



PUTUSAN
Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD HARYONO alias HERI bin Alm. MULYONO;**
2. Tempat lahir : Kapuas;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 26 April 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cik Ditiro Nomor 23, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 28 Maret 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya sejak tanggal 29 Maret 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum:

- Parlin Bayu Hutabarat, S.H., M.H., Nugraha Kalisa Marsetyo, S.H., Mual Hangoluan Roy Sidabutar, S.H., Royanto Gunawan Simanjuntak, S.H., dan Kandoni Siringoringo, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Genta Keadilan yang beralamat di Jalan Kalibata Induk Ruko Nomor 04 Blok 02, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 02/LBH GK-SK/III/2025 tanggal 3 Maret 2025 dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya nomor dengan nomor registrasi 156/III/2025/SK/PN Plk tanggal 4 Maret 2025;

- Miko Siamiko, S.H., M.H., Bama Adiyanto, S.H., M.H., dan Aryo Nugroho Waluyo, S.H., Advokat pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) 'Aisyiyah Kalimantan Tengah yang beralamat di Jalan R.T.A Milono K.m 1,5, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 11/POSBAKUM/A/III/2025 tanggal 3 Maret 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya nomor dengan nomor registrasi 166/III/2025/SK/PN Plk tanggal 5 Maret 2025;

- Herna Fitriani, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Masyarakat Peduli Hukum Isen Mulang yang beralamat di Jalan Yogyakarta III RT. 001 RW. 013, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 02/LBH AMPH ISEN MULANG-SK/III/2025 tanggal 3 Maret 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya nomor dengan nomor registrasi 155/III/2025/SK/PN Plk tanggal 4 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk tanggal 27 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk tanggal 27 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Haryono alias Heri bin Mulyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian yang didahului dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian yang mengakibatkan kematian dan dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu" yang melanggar Pasal 365 ayat (4) KUHP sebagaimana Dakwaan Kumulatif Kesatu Pertama Primair, dan tindak pidana "menyembunyikan mayat dengan maksud menyembunyikan

Halaman 2 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk



kematian yang dilakukan secara bersama-sama”, yang melanggar Pasal 181 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kumulatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana 15 (lima belas) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Siga, warna coklat metalik dengan Nopol terpasang di mobil B 1360 NZI, Noka MHKS6DJ2JKJ025095, Nosin 1KRA527663;

- 1 (satu) bundle Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor a.n. IRMA YULIANA dengan Nopol KH 1193 TL, Merek Daihatsu Siga, warna coklat metalik, Noka MHKS6DJ2JKJ025095, Nosin 1KRA527663;

- 1 (satu) buah dashboard dari Mobil Merek Daihatsu Siga, warna coklat metalik dengan Nopol terpasang di mobil B 1360 NZI, Noka MHKS6DJ2JKJ025095, Nosin 1KRA527663;

- 1 (Satu) buah Dashboard depan milik mobil Merek Daihatsu Siga. Warna Coklat Metalik dengan Nopol terpasang di mobil B 1360 NZI. Noka MHKS6DJ2JKJ025095. Nosin 1KRA527663 yang digunakan oleh Sdr. ANTON KURNIAWAN STIYANTO dan Sdr. MUHAMMAD HARYONO alias HERI pada saat kejadian;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. SINARMAS MULTIFINANCE Cab. Palangka Raya melalui saksi RAFAEL MANULLANG anak dari M. MANULLANG;

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo V27e, Model V2237, dengan nomor IMEI (slot sim 1) 863818068388355, Nomor IMEI (slot sim 2) 863818068388348, dengan Sim Card 1 Provider XL nomor telepon 087840111025 dan Sim Card 2 Provider Telkomsel nomor telepon 085250005333;

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo reno 7 warna biru tua No IMEI Slot 1 (860891051933035) dan No IMEI Slot 2 (860891051933027);

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A53, model CPH2127, warna electric black, dengan Nomor IMEI (slot Sim 1) 867919056941373, Nomor IMEI (slot Sim 2) 867919056941365, dengan Sim Card 1 provider Telkomsel nomor 082393370737;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek “Touch Warrior”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kaos oblong warna hitam dengan gambar kepala gajah warna putih di bagian dada bagian tengah ;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru merek "Vintage M3M";
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. Muhammad Haryono;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merek "Ghost Army" beserta isinya;

Dikembalikan kepada terdakwa

- 2 (dua) bundel rekening koran Bank BRI dengan No Rek.181001003890501 An. Muhammad Haryono;
- 2 (dua) bundel rekening koran Bank BRI dengan No Rek.454101034560535 An. ADI SUMIADI;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor a.n. GUSKAWARMAN dengan Nopol DA 8632 JK, merek Daihatsu S403RP-PMRFJJ NP (Gran Max), warna hitam, Noka MHKP3FA1JRK066009, Nosin 2NR4C77885;
- 1 (satu) bundle Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor a.n. GUSKAWARMAN dengan Nopol DA 8632 JK, merek Daihatsu S403RP-PMRFJJ NP (Gran Max), warna hitam, Noka MHKP3FA1JRK066009, Nosin 2NR4C77885;
- 1 (satu) buah kunci mobil dengan Nopol DA 8632 JK, Merek Daihatsu S403RP-PMRFJJ NP (Gran Max), warna hitam, Noka MHKP3FA1JRK066009, Nosin 2NR4C77885;
- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan GENUINE ACCESSORIES yang berisikan dokumen kelengkapan kendaraan dengan nopol DA 8632 JK, merek Daihatsu S403RP-PMRFJJ NP (Gran Max), warna hitam, Noka MHKP3FA1JRK066009, Nosin 2NR4C77885;

Dikembalikan kepada saksi GUSKAWARMAN Als AGUS Bin KADIR;

- 1 (satu) lembar celana pendek warna cream merek "ELSOGO";
- 1 (satu) lembar baju warna merah dengan merek "THREE SECOND";
- 1 (satu) unit handphone merek iPhone, model iPhone 11, warna putih, dengan nomor IMEI 356446476214627, nomor IMEI2 356446476623975, dengan Sim Card 1 Provider Telkomsel nomor telepon 087794307556;
- 1 (satu) buah buku rekening BCA a.n. JUWITA, dengan nomor rekening 8600805291;
- 2 (dua) bundel rekening koran Bank BCA dengan No Rek.8600805291 An. JUWITA;

Dikembalikan kepada Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki;

- 1 (satu) buah Blower Gun merek warna hijau;

Halaman 4 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah obeng kembang Min Plus warna merah putih;

Dikembalikan kepada saksi MANANN;

- 1 (Satu) buah tali tambang berukuran kecil warna biru dengan panjang $A \pm 5$ Meter;
- 1 (Satu) buah botol air mineral merek Le Minerale beserta sedotan yang berada di dalam botol;
- 1 (Satu) buah keset warna biru putih abu-abu;
- 1 (Satu) buah keset warna coklat putih abu-abu;
- 1 (Satu) buah keset warna hitam putih abu-abu;
- 1 (Satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu;
- 1 (Satu) lembar celana pendek warna biru;
- 1 (Satu) bauh lakban hitam;
- 2 (Dua) buah dudukan plat berwarna hitam terbuat dari plastic;
- 1 (Satu) buah kardus tempat menyimpan plat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) Unit Handphone merek Oppo F1s warna putih. Model Oppo F1s. dengan Nomor IMEI (slot sim 1) 867583055741224. Nomor IMEI (slot sim 2) 867583055741232. Dengan Sim Card 1 Provider XL nomor telepon 081807101098.

Dikembalikan kepada saksi MARDI PRASTYANT bin KARDIYONO;

- 3 (Tiga) Buah Gigi;
- 1 (Satu) Buah Tulang Lengan Bagian Atas;
- 1 (Satu) Buah Potongan Kapret yang ada bekas darah;
- 3 (Tiga) Buah Cotton Bed yang ada bercak darah;
- Sampel darah yang diambil dari orang tua korban;

Dikembalikan kepada saksi SIDAH binti JAHRI;

- 1 (Satu) buah Senjata Api revolver Jenis Taurus dengan Nomor Seri XL 263620;
- 5 (Lima) buah peluru Revolver;

Dikembalikan kepada Polresta Palangka Raya melalui saksi I MADE SUWENA;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Haryono Als Heri Bin (Alm) Mulyono tidak terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak

Halaman 5 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana sebagaimana Dakwaan Kumulatif Kesatu Alternatif Pertama Primair Pasal 365 ayat 4 KUHP, Dakwaan Kumulatif Kesatu Alternatif Pertama Subsidair Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP, Dakwaan Kumulatif Kesatu Alternatif kedua Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

2. Menyatakan Terdakwa Muhammad Haryono Als Heri Bin (Alm) Mulyono terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kumulatif Kedua Pasal 181 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP akan tetapi tidak ada kesalahan pada Terdakwa, sehingga melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan Hukum (*ontslaag van rechts vervolging*);
3. Menetapkan Terdakwa Muhammad Haryono Als Heri Bin (Alm) Mulyono sebagai Saksi Pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*);
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari Tahanan segera setelah putusan diucapkan;
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Mengabulkan Tuntutan Penuntut Umum untuk seluruhnya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu
Pertama
Primair

Bahwa Terdakwa Muhammad Haryono alias Heri bin Mulyono bersama-sama dengan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekira pukul 12.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan November 2024, bertempat di pinggir Jalan Tjilik Riwut Km.39 Kelurahan Sei Gohong, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula dari Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto, seorang anggota Polri berpangkat Brigpol yang bertugas di Satuan Samapta Polresta Palangka Raya, yang sejak sekira tahun 2017 sering melakukan transaksi jual beli mobil dan motor tanpa surat-surat yang lengkap, pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekira pukul 12.24 WIB dihubungi melalui handphone oleh Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm bin Rustam Patin, seorang pemilik bengkel deco yang juga sering melakukan transaksi jual beli mobil dan motor tanpa surat-surat yang lengkap, yang menanyakan kepada saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton perihal apakah ada mobil jenis pickup Daihatsu Gran Max yang dijual dengan harga sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) karena ada yang mencari mobil jenis tersebut, Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm menanyakan hal tersebut kepada saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton oleh karena Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm sebelumnya dihubungi melalui handphone oleh saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon, yang dikenal oleh Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm sebagai seorang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang sering mendeco velg motor di bengkelnya, yang menanyakan kepada Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm perihal apakah ada mobil jenis pickup yang dijual dengan harga murah untuk keperluan mengangkut kelapa sawit;

Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton yang mengetahui bahwa ada yang berminat membeli mobil jenis pickup Daihatsu Gran Max, maka sekira pukul 14.00 WIB saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton menghubungi temannya melalui handphone yakni Terdakwa, yang saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton kenal sebagai seorang mantan pekerja harian lepas (PHL) pada Sat Narkoba Polresta Palangka Raya yang saat itu kembali ke pekerjaan

Halaman 7 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya yakni sebagai pengemudi mobil taksi online, yang mana saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton mengajak terdakwa untuk mencari mobil dengan perkataan “*om temenein mau engga mau cari mobil?*”, kemudian Terdakwa yang mengenal saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton sebagai anggota Kepolisian, balik bertanya kepada saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton “*kemana?*”, kemudian dijawab saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton “*wes toh, ada aja rejeki buat anak bojo*”, lalu Terdakwa menyetujui ajakan saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton karena membayangkan akan mendapat pembagian uang, kemudian keduanya bersepakat jika Terdakwa yang mengendarai mobil dan mobil yang digunakan adalah mobil milik saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton yakni Daihatsu Siga warna coklat dengan nomor polisi KH 1202 EQ, yang pada saat itu senjata api saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton berada di dalam mobil dikehendaki saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton serta diketahui oleh Terdakwa, dan sedangkan mobil yang sedang dikendarai oleh Terdakwa diantarkan pulang ke kos Terdakwa di Jalan Tangkasiang;

Lalu saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton dan Terdakwa berkeliling mencari mobil pickup merek Daihatsu Gran Max, yang mana Terdakwa sembari menyetir mobil juga sambil membacakan atau menyebutkan nomor polisi mobil pickup merek Daihatsu Gran Max yang dijumpai di jalan, sedangkan saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton mengecek nomor polisi yang dibacakan atau disebutkan tersebut di aplikasi ETL (Electronic Traffic Law Enforcement) yang ada di handphonenya, dengan tujuan mengecek apakah terdapat ketidaksesuaian antara jenis mobil dan nomor polisinya, namun belum ditemukan mobil pickup yang dicari. Sambil terus mencari, saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton dan Terdakwa melewati jalan raya daerah Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Kuala menuju ke arah Kota Banjarmasin, dan berhenti di beberapa tempat tersebut untuk istirahat, makan, mengisi BBM dan keduanya sempat beberapa kali atau sekurang-kurangnya satu kali mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu, namun belum juga ditemukan mobil pickup yang dicari hingga kemudian keesokan harinya keduanya kembali putar arah ke arah Kota Palangka Raya dan lanjut menuju ke arah Tangkiling;

Pada saat melewati Jalan Tjilik Riwut Km.39 Kelurahan Sei Gohong Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekira pukul 12.15 WIB, saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton melihat 1 (satu) unit mobil pickup Daihatsu Gran

Halaman 8 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Max warna hitam dengan nomor polisi DA 8632 JK dalam keadaan terparkir berhenti di pinggir jalan, lalu saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton meminta terdakwa memutar balik arah mobil yang dikendarainya ke arah Kota Palangka Raya lalu melewati mobil pickup tersebut dan selanjutnya langsung kembali lagi memutar ke arah Kabupaten Katingan hingga beberapa kali atau setidak-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali, sembari saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton memasukan nomor polisi mobil pickup tersebut ke dalam aplikasi ETLE dan mendapati ternyata terdapat ketidakcocokan data antara nomor polisi dan warna plat nomor sambil memperhatikan keadaan mobil tersebut dan berkata "*wah baru nih tahun 2024*", lalu Terdakwa memberhentikan mobil tepat di depan mobil pickup yang terparkir berhenti di pinggir jalan, kemudian saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton turun dari mobil lalu menghampiri dan mengetuk pintu mobil pickup, dengan maksud agar supir mobil pickup tersebut turun dari mobil, lalu setelah supir mobil pickup yang kemudian diketahui bernama Budiman Arisandi alias Aris bin Neneng Maulana turun dari mobil dengan membawa serta kunci mobil, HP dan dompetnya, kemudian saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton menyampaikan kepada Saudara Budiman Arisandi alias Aris bahwa saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton adalah anggota Kepolisian dari Polda dan disusul dengan bertanya "*apakah ada memberikan pungli di Pos Lantas Km 38?*", lalu Saudara Budiman Arisandi alias Aris menjawab "*tidak ada*", mendengar jawaban itu, saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton mengatakan tidak percaya, selanjutnya menyuruh Saudara Budiman Arisandi alias Aris untuk masuk ke dalam mobil Daihatsu Sigras dan duduk di jok penumpang bagian depan, setelah Saudara Budiman Arisandi alias Aris sudah duduk di jok penumpang bagian depan, lalu saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton menyusul masuk ke dalam mobil Daihatsu Sigras dan duduk di jok penumpang bagian belakang sebelah kiri tepat di belakang jok dari Saudara Budiman Arisandi alias Aris, lalu Terdakwa mulai menjalankan mobil dan turut pula berkata kepada Saudara Budiman Arisandi alias Aris dengan perkataan "*Kami dari Polda*" dan sementara itu antara saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton dan Budiman Arisandi alias Aris terjadi perdebatan atau tanya jawab, dan di saat itu Saudara Budiman Arisandi alias Aris sempat membalas dengan berkata "*saya mau dibawa kemana, mana surat tugasnya?*", dan merasa ada perlawanan dari Saudara Budiman Arisandi alias Aris yang akan menyulitkan dalam mengambil atau menguasai atau membawa mobil pickup tersebut, maka saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton menyuruh Terdakwa untuk mengendarai mobil yang sudah berjalan kurang lebih 300 (tiga

Halaman 9 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus) meter berbalik arah ke arah Kota Palangka Raya, dan pada saat posisi mobil sedang memutar balik arah, saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton menembakan 1 (satu) pucuk senjata api genggam revolver merek Taurus nomor seri XL263620 kaliber .38 special yang berisi peluru tajam ke arah kepala bagian kanan atas sebanyak 2 (dua) kali dengan rentang waktu kurang lebih 2 (dua) detik dengan jarak kurang lebih antara 5 (lima) cm s.d 10 (sepuluh) cm, yang mengakibatkan Saudara Budiman Arisandi meninggal dunia, sebagaimana Visum et Repertum Nomor : VER/858/XII/RES.1.6./2024/ Rumkit tertanggal 15 Desember 2024 dengan kesimpulan : *"Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam (otopsi) ditemukan adanya luka kekerasan senjata api yang masuk dari tulang kepala sisi kanan atas dan keluar pada rongga mata sisi kiri, ditemukan kekerasan tumpul pada kepala dan wajah yang mengakibatkan pecahnya tulang kepala berkeping dan pendarahan di dalam rongga kepala dan berakhir pada kematian bagi korban, ditemukan kekerasan benda tajam pada jari kelingking tangan kiri, ibu jari tangan kanan, punggung kaki kanan. Sebab kematian kerusakan tulang tengkorak dan wajah, jaringan otak dan pembuluh darah akibat senjata api"* ;

Setelah saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton dan Terdakwa menyembunyikan jenazah Saudara Budiman Arisandi alias Aris di areal kebun sawit yang terletak di Jalan Mansyah atau Jalan Sayadi Km.15 Arah Kasongan-Palangka Raya Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton dan Terdakwa kembali ke lokasi 1 (satu) unit mobil pickup Daihatsu Gran Max warna hitam dengan nomor polisi DA 8632 JK terparkir di Jalan Tjilik Riwut Km.39 Kelurahan Sei Gohong Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dengan membawa kunci mobil yang sebelumnya diambil dari kantong celana Saudara Budiman Arisandi alias Aris, kemudian Terdakwa dan saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton membawa pergi 1 (satu) unit mobil pickup Daihatsu Gran Max warna hitam dengan nomor polisi DA 8632 JK milik saksi Guskawarman lias Agus bin Kadir tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya menuju ke arah Palangka untuk dijual, yang mana Terdakwa mengendarai mobil pickup Daihatsu Gran Max warna hitam dan saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton mengendarai mobil Daihatsu Siga;

Perbuatan Terdakwa Muhammad Haryono alias Heri bin Mulyono tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP;



Subsida

Bahwa Terdakwa Muhammad Haryono alias Heri bin Mulyono bersama-sama dengan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekira pukul 12.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan November 2024, bertempat di pinggir Jalan Tjilik Riwut Km.39 Kelurahan Sei Gohong, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton, seorang anggota Polri berpangkat Brigpol yang bertugas di Satuan Samapta Polresta Palangka Raya, yang sejak sekira tahun 2017 sering melakukan transaksi jual beli mobil dan motor tanpa surat-surat yang lengkap, pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekira pukul 12.24 WIB dihubungi melalui handphone oleh Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm bin Rustam Patin, seorang pemilik bengkel deco yang juga sering melakukan transaksi jual beli mobil dan motor tanpa surat-surat yang lengkap, yang menanyakan kepada saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton perihal apakah ada mobil jenis pickup Daihatsu Gran Max yang dijual dengan harga sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) karena ada yang mencari mobil jenis tersebut, Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm menanyakan hal tersebut kepada saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton oleh karena Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm sebelumnya dihubungi melalui handphone oleh saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon, yang dikenal oleh Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm sebagai seorang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang sering mendeco velg motor di bengkelnya, yang menanyakan kepada Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm perihal apakah ada mobil jenis pickup yang dijual dengan harga murah untuk keperluan mengangkut kelapa sawit;

Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton yang mengetahui bahwa ada yang berminat membeli mobil jenis pickup Daihatsu Gran Max, maka sekira pukul 14.00 WIB saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton menghubungi temannya melalui handphone yakni Terdakwa, yang saksi Anton Kurniawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stiyanto alias Anton kenal sebagai seorang mantan pekerja harian lepas (PHL) pada Sat Narkoba Polresta Palangka Raya yang saat itu kembali ke pekerjaan sebelumnya yakni sebagai pengemudi mobil taksi online, yang mana saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton mengajak Terdakwa untuk mencari mobil dengan perkataan “*om temenein mau engga mau cari mobil?*”, kemudian Terdakwa yang mengenal saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton sebagai anggota Kepolisian, balik bertanya kepada saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton “*kemana?*”, kemudian dijawab saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton “*wes toh, ada aja rejeki buat anak bojo*”, lalu Terdakwa menyetujui ajakan saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton karena membayangkan akan mendapat pembagian uang, kemudian keduanya bersepakat jika Terdakwa yang mengendarai mobil dan mobil yang digunakan adalah mobil milik saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton yakni Daihatsu Sigra warna coklat dengan nomor polisi KH 1202 EQ, sedangkan mobil yang sedang dikendarai oleh Terdakwa diantarkan pulang ke kos Terdakwa di Jalan Tangkasiang;

Lalu saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton dan Terdakwa berkeliling mencari mobil pickup merek Daihatsu Gran Max, yang mana terdakwa sembari menyetir mobil juga sambil membacakan atau menyebutkan nomor polisi mobil pickup merek Daihatsu Gran Max yang dijumpai di jalan, sedangkan saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton mengecek nomor polisi yang dibacakan atau disebutkan tersebut di aplikasi ETL (Electronic Traffic Law Enforcement) yang ada di handphonenya, dengan tujuan mengecek apakah terdapat ketidaksesuaian antara jenis mobil dan nomor polisinya, namun belum ditemukan mobil pickup yang dicari. Sambil terus mencari, saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton dan Terdakwa melewati jalan raya daerah Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Kuala menuju ke arah Kota Banjarmasin, dan berhenti di beberapa tempat tersebut untuk istirahat, makan, mengisi BBM dan keduanya sempat beberapa kali atau sekurang-kurangnya satu kali mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu, namun belum juga ditemukan mobil pickup yang dicari hingga kemudian keesokan harinya keduanya kembali putar arah ke arah Kota Palangka Raya dan lanjut menuju ke arah Tangkiling;

Pada saat melewati Jalan Tjilik Riwut Km.39 Kelurahan Sei Gohong Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekira pukul 12.15 WIB, saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton melihat 1 (satu) unit mobil pickup Daihatsu Gran Max warna hitam dengan nomor polisi DA 8632 JK dalam keadaan terparkir

Halaman 12 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti di pinggir jalan, lalu saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton meminta Terdakwa memutar balik arah mobil yang dikendarainya ke arah Kota Palangka Raya lalu melewati mobil pickup tersebut dan selanjutnya langsung kembali lagi memutar ke arah Kabupaten Katingan hingga beberapa kali atau setidak-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali, sembari saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton memasukan nomor polisi mobil pickup tersebut ke dalam aplikasi ETLE dan mendapati ternyata terdapat ketidakcocokan data antara nomor polisi dan warna plat nomor sambil memperhatikan keadaan mobil tersebut dan berkata "*wah baru nih tahun 2024*", lalu Terdakwa memberhentikan mobil tepat di depan mobil pickup yang terparkir berhenti di pinggir jalan, kemudian saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton turun dari mobil lalu menghampiri dan mengetuk pintu mobil pickup, dengan maksud agar supir mobil pickup tersebut turun dari mobil, lalu setelah supir mobil pickup yang kemudian diketahui bernama Budiman Arisandi alias Aris bin Neneng Maulana turun dari mobil dengan membawa serta kunci mobil, HP dan dompetnya, kemudian saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton menyampaikan kepada Saudara Budiman Arisandi alias Aris bahwa saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton adalah anggota Kepolisian dari Polda dan disusul dengan bertanya "*apakah ada memberikan pungli di Pos Lantas Km 38?*", lalu Saudara Budiman Arisandi alias Aris menjawab "*tidak ada*", mendengar jawaban itu, saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton mengatakan tidak percaya, selanjutnya menyuruh Saudara Budiman Arisandi alias Aris untuk masuk ke dalam mobil Daihatsu Siga dan duduk di jok penumpang bagian depan, setelah Saudara Budiman Arisandi alias Aris sudah duduk di jok penumpang bagian depan, lalu saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton menyusul masuk ke dalam mobil Daihatsu Siga dan duduk di jok penumpang bagian belakang sebelah kiri tepat di belakang jok dari Saudara Budiman Arisandi alias Aris, lalu Terdakwa mulai menjalankan mobil dan turut pula berkata kepada Saudara Budiman Arisandi alias Aris dengan perkataan "*Kami dari Polda*" dan sementara itu antara saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton dan Budiman Arisandi alias Aris terjadi perdebatan atau tanya jawab, dan di saat itu Saudara Budiman Arisandi alias Aris sempat membalas dengan berkata "*saya mau dibawa kemana, mana surat tugasnya?*", dan mendengar perkataan dari Saudara Budiman Arisandi alias Aris, saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton tersinggung dan menyuruh terdakwa untuk mengendarai mobil yang sudah berjalan kurang lebih 300 (tiga ratus) meter berbalik arah ke arah Kota Palangka Raya, dan pada saat posisi mobil sedang memutar balik arah, saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton yang

Halaman 13 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk



sebelumnya membawa atau membekali diri dengan senjata api menembakan 1 (satu) pucuk senjata api genggam revolver merek Taurus nomor seri XL263620 kaliber .38 special yang berisi peluru tajam N ke arah kepala bagian kanan atas sebanyak 2 (dua) kali dengan rentang waktu kurang lebih 2 (dua) detik dengan jarak kurang lebih antara 5 (lima) cm s.d 10 (sepuluh) cm, yang mengakibatkan Saudara Budiman Arisandi meninggal dunia, sebagaimana Visum et Repertum Nomor : VER/858/XII/RES.1.6./2024/ Rumkit tertanggal 15 Desember 2024 dengan kesimpulan : *"Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam (otopsi) ditemukan adanya luka kekerasan senjata api yang masuk dari tulang kepala sisi kanan atas dan keluar pada rongga mata sisi kiri, ditemukan kekerasan tumpul pada kepala dan wajah yang mengakibatkan pecahnya tulang kepala berkeping dan pendarahan di dalam rongga kepala dan berakhir pada kematian bagi korban, ditemukan kekerasan benda tajam pada jari kelingking tangan kiri, ibu jari tangan kanan, punggung kaki kanan. Sebab kematian kerusakan tulang tengkorak dan wajah, jaringan otak dan pembuluh darah akibat senjata api";*

Setelah saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton dan Terdakwa menyembunyikan jenazah Saudara Budiman Arisandi alias Aris di areal kebun sawit yang terletak di Jalan Mansyah atau Jalan Sayadi Km.15 Arah Kasongan-Palangka Raya Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton dan Terdakwa kembali ke lokasi 1 (satu) unit mobil pickup Daihatsu Gran Max warna hitam dengan nomor polisi DA 8632 JK terparkir di Jalan Tjilik Riwut Km.39 Kelurahan Sei Gohong Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dengan membawa kunci mobil yang sebelumnya diambil dari kantong celana Saudara Budiman Arisandi alias Aris, kemudian Terdakwa dan saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton membawa pergi 1 (satu) unit mobil pickup Daihatsu Gran Max warna hitam dengan nomor polisi DA 8632 JK milik saksi Guskawarman alias Agus bin Kadir tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya menuju ke arah Palangka untuk dijual, yang mana Terdakwa mengendarai mobil pickup Daihatsu Gran Max warna hitam dan saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton mengendarai mobil Daihatsu Sibra;

Perbuatan Terdakwa Muhammad Haryono alias Heri bin Mulyono tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Atau

Kedua



Bahwa Terdakwa Muhammad Haryono alias Heri bin Mulyono bersama-sama dengan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekira pukul 12.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan November 2024, bertempat di pinggir Jalan Tjilik Riwut Km.39 Kelurahan Sei Gohong, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton, seorang anggota Polri berpangkat Brigpol yang bertugas di Satuan Samapta Polresta Palangka Raya, pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekira pukul 14.00 WIB menghubungi temannya melalui handphone yakni Terdakwa, yang saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton kenal sebagai seorang mantan pekerja harian lepas (PHL) pada Sat Narkoba Polresta Palangka Raya yang saat itu kembali ke pekerjaan sebelumnya yakni sebagai pengemudi mobil taksi online, yang mana saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton mengajak Terdakwa, kemudian Terdakwa yang mengenal saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton sebagai anggota Kepolisian, balik bertanya kepada saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton "kemana?", dan Terdakwa menyetujui ajakan saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton, kemudian keduanya bersepakat jika Terdakwa yang mengendarai mobil dan mobil yang digunakan adalah mobil milik saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton yakni Daihatsu Sibra warna coklat dengan nomor polisi KH 1202 EQ, yang pada saat itu senjata api saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton berada di dalam mobil dikehendaki saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton serta diketahui oleh Terdakwa, dan sedangkan mobil yang sedang dikendarai oleh Terdakwa diantarkan pulang ke kos Terdakwa di Jalan Tangkasiang;

Lalu saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton dan Terdakwa berkeliling mencari dengan menggunakan mobil Daihatsu Sibra saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton. Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton dan Terdakwa melewati jalan raya daerah Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Kuala menuju ke arah Kota Banjarmasin, dan berhenti di beberapa tempat tersebut untuk istirahat, makan, mengisi BBM dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sempat beberapa kali atau sekurang-kurangnya satu kali mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu, hingga kemudian keesokan harinya keduanya kembali putar arah ke arah Kota Palangka Raya dan lanjut menuju ke arah Tangkiling;

Pada saat melewati Jalan Tjilik Riwut Km.39 Kelurahan Sei Gohong Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekira pukul 12.15 WIB, saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton melihat 1 (satu) unit mobil pickup Daihatsu Gran Max warna hitam dengan nomor polisi DA 8632 JK dalam keadaan terparkir berhenti di pinggir jalan, lalu saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton meminta Terdakwa memutar balik arah mobil yang dikendarainya ke arah Kota Palangka Raya lalu melewati mobil pickup tersebut dan selanjutnya langsung kembali lagi memutar ke arah Kabupaten Katingan hingga beberapa kali atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali, sembari saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton memasukan nomor polisi mobil pickup tersebut ke dalam aplikasi ETLE dan mendapati ternyata terdapat ketidakcocokan data antara nomor polisi dan warna plat nomor sambil memperhatikan keadaan mobil tersebut, lalu Terdakwa memberhentikan mobil tepat di depan mobil pickup yang terparkir berhenti di pinggir jalan, kemudian saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton turun dari mobil lalu menghampiri dan mengetuk pintu mobil pickup, dengan maksud agar supir mobil pickup tersebut turun dari mobil, lalu setelah supir mobil pickup yang kemudian diketahui bernama Budiman Arisandi alias Aris bin Neneng Maulana turun dari mobil dengan membawa serta kunci mobil, HP dan dompetnya, kemudian saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton menyampaikan kepada Saudara Budiman Arisandi alias Aris bahwa saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton adalah anggota Kepolisian dari Polda dan disusul dengan bertanya “apakah ada memberikan pungli di Pos Lantas Km 38?”, lalu Saudara Budiman Arisandi alias Aris menjawab “tidak ada”, mendengar jawaban itu, saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton mengatakan tidak percaya, selanjutnya menyuruh Saudara Budiman Arisandi alias Aris untuk masuk ke dalam mobil Daihatsu Sibra dan duduk di jok penumpang bagian depan, setelah Saudara Budiman Arisandi alias Aris sudah duduk di jok penumpang bagian depan, lalu saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton menyusul masuk ke dalam mobil Daihatsu Sibra dan duduk di jok penumpang bagian belakang sebelah kiri tepat di belakang jok dari Saudara Budiman Arisandi alias Aris, lalu Terdakwa mulai menjalankan mobil dan turut pula berkata kepada Saudara Budiman Arisandi alias Aris dengan perkataan

Halaman 16 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kami dari Polda" dan sementara itu antara saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton dan Budiman Arisandi alias Aris terjadi perdebatan atau tanya jawab, dan di saat itu Saudara Budiman Arisandi alias Aris sempat membalas dengan berkata "saya mau dibawa kemana, mana surat tugasnya?", dan mendengar perkataan dari Saudara Budiman Arisandi alias Aris, saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton tersinggung dan menyuruh Terdakwa untuk mengendarai mobil yang sudah berjalan kurang lebih 300 (tiga ratus) meter berbalik arah ke arah Kota Palangka Raya, dan pada saat posisi mobil sedang memutar balik arah, saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton menembakan 1 (satu) pucuk senjata api genggam revolver merek Taurus nomor seri XL263620 kaliber .38 special yang berisi peluru tajam ke arah kepala bagian kanan atas sebanyak 2 (dua) kali dengan rentang waktu kurang lebih 2 (dua) detik dengan jarak kurang lebih antara 5 (lima) cm s.d 10 (sepuluh) cm, yang mengakibatkan Saudara Budiman Arisandi meninggal dunia, sebagaimana Visum et Repertum Nomor : VER/858/XII/RES.1.6./2024/ Rumkit tertanggal 15 Desember 2024 dengan kesimpulan : *"Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam (otopsi) ditemukan adanya luka kekerasan senjata api yang masuk dari tulang kepala sisi kanan atas dan keluar pada rongga mata sisi kiri, ditemukan kekerasan tumpul pada kepala dan wajah yang mengakibatkan pecahnya tulang kepala berkeping dan pendarahan di dalam rongga kepala dan berakhir pada kematian bagi korban, ditemukan kekerasan benda tajam pada jari kelingking tangan kiri, ibu jari tangan kanan, punggung kaki kanan. Sebab kematian kerusakan tulang tengkorak dan wajah, jaringan otak dan pembuluh darah akibat senjata api";*

Perbuatan Terdakwa Muhammad Haryono alias Heri bin Mulyono tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Dan

Kedua

Bahwa Terdakwa Muhammad Haryono alias Heri bin Mulyono bersama-sama dengan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan November 2024, bertempat di areal kebun sawit yang terletak di Jalan Mansyah atau Jalan Sayadi Km.15 Arah Kasongan-Palangka Raya Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya

Halaman 17 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerah tindak pidana itu dilakukan, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa setelah saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton menembakan 1 (satu) pucuk senjata api genggam revolver merek Taurus nomor seri XL263620 kaliber .38 special yang berisi peluru tajam ke arah kepala bagian kanan atas sebanyak 2 (dua) kali dengan rentang waktu kurang lebih 2 (dua) detik dengan jarak kurang lebih antara 5 (lima) cm s.d 10 (sepuluh) cm pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekira pukul 12.15 WIB di Jalan Tjilik Riwut Km.39 Kelurahan Sei Gohong Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, yang mengakibatkan Saudara Budiman Arisandi meninggal dunia, sebagaimana Visum et Repertum Nomor: VER/858/XII/RES.1.6./2024/Rumkit tertanggal 15 Desember 2024, kemudian sekira pukul 12.30 WIB saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bersama-sama dengan Terdakwa membawa mayat Saudara Budiman Arisandi ke arah Kabupaten Katingan dengan menggunakan mobil Daihatsu Sibra warna coklat dengan nomor polisi KH 1202, yang mana Terdakwa yang mengendarai mobil, saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton berada di jok penumpang bagian belakang sebelah kiri sedangkan mayat Saudara Budiman Arisandi berada di jok penumpang bagian depan, kemudian saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bersama-sama dengan terdakwa bersepakat meletakkan dan menyembunyikan mayat Saudara Budiman Arisandi di areal kebun sawit yang terletak di Jalan Mansyah atau Jalan Sayadi Km.15 Arah Kasongan-Palangka Raya Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan maksud agar kematian Saudara Budiman Arisandi tidak diketahui orang lain, sehingga baru pada tanggal 06 Desember 2024 sekira pukul 16.03 WIB, mayat Saudara Budiman Arisandi ditemukan oleh saksi Suryadi bin Idin dan saksi Jariansyah bin Alfaisal Sulaiman;

Halaman 18 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Muhammad Haryono alias Heri bin Mulyono tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 181 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Juwita Alias Mama Al Faro Binti Ahmad Basuki, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polresta Palangka Raya dan Polda Kalimantan Tengah;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan perkara penemuan mayat, dan pembunuhan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal pembunuhan, baru mengetahuinya setelah diperiksa di penyidik;
- Bahwa Saksi pernah bersama dan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto dan Terdakwa pergi ke suatu tempat bersama-sama yaitu melihat mobil pick up di Jalan Tingang;
- Bahwa terakhir Saksi berkumpul dengan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto tanggal 27 November 2024, waktu itu malam hari sekitar pukul 19.30 WIB Saksi dijemput oleh Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto dan Terdakwa di Wisma Malawen dengan menggunakan Honda Brio warna putih milik Terdakwa;
- Bahwa sewaktu dijemput, awalnya Saksi mengira akan diajak untuk pulang ke rumah, ternyata Saksi diajak ke Jalan Tingang Ujung untuk melihat mobil. Waktu itu Saksi diberitahu ada Pick Up amblas;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat jam berapa pada waktu ke Jalan Tingang tersebut;
- Bahwa rumah Saksi berada di Jalan Pasir Panjang;
- Bahwa perjalanan dari Wisma Malawen ke lokasi mobil amblas tersebut tidak jauh;

Halaman 19 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Pick Up tersebut merek Gran Max warna hitam dan mobil tersebut ada muatannya, tetapi tertutup menggunakan terpal;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan alasan Saksi diajak ke lokasi mobil amblas tersebut, karena Saksi hanya tinggal di dalam mobil dan waktu itu hanya Terdakwa bersama Saksi Anton Kurniawan Stiyo alias Anton bin Supriyanto yang turun melihat mobil tersebut;
- Bahwa di lokasi mobil amblas tersebut hanya sekitar 5 menit;
- Bahwa pekerjaan Saksi Anton Kurniawan Stiyo alias Anton bin Supriyanto polisi dibagian Samapta Polresta Palangka Raya, dan tidak ada pekerjaan lainnya;
- Bahwa setelah dari lokasi mobil tersebut, kemudian Saksi, Terdakwa dan Saksi Anton Kurniawan Stiyo alias Anton bin Supriyanto pergi ke rumah Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm, selanjutnya Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm ikut masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi belakang di sebelah Saksi, lalu kembali ke lokasi mobil Pick Up;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan mengapa kembali ke lokasi mobil Pick Up tersebut;
- Bahwa sesampainya di lokasi mobil tersebut, lalu Terdakwa, Saksi Anton Kurniawan Stiyo alias Anton bin Supriyanto dan Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm turun melihat mobil tersebut;
- Bahwa setelah itu mengantarkan Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm ke rumahnya, lalu pergi ke tempat Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono jualan pentol di depan Toko SHMG yang berada di Jalan Temanggung Tilung 6;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Anton Kurniawan Stiyo alias Anton bin Supriyanto berbincang dengan Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono, tetapi Saksi tidak mendengar obrolan karena suara hujan sangat deras;
- Bahwa setelah itu, pergi mengisi bensin, selanjutnya pergi ke rumah Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono, dan Saksi tidak mengatui kenapa pergi ke rumah Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono;
- Bahwa setelah di rumah Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono, lalu Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono mengikuti di belakang menggunakan mobil miliknya yaitu mobil Sibra warna orange menuju lokasi mobil Pick Up tersebut, lalu Terdakwa,

Halaman 20 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk



Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto dan Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono turun melihat mobil Pick Up tersebut, namun Saksi tidak tahu berapa lama di tempat tersebut karena Saksi tertidur di belakang;

- Bahwa setelah itu pergi ke daerah lingkar luar, dan di lingkar luar tersebut Terdakwa memberhentikan mobil Pick Up warna putih, namun Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Terdakwa dengan sopir Pick Up tersebut;
- Bahwa setelah itu kembali lagi ke lokasi Pick Up amblas tersebut bersama dengan Terdakwa dan Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono;
- Bahwa Saksi tidak mendengar apa saja yang dibicarakan di lokasi tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian mobil Pick Up warna putih yang sebelumnya diberhentikan oleh Terdakwa tersebut tiba di lokasi;
- Bahwa kemudian, ada 4 orang termasuk sopir Pick Up warna putih tersebut bersama dengan Terdakwa membongkar isi Pick Up warna hitam yang amblas tersebut dan dipindahkan ke Pick Up warna putih;
- Bahwa setelah itu Saksi, Terdakwa dan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto berpisah dengan Mobil Pick Up warna putih tersebut berpisah di simpang Jalan Tingang Ujung, lalu Saksi dan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto mengantarkan Terdakwa ke rumahnya, selanjutnya Saksi dan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto pulang ke rumah;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada bercak darah di tubuh atau pakaian Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah, Ibu Saksi yang merendam pakaian di mesin cuci;
- Bahwa Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto tidak ada bercerita apa pun pada waktu itu, karena Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto tidur di dalam mobil, dan sampai di rumah Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto juga langsung pergi ke kamar untuk tidur;
- Bahwa Saksi sampai rumah tanggal 28 November 2024 pagi hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto di tanggal 28 November 2024, Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto masih pergi jaga di Bank Kalteng;
- Bahwa Saksi tidak ada merasa curiga dengan sikap Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto;
- Bahwa hubungan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto dengan Terdakwa adalah teman dekat;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa sering ke rumah, bahkan bisa datang malam, dan pulang keesokan paginya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang membuat Terdakwa bisa lama bertamu ke rumah Saksi;
- Bahwa mobil milik Saksi adalah Sigra warna coklat, dan tidak ada mobil lain di rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang datang untuk bisnis kendaraan bermotor;
- Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan Polisi Saksi ada menerangkan bahwa Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto menjual kendaraan bodong adalah tidak benar, dan yang benar adalah Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto menjual kendaraan murah dengan surat lengkap, biasanya milik senior Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto di kepolisian;
- Bahwa perilaku Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto sehari-hari biasa saja dan tidak temperamen;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa saja Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto melakukan transaksi jual beli mobil tersebut;
- Bahwa Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto ada bertransaksi dengan Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm, namun, itu adalah kendaraan yang murah dan surat lengkap;
- Bahwa Saksi tinggal di Wisma tersebut sejak tanggal 25 November 2024, tetapi anak-anak Saksi tidak ikut;
- Bahwa alasan Saksi tinggal di Wisma adalah karena tanggal 23 November 2024, Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto pergi mengawal ke Banjarmasin bersama dengan Saksi Terdakwa;

Halaman 22 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto tidak ada menerangkan apa yang dikawal;
- Bahwa bukan hal yang biasa Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto pergi dalam waktu yang lama, tetapi untuk mengawal biasanya memang agak lama;
- Bahwa biasanya Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto mengawal kayu yang suratnya lengkap, tetapi Saksi tidak tahu siapa pemilik kayu tersebut;
- Bahwa Saksi menginap di Wisma tersebut atas permintaan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto;
- Bahwa tanggal 25 November 2024, Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto meminta Saksi menjemput Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto, dan setelah dijemput baru Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto mengatakan ingin beristirahat sehingga kemudian menginap di Wisma Malawen tersebut;
- Bahwa Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm memiliki usaha bengkel deco;
- Bahwa Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm sehari-hari jarang ke rumah Saksi, hanya datang apabila ada acara, tetapi Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm biasanya datang pada saat lebaran;
- Bahwa memang pernah Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm berbicara dengan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto mengenai jual beli mobil;
- Bahwa Saksi tidak tahu dikemanakan mobil Pick Up warna hitam tersebut setelah barang-barang dipindahkan ke Pick Up putih karena pada waktu itu Saksi ketiduran, dan saat Saksi bangun Saksi sudah berada di simpang Jalan Tingang;
- Bahwa pada waktu itu mobil Pick Up warna putih bersama dengan Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyoно menuju ke Kilometer 10;
- Bahwa sebelum mobil Pick Up warna putih, lebih dulu disewa Pick Up warna hitam, tetapi Pick Up warna hitam tersebut tidak ada keranjangnya sehingga tidak bisa mengangkut barang yang ada di Pick Up warna hitam, lalu mencari lagi mobil pic up;

Halaman 23 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 November 2024, mobil Siga ada di rumah karena Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto dan Terdakwa ke Banjarmasin menggunakan Brio Putih, dan tanggal 24 November 2024 masih Saksi gunakan. Kemudian, tanggal 25 November 2024 mobil Siga tersebut dibawa oleh Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto, dan waktu itu Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto mengatakan ada yang diurus sebentar;
- Bahwa tanggal 26 November 2024, Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto kembali ke wisma, dan tanggal 27 November 2024 Terdakwa datang bersama dengan Terdakwa menggunakan Brio;
- Bahwa waktu Saksi tanya, dan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto mengatakan mobil Siga di bengkel karena kelahar ban rusak;
- Bahwa mobil Siga kembali ke rumah tanggal 29 November 2024, dan yang membawa adalah Terdakwa, dan pada tanggal 29 November 2024 tersebut Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto sedang bekerja;
- Bahwa setelah dikembalikan, Saksi melihat cover jok mobil Siga tersebut diganti semuanya;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto alasan cover jok diganti, dan jawaban Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto tidak apa-apa;
- Bahwa selain cover jok, yang berubah juga adalah dashboard mobil yang dipasang scotlite warna hitam. kemudian kaset depan samping sopir juga diganti;
- Bahwa tanggal 29 November 2024 waktu subuh, Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto ada memberitahukan kepada Saksi ada uang masuk ke rekening Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang apa yang masuk tersebut, dan waktu itu Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto hanya mengatakan agar Saksi mengirimkan rekening ke Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm;

Halaman 24 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memang sudah lama memiliki nomor Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm karena sudah sering melakukan perbaikan di bengkel;
- Bahwa uang yang masuk awalnya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di tengah malam, kemudian sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) masuk subuh tanggal 28 November 2024 tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk mentransfer uang tersebut ke beberapa rekening, yang Saksi tahu ada ke rekening atas nama Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang Saksi transfer pagi hari itu juga;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan disuruh mentransfer ke Terdakwa maupun ke rekening orang-orang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah uang yang masuk tersebut ada kaitannya dengan kegiatan malam harinya pada saat kami berkeliling ke lokasi Pick Up tersebut;
- Bahwa nomor rekening Saksi 8600-8052-91 dengan Bank BCA;
- Bahwa tanggal 27 November 2024 benar Saksi ada melakukan tarik tunai di brilink sejumlah Rp2.080.000,00 (dua juta delapan puluh ribu rupiah) untuk membayar biaya Pick Up, yang meminta untuk ditarik adalah Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto dari rekening BCA milik Saksi dan uang tersebut diberikan untuk Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono untuk sewa Pick Up warna putih;
- Bahwa Saksi ada menambah untuk uang sewa mobil dengan mentransfers sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 28 November 2024 Transfer ke rekening BCA Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Saksi tidak tahu untuk apa karena Saksi hanya disuruh untuk mengirim uang kerekening tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga melakukan Tarik tunai dari Rekening BCA sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk memberi uang ke Saudara Bule (Saudara dari Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto) karena Saksi ada meminjam mobil Bule tersebut;
- Bahwa Saksi juga Transfer ke Rekening BRI atas nama Siti Bainah sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) biaya adminnya

Halaman 25 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari BCA ke BRI Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dan uang tersebut untuk membayar sewa pickup yang kurang;

- Bahwa selanjutnya Saksi menarik tunai lagi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di ambil Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk menambah uang diberikan kepada Saudara Bule, lalu sisanya sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi gunakan untuk pegangan sendiri;
- Bahwa selanjutnya Saksi menarik tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima Ratus ribu rupiah) untuk membeli minyak Mobil BRIO Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono;
- Bahwa tanggal 29 November 2024 Saksi Transfer ke Rekening BCA atas nama Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk sewa pick up;
- Bahwa ditransfer ke Rekening BCA atas nama Rita Agustina sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena meminjam uang;
- Bahwa mentransfer ke Rekening BRI atas nama Khairul Firdaus sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atas permintaan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto;
- Bahwa Saksi kembali mentransfer kepada Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi Kembali lagi mentransfer kepada Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto sejumlah Rp2.660.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) untuk membayar tagihan rumah;
- Bahwa Saksi selanjutnya Transfer ke Rek BNI atas nama Muhammad Zidan untuk membayar online shop shopee sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Transfer ke rekening BRI atas nama Ucok Osvaldo sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membuat SIM BI umum;
- Bahwa lalu Saksi juga mentransfer ke rekening atas nama Shidiq P Cakra B sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk bayar uang pinjaman memperbaiki motor Scoopy saya di servis;

Halaman 26 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 30 November 2024 Transfer ke Rek BCA atas nama Merdeka Wati sejumlah Rp73.000,00 (tujuh puluh tiga ribu rupiah) namun Saksi tidak ingat untuk apa;
- Bahwa lalu selanjutnya Transaksi debit Alfamart untuk membeli minuman sejumlah Rp54.900,00 (lima puluh empat ribu rupiah) lalu selanjutnya tarik tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli minyak mobil Brio Terdakwa;
- Bahwa lalu selanjutnya Transfer ke Rek BRI atas nama Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu selanjutnya Transfer ke Rek BRI atas nama Siti Bainah (Istri Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Saksi transfer kepada Terdakwa tersebut kemudian dikembalikan, tetapi Saksi tidak tahu alasan Terdakwa mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto tidak pernah menerima sanksi dari kepolisian;
- Bahwa saat ini mobil Sibra disita untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah mobil Brio dijadikan barang bukti atau tidak;
- Bahwa mobil Pick Up warna hitam juga dijadikan barang bukti;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang terakhir menguasai mobil Pick Up warna hitam tersebut;
- Bahwa Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto ditangkap di rumah tanggal 11 Desember 2024;
- Bahwa Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto tidak ada menemui Terdakwa sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024 tersebut;
- Bahwa Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto dan Saksi menyewa mobil dari Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono karena Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono juga bekerja sebagai sopir Grab;
- Bahwa Saksi tahu mobil Sibra berada di bengkel pada waktu Saksi dijemput tanggal 27 November 2024 malam hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu di bengkel mana Sibra tersebut diperbaiki;

Halaman 27 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengecek perbedaan kondisi mobil tersebut pada waktu diantarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa mobil Sagra tersebut hanya ada STNK karena merupakan mobil yang digadaikan oleh orang lain dari Kilometer 19;
- Bahwa Saksi menggunakan Sagra tersebut kurang lebih selama satu bulan;
- Bahwa gaji Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto masuk ke rekening BRI dan Saksi yang pegang rekening tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki mobil sendiri, dan yang ada hanya Sagra coklat yang merupakan mobil gadai dari orang lain;
- Bahwa Saksi pernah melihat Daihatsu Gran Max sebagaimana foto yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto maupun Terdakwa barang apa yang dipindahkan dari Pick Up tersebut;
- Bahwa Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto pernah bertugas di Satlantas sejak tahun 2017 sampai dengan 2021;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat ada perubahan warna di bagian luar mobil Sagra dan Saksi tidak tahu ada bekas sesuatu di dashboard mobil sebagaimana yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan alasan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto menempel scotlite karena Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto memang sudah sering menempel sticker di kendaraan;
- Bahwa Saksi ada menanyakan alasan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto melakukan pembunuhan, dan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto menjawab minta maaf dan menyesal;
- Bahwa waktu itu Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto mengatakan melakukan pembunuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa uang gaji Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto dikelola oleh Saksi, dan biasanya Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto hanya meminta untuk ke kantor, dan tidak pernah untuk kegiatan bisnis;

Halaman 28 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu menikah, Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto sudah menjadi Polisi dengan pangkat Briptu;
- Bahwa sewaktu menikah, Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto bertugas di Satlantas Polresta dan alasan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto dipindahkan ke Samapta karena Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto ditangkap pada kegiatan operasi tangkap tangan terkait tilang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang masuk ke rekening Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto hanya gaji saja dan tidak ada pemasukkan lain;
- Bahwa Saksi lebih memilih rekening BCA untuk uang masuk karena rekening tersebut Saksi gunakan untuk menyimpan uang;
- Bahwa Saksi punya nomor handphone Terdakwa karena Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto pernah meminjam handphone Saksi untuk menghubungi Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menghubungi Terdakwa bila tidak diminta oleh Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari rekan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto yang bertugas di Satnarkoba bahwa Terdakwa pernah bekerja sebagai pekerjaan harian lepas yang dibawa oleh rekan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto di Polda Kalimantan Tengah;
- Bahwa terhadap barang bukti laci dashboard yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan, Saksi menyatakan mengetahui dan menyatakan tidak ada perubahan dari kondisi laci dashboard tersebut;
- Bahwa selama menikah, Saksi dan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto tidak memiliki mobil dan hanya memiliki mobil;
- Bahwa selama menikah, hanya ada satu mobil yang pernah Saksi dan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto gunakan yaitu Sigras;
- Bahwa Saksi tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli mobil, meskipun Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto sering bertransaksi jual beli mobil murah;
- Bahwa STNK mobil Sigras ada pada Saksi, tetapi Saksi tidak ingat nama yang tertera pada STNK tersebut;

Halaman 29 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait usaha jual beli mobil murah tersebut, Saksi tahu dari cerita Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu motif Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto dan Terdakwa berada di dalam satu mobil pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelum ke Kilometer 39 ada ke tempat lain atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait kepergian Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto dan Terdakwa ke Banjarmasin tanggal 28 November 2024;
- Bahwa Saksi lupa tanggal Terdakwa mengembalikan uang;
- Bahwa Terdakwa mengembalikan uang tersebut sebelum penemuan mayat, yaitu tanggal 28 November atau tanggal 29 November 2024;
- Bahwa Saksi tahu Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto dan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto sendiri pada waktu Saksi besuk;
- Bahwa Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto ada cerita bahwa Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto dan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di dalam mobil pada hari kejadian;
- Bahwa Saksi pernah bercerita bahwa Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto ada mentransfer uang kepada Terdakwa, dan pada waktu itu Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto mengatakan bahwa uang yang ditransfer tersebut untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa uang sejumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) yang masuk ke rekening Saksi tersebut sudah dikeluarkan semua;
- Bahwa tidak ada uang tersebut yang Saksi gunakan sendiri;
- Bahwa terkait transfer uang dari rekening Saksi kepada Saudari Rita adalah uang yang dipinjam oleh Saudari Rita, dan benar uang tersebut termasuk dari uang Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) tersebut;

Halaman 30 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk keperluan sehari-hari, Saksi menggunakan uang dari rekening Bank Kalteng dan BRI, Sedangkan rekening BCA hanya untuk Tabungan;
- Bahwa sebelumnya rekening BCA milik Saksi tidak pernah menerima transaksi dari Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm, tetapi pernah menerima dari rekening orang lain;
- Bahwa Saksi lupa berapa saja uang yang masuk selain dari rekening Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, mobil bodong berarti tidak ada surat kepemilikannya;
- Bahwa setiap kali Saksi Anton Kurniawan Stiyo alias Anton bin Supriyanto melakukan jual beli mobil, Saksi Anton Kurniawan Stiyo alias Anton bin Supriyanto ada menunjukkan surat-surat mobil tersebut kepada Saksi;
- Bahwa mobil tersebut bisa dijual murah karena ada suratnya, tetapi sudah tahun tua;
- Bahwa antara Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm dengan Terdakwa, yang sering berkunjung adalah Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm karena sudah seperti keluarga;
- Bahwa selain bekerja di bengkel deco mobil, Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm tidak ada pekerjaan lain;
- Bahwa Saksi lebih dulu kenal dengan Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono daripada dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak bisa mendeskripsikan mobil Pick Up Gran Max warna hitam tersebut karena posisi parkir mobil yang Saksi tumpangi jauh dari lokasi Pick Up Gran Max warna hitam;
- Bahwa sopir mobil Pick Up warna putih tersebut bisa sampai di lokasi Pick Up Gran Max warna hitam karena sebelumnya sopir tersebut sudah meminta nomor handphone Terdakwa;
- Bahwa yang menyuruh sopir Pick Up warna putih tersebut ke Jalan Tingang Ujung adalah Terdakwa, karena Terdakwa yang mengobrol dengan sopir Pick Up tersebut;
- Bahwa yang membayar mobil Pick Up warna putih tersebut adalah Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono, tetapi Saksi tidak tahu berapa ongkosnya tersebut;
- Bahwa mobil Sibra warna coklat tersebut digadaikan seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 31 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Sigra tersebut dikembalikan ke rumah tanggal 29 November 2024;
- Bahwa plat mobil tersebut berubah menjadi "B", tetapi Saksi tidak ada menanyakan alasan perubahan tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengembalikan sejumlah Rp10.000.000,00, (sepuluh juta rupiah) dengan tujuan untuk membayar biaya perbaikan mobil, lalu dari sisa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa ada mengembalikan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah dari lokasi Pick Up, kami kembali ke Wisma dan bukan ke rumah;
- Bahwa setelah sampai di wisma Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto langsung mandi;
- Bahwa Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto ada menyuruh Terdakwa membelikan baju, karena dari awal kami tiba, Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto tidak ada mengganti baju;
- Bahwa Saksi ada mengecek kondisi baju Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto tersebut dan Saksi lihat bajunya bersih, dan tidak ada bau amis;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa dikemanakan karpet lama yang Saksi beli;
- Bahwa tanggal 23 November 2024 tersebut, Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto pergi tidak menggunakan pakaian polri;
- Bahwa tanggal 25 November 2024 saat Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto pergi, Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto masih menggunakan pakaian yang sama dengan yang Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto kenakan saat pergi tanggal 23 November 2024;
- Bahwa selama berumah tangga, Saksi tidak pernah melihat Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto membawa pistol ke rumah, tetapi Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto pernah membawa senjata laras Panjang;
- Bahwa selama bertugas di Babin, Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto tidak dilengkapi dengan senjata;
- Bahwa Terdakwa mengembalikan uang dengan cara transfer;

Halaman 32 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada memberitahukan kepada Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto bahwa Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengembalikan Sibra tersebut, Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto sedang berada di rumah;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Rekening koran atas nama Juwita, Karpet lama warna abu-abu mobil Sibra, keset kaki yang merupakan pengganti karpet, Satu buah Handphone Iphone milik Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto mengetahuinya dan membenarkannya, sedangkan 1 (satu) Pistol tidak pernah melihatnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan mengenai Terdakwa mengambil Sibra hari Jumat, tanggal 29 November 2024, dan yang menyambut di rumah bukan Saksi, tetapi Saksi bertemu langsung dengan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto;

2. Adi Sumiadi Alias Adi Bin Rustam Patin Alm, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polresta Palangka Raya dan Polda Kalimantan Tengah;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan penyidik tersebut benar;
- Bahwa Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto dan Terdakwa dihadapkan di persidangan karena terlibat dalam perkara pembunuhan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pun terkait kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto tahun 2018;
- Bahwa Saksi sering berkomunikasi dengan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto karena Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto sering ke bengkel Saksi;

Halaman 33 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada berkomunikasi dengan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto melalui handphone, Saksi ada menghubungi Terdakwa untuk mencarikan mobil, tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 12.00 WIB;
- Bahwa yang Saksi komunikasikan dengan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto adalah permintaan Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon tentang permintaan mobil yang murah untuk di kebun sawit, lalu Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto bertanya apakah uangnya ada, dan saat Saksi tanya ke Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon saat Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon datang ke bengkel Saksi untuk memperbaiki sepeda motor merek Honda Legenda, Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon bilang uangnya siap, dan info tersebut Saksi sampaikan kepada Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto melalui telepon;
- Bahwa Saksi ada menanyakan jumlah uang yang ada dari Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon untuk mobil yang dicari tersebut, dan Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon mengatakan uang yang ada sekitar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon datang ke bengkel Saksi untuk mendeco sepeda motor, pada saat itu Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon tidak ada bilang jenis dan merek mobil, yang penting bisa digunakan untuk di kebun sawit;
- Bahwa sebelum menghubungi Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto, Saksi sudah menanyakan ketersediaan mobil tersebut kepada teman Saksi yang memiliki showroom;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto bekerja sebagai anggota Polri;
- Bahwa Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto ada bertanya siapa yang mencari mobil, dan Saksi jawab yang mencari adalah Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mencari mobil melalui Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto;
- Bahwa pekerjaan Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon adalah anggota TNI di Antang;
- Bahwa setelah itu Saksi mengira tidak jadi transaksi, lalu Saksi bermain Playstation di rumah sehabis magrib. Kemudian, Saksi Anton

Halaman 34 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto datang bersama dengan Terdakwa dan Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki menjemput Saksi menggunakan Honda Brio warna putih dan mengajak Saksi untuk pergi. Waktu itu Saksi ada menanyakan hendak pergi ke mana, dan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto menjawab "Ikut saja";

- Bahwa Saksi diajak pergi ke Jalan Tingang Ujung, dan sesampainya di lokasi ternyata ada satu unit Pick Up Gran Max warna hitam yang ada barangnya, tetapi awalnya Saksi tidak tahu bahwa mobil tersebut adalah Pick Up Gran Max karena sudah malam dan Saksi melihat dari jauh;

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki, tetapi tidak kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa mobil tersebut dalam kondisi amblas;

- Bahwa Saksi tidak tahu isi barang tersebut, yang Saksi tahu hanya berupa kardus;

- Bahwa setelah itu Saksi diantar kembali ke rumah Saksi di bengkel;

- Bahwa setelah itu Saksi menelepon Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon dan mengatakan "ada unitnya, kalau mau lihat, lihat saja";

- Bahwa Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon tidak ikut pada waktu Saksi diajak oleh Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto ke lokasi mobil tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon ada melihat mobil tersebut, dan Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon jadi untuk membeli mobil tersebut;

- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto siapa pemilik mobil tersebut, dan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto menjawab kepunyaan temannya;

- Bahwa Saksi ada tanya kepada Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto ke mana sopir pick up tersebut, dan dijawab oleh Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto bahwa sopirnya sedang pulang beristirahat;

- Bahwa Saksi membuka usaha bengkel deco sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;

Halaman 35 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bengkel deco milik Saksi untuk sepeda motor dan mobil;
- Bahwa terhadap Poin 5 keterangan Saksi dalam BAP, dan Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon mentransfer uang kepada Saksi siang itu juga sejumlah Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) siang itu juga;
- Bahwa awalnya Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto minta sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk down payment, lalu Saksi transfer sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan sisa Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk biaya deco bak dan velg;
- Bahwa Saksi ada mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari penjualan mobil tersebut;
- Bahwa Saksi dapat uang hanya dari Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto, dan tidak ada mendapatkan uang dari Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon;
- Bahwa awalnya Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto meminta harga sejumlah Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) tetapi setelah nego disepakati menjadi sejumlah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki adalah istri dari Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto;
- Bahwa Saksi mentransfer kepada rekening Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki karena disuruh oleh Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto, dan Saksi tidak ada menanyakan alasannya;
- Bahwa untuk sewa pick up sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Saksi transfer kepada Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pemindahan barang dari pick up warna hitam, dan tidak ada membantu memindahkan barang;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nomor plat mobil pick up tersebut;
- Bahwa menggunakan mobil Brio adalah sewaktu Saksi ke lokasi pick up tersebut pertama kali;

Halaman 36 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu mobil pick up warna putih tersebut untuk memindahkan barang dari pick up warna hitam;
- Bahwa yang menyewa mobil adalah Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto dan Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki;
- Bahwa setelah barang dipindahkan, yang membawa pick up warna hitam tersebut adalah Saksi dan Saksi bawa ke bengkel malam itu juga, sekitar pukul 02.00 WIB lebih;
- Bahwa sesampainya di bengkel, Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon meminta untuk mengubah warna bak dan velg;
- Bahwa sebelum bertemu dengan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto, Saksi lebih dulu bertemu dengan Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon;
- Bahwa Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon memberitahukan mengenai kesediaan uang untuk beli mobil tersebut sewaktu Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon membawa sepeda motor ke bengkel;
- Bahwa waktu itu Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon datang untuk men-deco motor Astrea Grand, dengan ongkos Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi jadi men-deco mobil pick up tersebut dengan ongkos sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dari Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon kemudian Saksi transfer kepada Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki;
- Bahwa Saksi kenal dekat dengan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto dan Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki sejak tahun 2018;
- Bahwa yang Saksi tahu selain polisi, Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto juga menjual kendaraan bekas;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya bagaimana kondisi mobil dan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan mengenai asal usul mobil atau sepeda motor yang dibawa ke bengkel Saksi untuk dicat;

Halaman 37 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak Saksi dengan mobil pick up warna hitam tersebut itu sekitar 10 (sepuluh) meter, pada malam hari dan cuaca agak mendung;
- Bahwa Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon hanya mengecat sepeda motor saja, dan tidak pernah mengecat mobil;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah dari Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan mobil;
- Bahwa pukul 02.00 WIB Saksi ditelepon oleh Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto dan Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki, pada saat itu Saksi bersama dengan Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon, dan Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon yang menerima STNK mobil tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat nomor polisi pick up Gran Max tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat STNK pick up Gran Max tersebut pada saat dipegang oleh Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon;
- Bahwa selesai pengerjaan deco tersebut sekitar satu hari;
- Bahwa uang pembelian mobil ditransfer oleh Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon kepada rekening BRI milik Saksi pada siang hari;
- Bahwa Saksi membenarkan Rekening koran milik Saksi dan Foto mobil Daihatsu Gran Max yang sudah di-deco;
- Bahwa Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon tidak kenal dengan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto;
- Bahwa sewaktu pertama kali dihubungi oleh Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto tanggal 27 November 2024, tujuannya adalah untuk menjual mobil;
- Bahwa posisi Terdakwa agak jauh dari mobil;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melepas sticker dan ciri-ciri mobil;
- Bahwa yang memberitahukan letak kunci mobil adalah Terdakwa;
- Bahwa uang yang Saksi terima dari Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon sejumlah Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 38 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki yang menghubungi Saksi tanggal 28 November 2024 pukul 02.00 WIB dan menyampaikan bahwa barang yang ada di pick up warna hitam tersebut sudah selesai dipindahkan;
- Bahwa setelah itu Saksi ada mengirimkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki;
- Bahwa sewaktu mengerjakan deco mobil pick up tersebut, Saksi dibantu rekan-rekan di bengkel;
- Bahwa waktu itu sudah tidak ada nomor polisi di pick up Gran Max tersebut;
- Bahwa setelah selesai di deco, mobil tersebut dibawa oleh Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah mobil tersebut sudah dipasang nomor polisi atau belum pada waktu dibawa oleh Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon;
- Bahwa Terkait BAP Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto, dan Saksi menyampaikan tidak paham istilah mobil patahan yang disampaikan oleh Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto dalam keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah mobil DA 8632 adalah mobil yang sama dengan yang Saksi deco;
- Bahwa terkait perubahan nomor polisi, yang mengubah nomor polisi adalah Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan keberadaan BPKB mobil tersebut kepada Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto, dan Saksi juga tidak ada menjelaskan keberadaan BPKB mobil tersebut kepada Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon;
- Bahwa bila yang Saksi perhatikan, mobil pick up Gran Max tersebut keluaran tahun 2020-an;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto bagaimana harga mobil pick up Gran Max baru tersebut bisa sangat murah;
- Bahwa Saksi baru satu kali berkomunikasi terkait permintaan mobil dengan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto;

Halaman 39 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada mensyaratkan apakah mobil yang dicari tersebut memiliki surat kendaraan atau tidak, karena Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon hanya menyampaikan meminta mobil murah;
- Bahwa selain Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon, tidak ada orang lain yang meminta untuk mencari mobil kepada Saksi;
- Bahwa upah Saksi dari penjualan mobil tersebut langsung Saksi potong dari jumlah uang yang Saksi terima dari Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon;
- Bahwa upah tersebut diberikan oleh Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan tengah malam tersebut baru sekali Saksi lakukan terkait transaksi jual beli kendaraan;
- Bahwa keterangan Poin 8 BAP Saksi, dan Saksi menyatakan keterangan Saksi dalam BAP tersebut tidak benar, yang benar hanya sering menawarkan tetapi tidak pernah Saksi hiraukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan bahwa tidak benar Terdakwa memberikan kunci dan STNK kepada Saksi atas keberatan tersebut, karena Terdakwa tidak memberikan, tetapi menunjukkan letak kunci tersebut;

3. Mardi Prastyant Alias Pras Bin Kardiyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polresta Palangka Raya dan Polda Kalimantan Tengah;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan penyidik tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto, dihadapkan di persidangan karena perkara pembunuhan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto cukup lama sejak akhir tahun 2019, karena Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto yang

Halaman 40 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menampung Saksi, sampai kemudian Saksi menikah dan membantu biaya hidup Saksi;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tetapi tahu karena pernah datang ke lapak Saksi;
- Bahwa terakhir kali Saksi bertemu dengan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto dan Terdakwa, tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 23.00 WIB pada waktu Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto dan Terdakwa datang ke lapak pentol Saksi di Jalan Temanggung Tilung 6;
- Bahwa waktu itu Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto dan Terdakwa datang menggunakan mobil Brio warna putih;
- Bahwa selain Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto dan Terdakwa, juga ada Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki di dalam mobil;
- Bahwa Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki merupakan istri Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto;
- Bahwa waktu itu Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa ada carteran mobil;
- Bahwa sebelumnya Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto dan Terdakwa belum pernah mencarter mobil pada Saksi;
- Bahwa Saksi ada menanyakan tujuan carteran mobil tersebut, dan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto jawab carter mobil untuk mengirim barang ke Sampit, dan waktu tanya apakah tidak mencarter;
- Bahwa kemudian Saksi yang mencarikan mobil pick up di pinggir jalan bersama dengan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto dan Terdakwa serta Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki;
- Bahwa akhirnya Saksi menemukan pick up tersebut dengan sopir Mang Miing, lalu kami nego dan disepakati dengan harga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu kami bersama-sama pergi ke lokasi mobil pick up Gran Max warna hitam tersebut di Jalan Tingang dan melihat mobil pick up warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil pick up warna hitam tersebut dalam kondisi amblas;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan nomor polisi mobil tersebut, tetapi yang Saksi lihat ada barang dan tertutup terpal;
- Bahwa pada waktu itu Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto meminta tolong kepada Saksi untuk mengiringi pengantaran barang tersebut ke Sampit dengan menggunakan mobil milik Saksi;
- Bahwa Saksi ada diperlihatkan kuitansi-kuitansi barang;
- Bahwa setelah melihat barang-barang tersebut, ternyata Mang Miing menolak dengan alasan mobilnya tidak memiliki keranjang sehingga tidak bisa mengangkut barang;
- Bahwa kemudian Saksi mencari mobil lagi dan menemukan mobil pick up warna putih di Simpang Hiu Putih dan akhirnya disepakati harga;
- Bahwa Saksi tidak melihat proses pemindahan barang dari pick up warna hitam ke pick up warna putih;
- Bahwa Saksi sempat tersinggung dengan ucapan Terdakwa sehingga kemudian Saksi pulang ke rumah. Lalu sekitar pukul 02.00 WIB Saksi dihubungi kembali dan disampaikan bahwa barang sudah selesai dipindahkan, dan Saksi tinggal berangkat saja mengiringi pengantaran barang tersebut;
- Bahwa pada saat proses pengantaran, sopir pick up warna putih berhenti di jalan besar di Kasongan, dan sopir tersebut mengatakan bahwa pengantaran hanya sampai Kasongan saja. Selanjutnya, Saksi menghubungi Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto dan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto mengatakan agar Saksi menghubungi nomor yang ada di kuitansi, tetapi saat Saksi hubungi tetapi tidak ada respon. Kemudian, Saksi pergi ke rumah mertua Saksi yang berada di Hampangin Kasongan karena anak Saksi sudah menangis, dan di rumah mertua Saksi tersebut lalu Saksi kembali menghubungi semua nomor yang ada dalam nota, tetapi sama sekali tidak ada respon. Lalu barang tersebut Saksi titipkan di rumah mertua Saksi, dan setelah itu Saksi pulang ke Palangka Raya;
- Bahwa awalnya Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto memberikan uang sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua

Halaman 42 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk



ratus ribu rupiah) kepada Saksi, lalu sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi berikan untuk upah pick up, dan sisanya untuk Saksi dan Saksi mendapatkan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak tahu dibawa ke mana mobil pick up warna hitam tersebut;
- Bahwa setelah barang tersebut diantarkan, Saksi tidak ada lagi dihubungi oleh Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan uang dari Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto secara tunai, tetapi Saksi ada ditransfer uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening istri Saksi, tetapi Saksi tidak tahu siapa yang mentransfer;
- Bahwa benar ada pemilik mobil pick up warna hitam datang ke tempat Saksi menanyakan mobil pick up tersebut, dan waktu itu ada memperlihatkan foto pick up warna hitam, tetapi Saksi mengatakan tidak berani memastikan apakah mobil tersebut merupakan mobil yang sama karena Saksi melihat mobil tersebut sebelumnya pada malam hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto juga memiliki bisnis jual beli mobil dan sepeda motor;
- Bahwa setelah berkeluarga, Saksi jarang berkunjung ke rumah Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto karena sehari-hari Saksi bekerja berjualan pentol;
- Bahwa pada waktu diminta untuk mencari mobil, Saksi bantu mencarikan, tetapi kemudian yang menemukan dan memberhentikan mobil sewaan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang mengarahkan dan memberikan upah mobil tersebut sampai ke Sampit adalah Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengantarkan barang tersebut sampai ke Sampit karena Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto menyampaikan bahwa pemilik barang akan mengambil barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian barang tersebut atas perintah Saksi Anton Kurniawan Stiyo alias Anton bin Supriyanto, Saksi turunkan di pinggir jalan di Kereng Pangi untuk diambil oleh pemiliknya dari Sampit;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang tersebut di Kereng Pangi untuk dibawa ke Sampit;
- Bahwa Saksi membenarkan foto pick up Gran Max yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan merupakan mobil yang amblas di Jalan Tingang;
- Bahwa Saksi menyaksikan proses rekonstruksi yang dilakukan di Polda Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada bantahan dari Saksi Anton Kurniawan Stiyo alias Anton bin Supriyanto dan Terdakwa pada waktu proses rekonstruksi tersebut;
- Bahwa proses dari Saksi Anton Kurniawan Stiyo alias Anton bin Supriyanto meminta Saksi mengantarkan barang sampai dengan barang tersebut Saksi turunkan di pinggir jalan di Kereng Pangi sekitar kurang lebih 24 jam;
- Bahwa sopir pick up tersebut mengatakan bahwa barang hanya diantar sampai dengan Kasongan, dan Saksi jawab bahwa sepengetahuan Saksi barang tersebut sampai Sampit;
- Bahwa yang mengatakan barang tersebut diantar ke Sampit adalah Saksi Anton Kurniawan Stiyo alias Anton bin Supriyanto;
- Bahwa yang berinisiatif untuk menurunkan barang tersebut di Kereng Pangi adalah Saksi Anton Kurniawan Stiyo alias Anton bin Supriyanto;
- Bahwa Saksi tahu barang tersebut sudah diambil di Kereng Pangi dan diantarkan ke tujuan pada saat di penyidik;
- Bahwa Saksi lupa kapan pertama kali Saksi diperiksa di Polresta Palangka Raya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak ada mendengar kabar penemuan mayat di Kasongan;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa tanggal 10 Desember 2024 Terdakwa Alias Heri Bin Alm. Mulyono ada melaporkan kejadian pembunuhan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah yang mendatangi Saksi adalah petugas Polres atau Polda karena jumlahnya banyak, setelah itu Saksi dibawa ke Polresta;

Halaman 44 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada dibawa oleh polisi ke Kasongan;
- Bahwa kemudian Saksi ada bertemu dengan Terdakwa Alias Heri Bin Alm. Mulyono dan Terdakwa di Polresta Palangka Raya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu alasan Saksi dibawa ke Polresta, tetapi setelah dijelaskan oleh petugas mengenai kasus pencurian dan pembunuhan, baru Saksi tahu;
- Bahwa petugas juga ada menyampaikan bahwa nomor Handphone Saksi ada menghubungi Apoy Cargo, dan Saksi jelaskan kepada penyidik bahwa Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengantar barang;
- Bahwa pada malam hari di Jalan Tingang tersebut, Terdakwa dan Terdakwa Alias Heri Bin Alm. Mulyono sama-sama banyak bicara;
- Bahwa pada proses pengantaran barang tersebut, yang sering berhubungan dengan Saksi hanya Terdakwa, dan Terdakwa Alias Heri Bin Alm. Mulyono tidak ada;
- Bahwa dalam BAP Terdakwa, Terdakwa menyuruh Saksi membuang sim card, dan Saksi membenarkan, tetapi Saksi tidak tahu tujuannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan bahwa yang sebenarnya lebih banyak berkomunikasi dengan Saksi adalah Saksi Anton Kurniawan Setyanto Alias Anton Bin Supriyanto;

4. Sidah binti Jamri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dan tertuang dalam BAP penyidik tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengerti, dihadirkan sehubungan dengan perkara pembunuhan korban;
- Bahwa korban dalam perkara ini adalah suami Saksi dan telah menjalani hidup dalam rumah tangga selama 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa korban bernama Saudara Budiman Arisandi;
- Bahwa Saksi memiliki anak 3 orang berusia 10 tahun, 8 tahun, dan 6 tahun;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan korban Budiman Arisandi Selasa malam sekitar pukul 24.00 WITA, tanggal 26 November

Halaman 45 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 pada waktu korban hendak berangkat dari Banjarmasin menuju Pangkalan Bun;

- Bahwa pada saat itu tujuan korban Budiman Arisandi adalah untuk mengantarkan barang;
- Bahwa korban Budiman Arisandi bekerja sebagai sopir ekspedisi;
- Bahwa kendaraan yang digunakan oleh korban Budiman Arisandi adalah Daihatsu Gran Max warna hitam dengan nomor Polisi DA 8632 JK;
- Bahwa korban Budiman Arisandi menggunakan mobil 3 bulan sejak bulan Agustus;
- Bahwa mobil tersebut milik Saksi Guskawarman Als Agus Bin Kadir (Alm);
- Bahwa korban Budiman Arisandi bekerja dengan Saksi Guskawarman Als Agus Bin Kadir (Alm);
- Bahwa terakhir kali korban Budiman Arisandi mengenakan kaos biru malam dan celana selutut warna biru keunguan;
- Bahwa korban Budiman Arisandi pamit untuk pergi ke Pangkalan Bun;
- Bahwa setelah berangkat, korban Budiman Arisandi ada menelepon pagi harinya sekitar pukul 07.00 WITA dan menginformasikan baru bangun tidur di warung makan di Tumbang Nusa;
- Bahwa korban Budiman Arisandi menghubungi Saksi di Tumbang Nusa dengan menggunakan telepon dan video call, pada waktu video call di Tumbang Nusa, korban Budiman Arisandi dalam kondisi ceria dan bercanda dengan teman-temannya;
- Bahwa barang yang dibawa oleh korban Budiman Arisandi adalah obat-obat medis yang akan dibawa ke rumah sakit di Pangkalan Bun;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 WITA korban Budiman Arisandi kembali menghubungi Saksi dan meminta untuk dikirimkan barcode pertamina karena ingin mengisi bensin, dan itu terakhir kali korban menghubungi Saksi;
- Bahwa korban Budiman Arisandi tidak menyimpan barcode pertamina karena korban baru saja mengganti handphone;

Halaman 46 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu korban Budiman Arisandi masih belum sampai Kasongan, tetapi Saksi tidak tahu pasti di mana korban Budiman Arisandi pada waktu itu;
- Bahwa setelah itu Saksi tidak bisa menghubungi korban Budiman Arisandi lagi;
- Bahwa Saksi mendapatkan kabar setelah awalnya tanggal 7 Desember 2024 sekitar pukul 09.00 WITA Saksi dikirimkan foto penemuan jenazah oleh Saksi Guskawarman Als Agus Bin Kadir (Alm);
- Bahwa Saksi Guskawarman Als Agus Bin Kadir (Alm) mengirimkan 2 foto, foto pertama berupa penampakan jenazah di semak-semak, dan foto kedua jenazah berada di rumah sakit dan wajah sudah berupa tengkorak, dengan masih mengenakan pakaian, yang Saksi lihat tengkorak tersebut berlubang;
- Bahwa melihat pakaian korban Budiman Arisandi, Saksi langsung mengetahui bahwa jenazah tersebut adalah suami Saksi yaitu Saudara Budiman Arisandi;
- Bahwa tanggal 28 November 2024 pagi, Saksi sudah ada menelepon Saksi Guskawarman Als Agus Bin Kadir (Alm) untuk menanyakan keberadaan korban Budiman Arisandi, tetapi Saksi Guskawarman Als Agus Bin Kadir (Alm) juga tidak mengetahui keberadaan Korban Budiman Arisandi, selanjutnya mulai mencari tahu keberadaan Korban Budiman Arisandi, termasuk meminta bantuan dari rekan Saksi Guskawarman Als Agus Bin Kadir (Alm) yang ada di Sampit dan Pangkalan Bun, tetapi belum ada informasi;
- Bahwa sebelum mengetahui penemuan jenazah korban Budiman Arisandi tersebut, Saksi dan Saksi Guskawarman Als Agus Bin Kadir (Alm) sudah ada melaporkan ke Polisi di Banjarmasin dan Katingan, tetapi waktu itu tidak ada perkembangan;
- Bahwa setelah Saksi Guskawarman Als Agus Bin Kadir (Alm) mengirimkan foto tersebut, ada polisi dari Polres Katingan yang menghubungi Saksi dan menginformasikan ada penemuan jenazah;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat jenazah korban Budiman Arisandi, karena sudah dimakamkan oleh pihak kepolisian dan rumah sakit di Palangka Raya pada Sabtu, 7 Desember 2024 sore hari;
- Bahwa tidak ada keluarga yang hadir pada pemakaman tersebut dan pihak keluarga sudah menyetujui kalau suami Saksi dimakamkan di Palangka Raya;

Halaman 47 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa polisi dari Polres Katingan ada mengabarkan pada saat Korban Budiman Arisandi akan dimakamkan, tetapi Saksi dan pihak keluarga tidak ada yang bisa datang;
- Bahwa selain membawa handphone, korban Budiman Arisandi juga ada membawa uang jalan, ATM, SIM, dan lain-lain di dalam dompet;
- Bahwa uang tunai yang dibawa oleh korban Budiman Arisandi sekitar lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut berasal dari tempat korban Budiman Arisandi bekerja;
- Bahwa barang-barang milik korban Budiman Arisandi tersebut tidak ada ditemukan sampai saat ini;
- Bahwa sebelumnya korban Budiman Arisandi juga bekerja sebagai sopir ekspedisi di tempat lain;
- Bahwa korban Budiman Arisandi tidak memiliki gaji bulanan, dan mendapatkan uang apabila berangkat mengantar barang;
- Bahwa biasanya korban Budiman Arisandi bila berangkat Rabu malam, maka Minggu pagi sudah tiba kembali di rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Korban Budiman Arisandi selalu berangkat sendiri;
- Bahwa mobil yang digunakan Korban Budiman Arisandi untuk berangkat selalu Daihatsu Gran Max warna hitam tersebut;
- Bahwa Daihatsu Gran Max warna hitam tersebut baru keluar, surat menyurat seperti STNK dan KIR sudah ada, tetapi BPKB belum ada karena belum lunas;
- Bahwa terakhir kali Saksi menghubungi Korban Budiman Arisandi pukul 16.00 WITA, tetapi handphone Korban Budiman Arisandi sudah tidak aktif;
- Bahwa Saksi ada diberitahukan oleh Saksi Guskawarman Als Agus Bin Kadir (Alm) bahwa ada penemuan barang di pinggir jalan di daerah Kereng Pangi;
- Bahwa Saksi tidak ada diperlihatkan barang bukti mobil Daihatsu Gran Max oleh Polisi pada waktu pemeriksaan di hadapan penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan foto korban, pakaian korban, mobil yang dipakai korban;

Halaman 48 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk



- Bahwa yang Saksi tahu dari kabar berita, penyebab korban Budiman Arisandi ditembak di bagian kepala;
- Bahwa yang Saksi tahu, yang menembak Korban Budiman Arisandi adalah Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto;
- Bahwa yang Saksi tahu, pekerjaan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto adalah seorang polisi;
- Bahwa Saksi ada mendengar bahwa Terdakwa melaporkan kejadian penembakan tersebut ke kepolisian;
- Bahwa Saksi mendengar kabar Terdakwa melaporkan kejadian tersebut tanggal 11 Desember 2024, setelah penemuan jenazah;
- Bahwa yang Saksi ketahui saat ini, Terdakwa merupakan seorang sopir online Maxim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di mana posisi mobil Daihatsu Gran Max tersebut pada saat ini;
- Bahwa yang Saksi ketahui barang yang ada di mobil Daihatsu Gran Max tersebut saat ini sudah sampai ke tujuan;
- Bahwa Saksi pernah membuat postingan di media sosial pada waktu mencari mobil Daihatsu Gran Max;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup;

5. Neneng Maulana Bin Kamijan Alm, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi sudah benar;
- Bahwa korban Budiman Arisandi merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kabar bahwa Korban Budiman Arisandi telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, setelah diperlihatkan foto jenazah korban Budiman Arisandi oleh Saksi Sidah binti Jamri pada tanggal 7 Desember 2024 sore hari;
- Bahwa pada waktu itu Saksi Sidah binti Jamri menginformasikan bahwa Korban Budiman Arisandi telah ditemukan, dan setelah melihat foto jenazah tersebut Saksi langsung yakin bahwa jenazah tersebut adalah Korban Budiman Arisandi karena ada ciri



khusus ada tubuh Korban Budiman Arisandi yaitu siku tangan sebelah kanan ada tanda bundar;

- Bahwa sebelumnya Saksi Sidah binti Jamri ada bercerita sedang mencari Korban Budiman Arisandi;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan pemakaman Korban Budiman Arisandi dan saat itu Saksi dan keluarga sudah setuju kalau korban dimakamkan di Palangka Raya;
- Bahwa pekerjaan Korban Budiman Arisandi adalah sopir, tetapi Saksi tidak tahu sopir apa;
- Bahwa yang Saksi ketahui sebelum kejadian, Saksi Sidah binti Jamri juga sudah bekerja;
- Bahwa saat ini untuk mencukupi kebutuhan hidup dari istri Korban Budiman Arisandi yaitu Saksi Sidah binti Jamri;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada perhatian dari pihak tempat Korban Budiman Arisandi bekerja kepada keluarga dari korban setelah kejadian;
- Bahwa korban Budiman Arisandi merupakan anak ketiga;
- Bahwa selama berkeluarga, bertemu dengan Saksi hanya dalam waktu-waktu tertentu atau satu tahun sekali pada waktu lebaran;
- Bahwa selama ini Saksi tidak pernah mendengar ada cekcok dalam rumah tangga Korban Budiman Arisandi dan Saksi Sidah binti Jamri;
- Bahwa pada waktu diperlihatkan foto, Saksi bisa memastikan bahwa foto tersebut adalah anak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab anak Saksi meninggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa melaporkan kepada pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup;

6. Guskawarman alias Agus bin Kadir (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan di penyidik dan keterangan Saksi sudah benar semua;
- Bahwa korban Budiman Arisandi bekerja baru 4 bulan;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah jasa angkutan dan ekspedisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sama dengan ekspedisi sekitar 8 tahun;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan korban Budiman Arisandi, tetapi baru kerja sama sekitar 4 bulan;
- Bahwa terakhir kali Saksi melakukan kontak dengan korban Budiman Arisandi pada malam hari saat memuat barang;
- Bahwa korban Budiman Arisandi berangkat menggunakan Daihatsu Gran Max warna hitam dengan nomor polisi DA 8632 JK, milik Saksi;
- Bahwa korban Budiman Arisandi berangkat setiap Minggu untuk mengantarkan barang dengan tujuan Palangka Raya, Kasongan, Sampit dan Pangkalan Bun;
- Bahwa barang yang diantarkan adalah obat-obatan dan alat medis;
- Bahwa upah untuk sekali pengantaran adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sudah termasuk dengan bensin;
- Bahwa Saksi mendapatkan kabar keesokan harinya dari rekan korban yang pergi beriringan dengan korban Saudara Budiman Arisandi, yang menyampaikan bahwa korban Budiman Arisandi tidak bisa dihubungi, tidak lama kemudian Saksi Fredy Sunnanta bin Endek Jaya Rimba (Alm) juga menghubungi Saksi menyampaikan barang tidak sampai, dan Saksi Fredy Sunnanta bin Endek Jaya Rimba (Alm) juga berusaha menghubungi korban Budiman Arisandi;
- Bahwa yang mengetahui awal menemukan foto barang adalah Saksi Fredy Sunnanta bin Endek Jaya Rimba (Alm);
- Bahwa keesokan harinya Saksi mengantarkan barang ke Pangkalan Bun, dan saat sampai di Polsek Bukit Batu, Saksi singgah untuk menanyakan keberadaan barang. Namun, petugas menyarankan agar Saksi melaporkan ke Polsek Katingan Hilir karena posisi barang di Kereng Pangi termasuk wilayah hukum Polres Katingan, kemudian, Saksi berangkat ke Kasongan dan singgah di Polsek Katingan Hilir untuk melapor. Selanjutnya, Saksi kembali mendapatkan foto barang, dan Saksi tunjukkan kepada Saudara Julian dari Polsek;
- Bahwa barang yang sampai dalam keadaan lengkap, tetapi ada sebagian yang rusak karena terkena air;
- Bahwa barang tersebut diantarkan dengan tujuan Sampit dan Pangkalan Bun;

Halaman 51 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu mengantarkan barang ke tujuan, Saksi belum mendapatkan kabar mengenai keberadaan mobil yang dipakai oleh korban;
- Bahwa saat di Palangka Raya, Saksi berniat melaporkan kehilangan mobil, tetapi ternyata Saksi langsung dijadikan saksi karena mobil sudah ditemukan, dan ada penemuan jenazah korban Budiman Arisandi;
- Bahwa Saksi lebih dulu mendapatkan kabar penemuan jenazah Korban Budiman Arisandi, baru kabar mengenai keberadaan mobil;
- Bahwa korban Budiman Arisandi ditemukan di daerah Hampangin;
- Bahwa awalnya Saksi tidak langsung memberikan kabar penemuan jenazah korban Budiman Arisandi kepada Saksi Sidah binti Jamri, karena diminta oleh pihak kepolisian agar jangan dulu memberitahukan penemuan jenazah tersebut agar Saksi Sidah binti Jamri tidak terkejut;
- Bahwa Saksi diminta untuk mengenali jenazah karena sebelumnya Saksi sudah pernah membuat laporan;
- Bahwa Saksi tidak ikut pemakaman, dan hanya sempat ziarah pada saat Saksi lewat Palangka Raya setelah mengantarkan barang;
- Bahwa Polisi ada memberitahukan bahwa mobil sudah ditemukan, tetapi tidak disampaikan dari siapa dan di mana ditemukan, namun pihak Polisi menyampaikan bahwa mobil tersebut sudah dijual;
- Bahwa mobil Daihatsu Gran Max tersebut sudah keluar nomor polisinya;
- Bahwa nomor Polisi yang digunakan pada saat korban Budiman Arisandi berangkat memang benar nomor Polisi asli;
- Bahwa benar BPKB belum keluar karena masih kredit;
- Bahwa Saksi pernah menemui Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyo, karena berdasarkan gambar yang dikirimkan oleh Saksi Fredy Sunnanta bin Endek Jaya Rimba (Alm), lalu bos di Banjarmasin membantu mencari karena ada profil Polisi, kemudian, ada rekan Saksi di Palangka Raya yang kenal dengan Polisi yang ingin membantu, lalu rekan Saksi tersebut menyampaikan bahwa Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyo bukan anggota Polisi;
- Bahwa pada waktu bertemu dengan Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyo, Saksi ada menanyakan mengenai barang tersebut,

Halaman 52 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyoно menceritakan bahwa awalnya ada orang yang ingin diantarkan barang paketan namun tidak jadi;

- Bahwa selama ini korban Budiman Arisandi tidak pernah meminta kepada orang lain untuk mengantarkan barang yang ditugaskan kepada korban tersebut;

- Bahwa Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyoно mengatakan bahwa ia tidak kenal dengan orang yang menyuruh Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyoно mengantarkan barang tersebut;

- Bahwa waktu itu Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyoно tidak ada menyebutkan nama Terdakwa dan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto;

- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyoно melalui pesan Whatsapp sekitar tanggal 28 November 2024, tetapi tidak ada yang melalui telepon;

- Bahwa Saksi lupa kapan bertemu dengan Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyoно;

- Bahwa Saksi bertemu dengan Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyoно setelah mengantarkan barang ke Pangkalan Bun;

- Bahwa Saksi mengambil barang tersebut tanggal 1 Desember 2024, dan langsung mengantarkan ke Pangkalan Bun;

- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyoно siapa sopir yang membawa barang tersebut, dan Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyoно mengatakan tidak kenal;

- Bahwa Saksi melaporkan ke Polsek Katingan Hilir tanggal 29 November 2024 dan diterima oleh Saudara Julian, dan waktu itu Saudara Julian belum ada berkomunikasi dengan Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyoно;

- Bahwa waktu Saksi melapor, jenazah korban Budiman Arisandi belum ditemukan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang-barang yang bawa oleh korban Budiman Arisandi dan ditemukan di Kereng Pangi yang disebutkan di dalam BAP;

- Bahwa sejak bulan Agustus sampai dengan sebelum kejadian, proses pengantaran barang berlangsung dengan aman;

Halaman 53 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti Mobil Daihatsu Gran Max;
- Bahwa mobil Daihatsu Gran Max tersebut bukan mobil bodong, dan ada surat-menyuratnya;
- Bahwa sewaktu Saksi mengirimkan foto tersebut kepada Saksi Sidah binti Jamri, Saksi belum tahu penyebab kematian Korban Budiman Arisandi;
- Bahwa waktu itu Saksi diberitahu bahwa Korban Budiman Arisandi ditembak di bagian kepala oleh Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto;
- Bahwa yang Saksi dengar Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto merupakan anggota Polisi;
- Bahwa Saksi juga ada mendengar nama Terdakwa yang merupakan sopir dari Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto;
- Bahwa Saksi ada mendengar informasi bahwa mobil Daihatsu Gran Max tersebut sudah dijual, tetapi saat ini sudah disita oleh Polda;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membeli mobil tersebut;
- Bahwa Saksi ada mendengar mobil tersebut ada dimodifikasi, selain itu nomor polisinya juga sudah diganti menjadi DR, tetapi Saksi lupa nomornya;
- Bahwa mobil Saksi tersebut keluaran tahun 2024;
- Bahwa nilai mobil tersebut saat ini sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa biasanya korban Budiman Arisandi berangkat mengantarkan barang pada hari Selasa, dan tiba hari Rabu;
- Bahwa waktu itu Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono mengatakan mengantarkan barang, dan bukan mengawal barang;
- Bahwa Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono mengatakan handphone miliknya dibawa orang yang membawa barang, dan bukan dibuang;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa yang melaporkan kejadian penemuan jenazah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

7. Fredy Sunannta bin Endek Jaya Rimba (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 54 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi sudah benar semua;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai ekspedisi Apoy di Sampit, yang bergerak di bidang farmasi;
- Bahwa Saksi bekerja sama dengan Saksi Guskawarman alias Agus bin Kadir (Alm) yang merupakan vendor carteran untuk pengantaran barang;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan korban Budiman Arisandi, hampir seminggu sekali;
- Bahwa korban Budiman Arisandi selalu menggunakan mobil Daihatsu Gran Max warna hitam;
- Bahwa biasanya korban Budiman Arisandi sampai dalam waktu sehari, bila hari ini berangkat maka sampainya keesokan harinya sekitar pukul 16.00 WIB atau 17.00 WIB;
- Bahwa barang yang dibawa korban Budiman Arisandi tanggal 27 November 2024, namun sesuai waktu Saksi belum menerima barang ekspedisi;
- Bahwa sebelum menanyakan kepada Saksi Guskawarman alias Agus bin Kadir (Alm), Saksi lebih dulu menanyakan kepada perwakilan Apoy di Banjarmasin dan menanyakan siapa yang bertugas mengantarkan barang ke Sampit, dan dijawab bahwa yang mengantarkan adalah korban Budiman Arisandi, selanjutnya, Saksi mencoba menghubungi korban Budiman Arisandi, tetapi tidak aktif, lalu Saksi menghubungi Saksi Guskawarman dan menanyakan mengapa korban Budiman Arisandi belum tiba, dan Saksi Guskawarman menyatakan akan menelusuri keberadaan korban Budiman Arisandi;
- Bahwa keesokan harinya Saksi mendapatkan pesan dari nomor tidak dikenal yang memberitahukan keberadaan barang tersebut di suatu lokasi, tetapi tidak Saksi respon, lalu Saksi memberitahukan pesan tersebut kepada Saksi Guskawarman alias Agus bin Kadir (Alm), dan Saksi Guskawarman alias Agus bin Kadir (Alm) kemudian berkomunikasi dengan nomor tersebut dan mencari barang tersebut;
- Bahwa setelah barang tersebut ditemukan, lalu Saksi Guskawarman alias Agus bin Kadir (Alm) sendiri yang mengantarkan

Halaman 55 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang tersebut kepada Saksi pada tanggal 1 Desember 2024 sekitar pukul 21.00 WIB;

- Bahwa tidak ada barang yang hilang atau rusak, hanya ada beberapa barang yang dalam keadaan basah;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak ada menanyakan keberadaan korban Budiman Arisandi dan mobil karena Saksi hanya fokus pada barang;
- Bahwa barang sudah Saksi distribusikan ke tempat yang dituju, dan tidak ada komplain maupun permintaan ganti rugi dari pihak penerima barang;
- Bahwa korban Budiman Arisandi sudah memiliki jadwal pasti dalam pengantaran barang setiap minggunya;
- Bahwa selama ini korban Budiman Arisandi bekerja dengan baik;
- Bahwa perkiraan nilai barang yang diantar oleh korban Budiman Arisandi pada saat kejadian sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa barang-barang yang ada di mobil tersebut antara lain obat-obatan dan alat kesehatan;
- Bahwa biasanya Korban Budiman Arisandi berangkat mengantarkan barang pada hari Selasa, dan tiba hari Rabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

8. Lis Margaretha anak dari (alm) Ace Sulaiman, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan Saksi, sudah benar semua;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik toko variasi mobil Lunuk Ramba Motor di Jalan Cilik Riwut Kilometer 1,5 Palangka Raya;
- Bahwa Saksi mengerti, dihadirkan sehubungan dengan perkara pembunuhan;
- Bahwa datang mobil datang ke toko variasi milik Saksi pada hari Kamis, 28 November 2024 sekitar pukul 17.30 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa apakah yang datang apakah Terdakwa dan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto atau bukan karena waktu itu sudah sore hari menjelang magrib dan yang melayani adalah anak buah Saksi;
- Bahwa Saksi lupa mobil apa yang datang pada waktu itu, karena pada waktu itu sebenarnya toko sudah hendak tutup dan hanya menyelesaikan pekerjaan satu mobil, dan waktu itu mobil tersebut datang;
- Bahwa waktu itu orang yang membawa mobil tersebut ingin memasang sarung jok, lalu Saksi tanyakan kepada anak buah apakah masih mau mengerjakan, dan dijawab anak buah Saksi bersedia, namun, sewaktu diperiksa ternyata jok mobil tersebut dalam keadaan basah, kemudian, Saksi lihat sendiri dari jendela mobil tersebut dan memang jok tersebut dalam keadaan basah;
- Bahwa ada Saksi tanyakan bahwa jok mobilnya basah, dan dijawab oleh yang membawa mobil tersebut, bahwa mobil tersebut habis dicuci di sana, tetapi tidak menyebutkan di mana, lalu Saksi menyarankan agar orang tersebut melakukan komplain lebih dulu kepada tempat cuci, baru setelah itu sarung jok dipasang, tetapi orang yang membawa mobil tersebut tetap ingin diganti saat itu juga;
- Bahwa jok asli tidak diganti, tetapi hanya memasang sarung jok saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu setelah itu karena waktu itu Saksi langsung pulang;
- Bahwa harga jok tersebut lebih dari Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan biaya jasa dan karpet lupa;
- Bahwa yang dipasangi sarung jok adalah semua jok di dalam mobil tersebut;
- Bahwa ada aksesoris lain yang dibeli oleh orang yang membawa mobil tersebut yaitu alas kaki untuk dua baris kursi yang bisa dilepas pasang;
- Bahwa Saksi tidak ingat warna mobil;
- Bahwa pihak Saksi tidak mengganti apa pun dan hanya memasang sarung jok;
- Bahwa orang tersebut tidak ada memasang sticker;
- Bahwa Saksi baru tahu ada masalah setelah ada polisi datang dan menanyakan apakah bengkel kami ada memasang aksesoris. Lalu

Halaman 57 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk



petugas menginformasikan bahwa mobil tersebut ada kaitannya dengan kasus pembunuhan;

- Bahwa bengkel variasi milik Saksi tutup sekitar pukul 17.00 WIB;
- Bahwa pada saat mobil datang, Saksi tidak ada melihat keadaan mobil, namun setelah mendapat laporan bahwa mobil dalam keadaan basah baru Saksi melihat ke dalam melalui jendela;
- Bahwa pegawai Saksi yang ada di toko pada waktu itu berjumlah enam orang;
- Bahwa pembayaran biaya sarung jok tersebut dibayarkan secara tunai kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan dasbor;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa total biaya sejumlah Rp2.100.000,00, (dua juta seratus ribu rupiah), biaya jok ditambah biaya karpet tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

9. Syahrudin bin Saban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi sudah benar semua;
- Bahwa waktu itu Saksi dan 6 (enam) teman termasuk Saudara Om Us, Saudara Binjai, Saudara Carlos, Saudara Iman dan Saksi Muhammad Fahrudi bin Rusdiansyah telah mengejar mengganti sarung jok mobil Daihatsu Zigra pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekitar pukul 17.30 WIB;
- Bahwa yang mengerjakan mobil tersebut adalah Saksi dan teman-teman Saksi;
- Bahwa yang mengerjakan bagian depan kanan adalah Saudara Carlos, dan sebelah kiri depan adalah Saksi Muhammad Fahrudi bin Rusdiansyah;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa mengapa mobil dalam keadaan basah, dan dijawab oleh Terdakwa, bahwa mobil selesai dipakai membawa daging, lalu mobil tersebut habis dari tempat



pencucian dan sewaktu dicuci ternyata kaca jendela dalam keadaan terbuka;

- Bahwa Saksi tidak memperhatikan kondisi dashboard karena waktu itu Saksi mengerjakan bagian Tengah;
- Bahwa waktu pengerjaan mobil tersebut kurang lebih setengah jam;
- Bahwa penggantian karpet mobil tersebut atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat hal yang janggal di dalam mobil tersebut;
- Bahwa mobil tersebut dalam keadaan basah dari depan sampai belakang;
- Bahwa Saksi mengerjakan bagian tengah belakang, sedangkan Saksi Muhammad Fahrudi bin Rusdiansyah bagian depan kiri;
- Bahwa pada waktu mobil datang, hari sudah mulai gelap;
- Bahwa kondisi gelap tersebut yang membuat Saksi tidak bisa memperhatikan secara jelas warna mobil;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah ada kerusakan pada dashboard;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan warna dashboard;
- Bahwa pemasangan sarung jok tersebut tidak melepas kursi;
- Bahwa pemasangan karpet tidak ada melepas dasar mobil dan hanya melapis dengan keset kaki;
- Bahwa pemasangan jok mobil dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar Terdakwa menyampaikan mobil habis digunakan untuk membawa daging, tidak benar sarung jok basah semua, tetapi hanya pada bagian depan bagian kiri;

10. Muhammad Fahrudi bin Rusdiansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi sudah benar semua;



- Bahwa yang datang pada waktu itu adalah Terdakwa sendirian, sedangkan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto tidak ada datang pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekitar pukul 17.30 WIB;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan mengapa jok tersebut dalam keadaan basah, dan dijawab Terdakwa bahwa mobil tersebut habis dari tempat pencucian dan sewaktu dicuci ternyata kaca jendela dalam keadaan terbuka;
- Bahwa ada bau mobil, tetapi lebih kepada bau apek karena mobil dalam keadaan basah;
- Bahwa tidak ada bau amis di dalam mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat hal janggal di dalam mobil tersebut;
- Bahwa pemilik mobil tidak ada datang melihat-lihat sewaktu pengerjaan mobil sedang dilakukan, dan hanya duduk-duduk saja;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah pembawa mobil tersebut dalam keadaan gelisah atau tidak;
- Bahwa barang bukti keset Saksi tidak pernah melihat;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah ada kerusakan pada dashboard;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan warna dashboard;
- Bahwa pemasangan sarung jok tersebut tidak melepas kursi;
- Bahwa pemasangan karpet tidak ada melepas dasar mobil dan hanya melapis dengan keset kaki;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

11. Jariansyah bin Alfaisal Sulaiman Alm, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi sudah benar semua;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai masalah pembunuhan;
- Bahwa Saksi adalah telah menemukan jenazah bersama ponakan Saksi yang bernama Saksi Suryadi bin Idin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menemukan jenazah tersebut pada 6 Desember 2024 di parit yang ada di kebun sawit milik Saksi, yang berada di Jalan Mansyah AS Sayadi L Konom KM. 15 Arah Kasongan Palangka Raya Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa parit tersebut dibuat menggunakan excavator;
- Bahwa Saksi tidak setiap hari beraktivitas di kebun sawit tersebut;
- Bahwa jarak kebun dari rumah Saksi kurang lebih 15 (lima belas) kilometer;
- Bahwa Saksi kadang pergi sendiri, dan kadang bersama istri atau keponakan;
- Bahwa di kebun tersebut ada 2 buah pondok, 1 di depan dan 1 di belakang;
- Bahwa Saksi kadang berangkat pagi dan pulang sore, dan kadang menginap selama 2 atau 3 malam, pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi bersama dengan keponakan Saksi yaitu Saksi Suryadi bin Idin menuju ke lahan milik Saksi di Jalan Mansyah AS Sayadi L Konom KM. 15 Arah Kasongan-Palangka Raya Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan kendaraan mobil diantar oleh menantu Saksi, lalu Saksi bersama keponakan Saksi bekerja menebas lahan, dan saat itu memutuskan untuk bermalam di pondok depan di lahan, lalu pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 sekitar pukul 06.30 WIB, Saksi pergi menyusul keponakan Saksi ke pondok belakang, pada saat berjalan menuju ke pondok belakang mencium aroma busuk, akan tetapi pada saat itu Saksi hanya mengira itu adalah bangkai hewan yang mati disekitaran tempat itu saja, dan lalu Saksi lanjut berjalan untuk mendatangi keponakan Saksi yang sudah berada di lahan, lalu pada sore hari sekitar pukul 16.30 WIB dijemput menantu;
- Bahwa awalnya Saksi tidak berpikir bahwa bau tersebut adalah bau manusia;
- Bahwa Saksi bersama ponakan kembali datang ke kebun sawit pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 diantar oleh anak Saksi, dan menginap di lokasi tersebut;

Halaman 61 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi memanen sawit, dan sore harinya sekitar pukul 15.30 WIB Saksi kembali mencium bau busuk, dan awalnya Saksi melihat ada sesuatu di parit, dan Saksi mengira bahwa sesuatu tersebut adalah kantong plastic;
- Bahwa waktu itu Saksi ada melihat 1 sandal yang berjarak 7 sampai 8 meter dari jenazah tersebut, tetapi sandal tersebut bukan milik Saksi maupun keluarga Saksi;
- Bahwa waktu itu Saksi belum merasa curiga;
- Bahwa Saksi bisa memastikan bahwa sesuatu tersebut adalah jenazah pada waktu Saksi kembali lagi ke parit bagian depan kebun, dan melihat bahwa memang yang berada di parit tersebut adalah jenazah yang bagian kepala dan kakinya tertutup semak rumput;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak melihat bagaimana kondisi jenazah, tetapi Saksi melihat bahwa jenazah tersebut menggunakan celana pendek warna biru;
- Bahwa setelah melihat jenazah tersebut, yang Saksi lakukan adalah menelepon anak dan mengatakan bahwa telah menemukan jenazah di dalam parit;
- Bahwa yang melaporkan penemuan jenazah tersebut ke Polisi adalah anak Saksi;
- Bahwa kemudian 3 (tiga) anggota Polsek Katingan Hilir tiba di lokasi penemuan jenazah, dan mengambil foto jenazah;
- Bahwa setelah petugas dari Polsek Katingan Hilir tiba di lokasi, Saksi pulang ke rumah dan tidak melihat proses selanjutnya, karena tidak tahan melihat korban;
- Bahwa selama ini belum pernah ada kejadian di sekitar kebun Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu jenazah siapa yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui pelaku pembunuhan tersebut adalah Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto dan Terdakwa setelah diperiksa oleh Polisi;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto;
- Bahwa posisi mayat pada saat itu ditemukan dalam posisi terlentang di dalam parit sebelah kiri masuk jalan kebun sawit dan yang

Halaman 62 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlihat bagian dari bawah dada sampai kaki sebelah kiri hingga lutut saja, bagian tubuh mayat yang tidak terlihat tersebut dikarenakan tertutup semak belukar;

- Bahwa jarak kebun Saksi dari jalan besar sekitar 1.600 meter;
- Bahwa kondisi waktu itu sudah gelap;
- Bahwa Saksi membenarkan foto jenazah;
- Bahwa sampai sekarang Saksi belum mengetahui identitas jenazah tersebut;
- Bahwa pada waktu itu polisi juga tidak ada menyampaikan identitas jenazah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan jenazah tersebut dimakamkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dibawa ke mana jenazah tersebut dibawa;
- Bahwa Saksi ada diberitahu sewaktu di Polda bahwa jenazah tersebut adalah korban meninggal karena ditembak;
- Bahwa saat diperiksa di Polda, Saksi ada mendengar bahwa Terdakwa ada melaporkan kejadian tersebut ke Polres Palangka Raya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

12. Khairil Rahman alias Hairil Bin Rahmadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi sudah benar semua;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa, hari Kamis, tanggal 28 November 2024 pukul 15.00 WIB di tempat cuci Lapas Car Wash tempat Saksi bekerja;
- Bahwa waktu itu Saksi Terdakwa membawa 1 mobil Daihatsu Siga warna coklat, tetapi Saksi sudah lupa nomor polisinya;
- Bahwa Terdakwa datang sendiri;
- Bahwa sewaktu datang, Terdakwa berbicara ke Saudara Irvan;
- Bahwa yang mencuci mobil tersebut berjumlah 5 orang;
- Bahwa pada waktu Terdakwa datang, sebenarnya tempat cucian sudah hendak tutup;



- Bahwa kondisi luar mobil tersebut pada waktu datang agak bersih, tetapi kotor di bagian bawah;
- Bahwa waktu itu Terdakwa menyampaikan sehabis membawa korban kecelakaan lalu lintas di daerah Jabiren Kabupaten Pulang Pisau, dan korbannya meninggal;
- Bahwa waktu itu Terdakwa sendiri yang menyampaikan dan tidak ada yang menanyakan;
- Bahwa yang membersihkan bagian dalam adalah rekan Saksi, sedangkan pada hari itu Saksi bertugas di bagian kering yaitu bagian luar;
- Bahwa waktu itu di kursi sebelah kiri depan ada bercak darah yang sudah dalam keadaan kering;
- Bahwa bercak darah tersebut dari atas jok sampai ke bawah, di handle rem dan sisi pintu sebelah kiri sehingga banyak darah;
- Bahwa waktu itu karpet sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat ke bagian atas mobil karena fokus ke kursi;
- Bahwa perkiraan Saksi saat itu darah tersebut adalah darah korban kecelakaan;
- Bahwa waktu itu Terdakwa terlihat santai, tetapi sesekali terlihat termenung seperti memikirkan sesuatu;
- Bahwa bagian dalam mobil tersebut juga dicuci;
- Bahwa pencucian tersebut tidak sampai kering, dan sewaktu mobil keluar juga masih dalam keadaan basah dan ada air menetes;
- Bahwa waktu itu sudah disampaikan bahwa mobil tidak bisa kering kecuali dilepas, dan Terdakwa menjawab tidak apa-apa;
- Bahwa bagian sopir dan kursi tengah serta belakang tidak dicuci;
- Bahwa bagian dashboard kiri juga dibersihkan;
- Bahwa proses pencucian memakan waktu sekitar 1 (satu) jam;
- Bahwa setelah mobil selesai dicuci, kondisi hujan deras dan Terdakwa tetap pergi ke arah bundaran besar;
- Bahwa waktu itu Saksi ada mencium bau amis atau tidak sedap;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah datang mencuci mobil;
- Bahwa Saksi tidak ada membersihkan bagian dalam mobil;
- Bahwa Saksi tidak curiga pada waktu itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keesokan harinya ada pembicaraan apakah benar mobil tersebut digunakan untuk menolong orang kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Saksi melihat bercak darah sewaktu mengeluarkan barang-barang sebelum mobil dicuci;
- Bahwa darah ada di bagian sandaran jok;
- Bahwa Saksi melihat banyak darah yang keluar dari jok pada saat jok tersebut dibersihkan dengan menggunakan semprotan bertekanan tinggi;
- Bahwa karpet di bagian kiri depan sudah tidak ada, dan yang ada hanya di bagian sopir;
- Bahwa yang menaikkan mobil tersebut ke hydrolic adalah Saudara Irvan;
- Bahwa pencucian mobil dilakukan dari depan baru ke bagian dalam;
- Bahwa setelah selesai, ada diberikan pewangi di dalam mobil, tetapi bau tersebut masih belum hilang;
- Bahwa upah sejumlah Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) karena ada tambahan bersihkan bagian dalam;
- Bahwa Saksi membenarkan mobil yang cuci saat itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena upah cuci sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan tip cuci;

13. Mannan, di bawah sumpah pada pokok keterangannya sebagai berikut;

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mempunyai usaha bengkel variasi yaitu "PUPUTSTXKER" yang beralamat di Jl. G. Obos Induk samping Jl. Talenta dan berseberangan dengan Kaoraoke Afgan, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa tanggal 28 November 2024 sekitar pukul 18.00 WIB sehabis magrib, Terdakwa datang membawa mobil Daihatsu Siga, tetapi Saksi tidak ingat nomor polisinya;
- Bahwa mobil tersebut datang dalam keadaan bersih;

Halaman 65 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Terdakwa meminta dipasang sticker pada dashboard di bawah panel klik;
- Bahwa alasan Terdakwa memasang sticker karena mobil tersebut dipinjam dan dirusak temannya;
- Bahwa kondisi dashboard tersebut pada waktu itu seperti ada cekung;
- Bahwa waktu itu Saksi mencoba meratakan dashboard tersebut dengan memanaskan dan diketok menggunakan obeng;
- Bahwa yang kemudian memasang stiker adalah Saksi, tetapi yang melepas dan memasang dashboard adalah keponakan Saksi;
- Bahwa meratakan dashboard tersebut atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa dashboard tidak diganti;
- Bahwa waktu itu proses pemasangan sticker tidak sampai 1 (satu) jam;
- Bahwa waktu itu Saksi tidak ada mencium bau amis;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah datang ke toko milik Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan foto mobil yang diperlihatkan pada berkas perkara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat memberikan tip sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

14. I Made Sumena anak dari Made Suma Alm, di bawah sumpah pada pokok keterangannya sebagai berikut;

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi sudah benar semua;
- Bahwa Saksi bertugas di Bagian Logistik Polresta Palangka Raya;
- Bahwa Saksi bertugas di Bagian Logistik sudah sekitar 4 tahun;
- Bahwa tupoksi Saksi sebagai Kasubbag di Bagian Logistik adalah menginventarisasi merawat, memelihara dan menyalurkan perbekalan, peralatan, angkutan, senjata dan amunisi dinas Polresta Palangka Raya;

Halaman 66 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pistol yang digunakan oleh Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto dan di gunakan untuk pengamanan bank;
- Bahwa pistol tersebut adalah reguler dan selalu digunakan untuk pengamanan;
- Bahwa setelah selesai, serah terima dilakukan oleh petugas jaga bank yang lama dengan petugas baru, dan Bagian Logistik hanya mengecek kelayakan dan jumlah peluru;
- Bahwa saat itu peluru berjumlah 5 butir;
- Bahwa jumlah peluru pistol yang digunakan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto pada waktu itu tetap berjumlah 5 buah;
- Bahwa Saksi ada melakukan pemeriksaan terhadap pistol yang digunakan oleh Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto;
- Bahwa waktu melakukan pemeriksaan, Saksi ada melihat peluru tajam berjumlah 5 butir;
- Bahwa pada waktu melakukan pemeriksaan, Saksi tidak ada menanyakan kepada Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto apakah peluru tersebut benar merupakan peluru yang ada di pistol miliknya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kalau Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto tidak pernah terkena hukuman indisipliner;
- Bahwa jumlah anggota Polri di Polresta Palangka Raya yang tugas jaga di bank ada 7 orang;
- Bahwa pengeluaran senjata api atas surat perintah dari pimpinan;
- Bahwa waktu melakukan serah terima senjata api, ada 1 orang petugas yang mendampingi Saksi;
- Bahwa terhadap Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto tidak ada dilakukan tes psikologi, dan hanya berdasarkan surat perintah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanggal 26 November 2024 tersebut Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto sedang bertugas jaga di Bank Kalteng Pasar Kahayan atau tidak karena

Halaman 67 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat perintah tersebut berlaku sebulan sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

- Bahwa senjata api yang digunakan oleh Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto tersebut merupakan senjata yang digunakan oleh Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto untuk tugas jaga;
- Bahwa senjata api tersebut sudah dibawa oleh Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto sejak tanggal 1 November 2024;
- Bahwa senjata api tersebut melekat dengan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto sampai selesai tugas;
- Bahwa Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto mengembalikan senjata api tersebut tanggal 1 Desember 2024;
- Bahwa pada waktu itu Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto mengembalikan senjata api bersama dengan 5 buah peluru;
- Bahwa senjata api revolver tersebut memiliki lubang peluru 6;
- Bahwa peluru yang Saksi berikan kepada Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto memang hanya 5 buah, karena sudah merupakan standar;
- Bahwa apabila senjata api yang diserahkan tersebut digunakan oleh pemegang, maka pemegang senjata tersebut harus membuat berita acara dilengkapi laporan polisi dan selonsong peluru yang digunakan;
- Bahwa pada waktu menyerahkan senjata api tersebut, Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto tidak ada menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto telah menggunakan senjata api;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kasus ini terjadi karena tembakan senjata api setelah diberitahu oleh Provost Polresta Palangka Raya sekitar akhir November 2024, pada waktu Saksi sedang tugas jaga di Bawaslu;
- Bahwa Saksi baru mengetahui ada penembakan setelah Saksi diperiksa oleh Paminal Polda Kalimantan Tengah saat diberitahu ada penembakan yang dilakukan oleh Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto;

Halaman 68 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa karena terkait dengan senjata api yang digunakan oleh Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto, seperti pengeluaran senjata, jenis senjatanya dan kelengkapan;
- Bahwa Saksi tidak tahu hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Paminal;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto telah diberhentikan secara tidak hormat karena penggunaan senjata api tersebut;
- Bahwa senjata api yang digunakan oleh Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto adalah Revolver XL263620;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa peluru yang digunakan oleh Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto;
- Bahwa penggunaan senjata dan amunisi di Bagian Logistik selalu dilakukan audit;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto memperoleh amunisi yang digunakan menembak korban;
- Bahwa Saksi ada memeriksa kesamaan amunisi yang dibawa dengan yang diserahkan oleh pemegang senjata, dan yang Saksi cek amunisi yang dibawa adalah kaliber 38, dan yang dikembalikan adalah kaliber 38;
- Bahwa amunisi tersebut tidak ada nomor registernya;
- Bahwa pemegang senjata api seharusnya ada tes psikologi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa pistol;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

15. Joan Adriano Satria anak dari Jimmy Oktavianor, di bawah sumpah pada pokok keterangannya sebagai berikut;

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi sudah benar semua;
- Bahwa yang Saksi menerangkan berkaitan dengan cuci mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencucian mobil tersebut dilakukan pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di pencucian Lapas Car Wash;
- Bahwa Saksi merupakan pekerja yang mencuci mobil;
- Bahwa pencucian Lapas Car Wash tersebut memiliki 5 (lima) atau 6 (enam) pekerja;
- Bahwa bila ada pelanggan datang, biasanya sudah dibagi siapa yang mencuci, siapa yang pengereng;
- Bahwa Saksi bertugas di bagian cuci mobil, bertiga dengan teman Saksi yang lain;
- Bahwa saat ini Saksi sudah tidak lagi bekerja di pencucian tersebut;
- Bahwa mobil yang datang pada tanggal 28 November 2024 pukul 15.00 WIB tersebut adalah Daihatsu Sibra warna silver atau abu-abu, namun, Saksi sudah lupa nomor polisinya;
- Bahwa yang datang membawa mobil tersebut satu orang saja, yaitu Terdakwa;
- Bahwa waktu itu Terdakwa mengatakan minta tolong dicuci karena mobil habis digunakan untuk menolong orang kecelakaan;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan terkait kecelakaan di mana karena yang melayani adalah rekan Saksi, namun Saksi ada mendengar dari rekan Saksi bahwa kecelakaan terjadi di daerah Jabiren;
- Bahwa kemudian yang menaikkan ke atas hidrolik adalah rekan Saksi yang bernama Saudara Irvan;
- Bahwa yang melihat isi mobil sebelum dinaikkan ke atas hidrolik adalah teman-teman Saksi, dan Saksi baru melihat setelah mobil dinaikkan, waktu itu Saksi melihat ada bekas darah di jok mobil depan sebelah kiri;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan lebih lanjut kepada Terdakwa terkait darah tersebut karena yang berbicara dengan Terdakwa adalah rekan Saksi;
- Bahwa yang membersihkan bagian jok mobil depan sebelah kiri adalah Saudara Irvan dengan cara menyemprot bagian tersebut, kemudian diberikan sabun;
- Bahwa Saksi tidak ada memperhatikan kondisi dashboard;

Halaman 70 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada melihat jok mobil sopir dan jok mobil bagian Tengah;
- Bahwa mobil Daihatsu Sagra tersebut dibersihkan selama kurang lebih satu jam lebih;
- Bahwa waktu itu biaya cuci sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kalau Terdakwa baru satu kali mencuci mobil di tempat Saksi tersebut;
- Bahwa setelah selesai mencuci mobil, Terdakwa pergi ke arah Bundaran Besar;
- Bahwa Saksi tidak ada menemukan peluru;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti mobil yang diperlihatkan;
- Bahwa selain mencuci mobil, Terdakwa ada berpesan kepada Saudara Irvan agar bagian dalam mobil juga dibersihkan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendekati mobil pada saat dibersihkan, dan hanya duduk menunggu;
- Bahwa Saksi membersihkan bagian dalam jok mobil;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mencuci mobil yang terdapat darah;
- Bahwa kondisi jok mobil depan sebelah kiri basah semua karena disemprot dengan air;
- Bahwa Saksi lupa warna jok mobil tersebut, tetapi antara hitam atau abu-abu;
- Bahwa tidak ada bagian jok mobil yang rusak atau robek;
- Bahwa Saksi tidak ada memperhatikan apakah ada darah di bagian plafon mobil;
- Bahwa waktu itu bagian depan kiri tidak ada karpet tambahan dan hanya ada karpet dasar warna hitam;
- Bahwa bagian sopir dan bagian belakang ada karpet tambahan;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa mengapa bagian depan kiri tidak ada karpet tambahannya;
- Bahwa kulit jok mobil tersebut masih original;
- Bahwa sebelum dicuci, kondisi jok mobil tersebut dalam keadaan kering;
- Bahwa setelah dibersihkan, masih ada sisa darah yang tertinggal di jok mobil tersebut;

Halaman 71 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Terdakwa ada meminta agar sisa darah di jok mobil tersebut dibersihkan, tetapi kami sampaikan bahwa tidak ada alat untuk membersihkan;
- Bahwa saat ini Saudara Irvan sudah tidak bekerja di Lapas Car Wash tersebut;
- Bahwa barang bukti karpet berbeda dalam mobil;
- Bahwa barang bukti dasbor Saksi lupa;
- Bahwa Saksi bekerja di Lapas Car Wash tersebut selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa bekas darah tersebut terdapat di bagian sandaran kepala pada jok mobil;
- Bahwa layanan cuci mobil ada cuci luar, cuci dalam, dan cuci mesin;
- Bahwa untuk cuci luar ongkosnya sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) untuk tambahan cuci dalam maka harganya Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa menyiram jok mobil merupakan bagian dari mencuci bagian dalam mobil;
- Bahwa saat Saksi membersihkan bagian dalam mobil, semua pintu mobil berfungsi dengan baik;
- Bahwa yang Saksi lakukan adalah menyikat bagian jok mobil;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat kunci roda, dongkrak, maupun lakban di dalam mobil tersebut sewaktu membersihkan bagian dalam mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat bercak darah di bagian pintu sebelah kiri;
- Bahwa bagian dalam mobil yang dicuci hanya bagian jok sebelah kiri;
- Bahwa bila ada pelanggan yang memberikan uang tip, maka akan dibagi kepada pekerja pada hari itu juga;
- Bahwa pada hari itu Saksi tidak ada mendapatkan bagian tip;
- Bahwa Saksi ada mencium bau amis setelah mobil tersebut disemprot dengan air;
- Bahwa Saksi lupa, membuka kap mesin atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membayar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) dan memberikan tip;

Halaman 72 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk



16. Joni Sugianto alias Joni bin Suwadi (Alm), di bawah sumpah pada pokok keterangannya sebagai berikut;

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh penyidik dari Polda Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban sekitar 4 bulan sebagai teman kerja di gudang ekspedisi Apuy Cargo Banjarmasin, di mana Saksi dan korban merupakan sopir;
- Bahwa Saksi sebagai sopir ekspedisi dengan tujuan Banjarmasin menuju Palangka Raya dan Banjarmasin menuju Sampit, sedangkan korban tujuan Banjarmasin menuju Palangka Raya lalu Sampit, sampai Pangkalan Bun;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi dan korban berangkat beriringan tetapi dengan tujuan berbeda;
- Bahwa waktu itu Saksi dan korban berangkat dari tempat kerja lebih dari pukul 24.00. WITA namun, korban sempat pulang lebih dulu ke rumahnya;
- Bahwa Saksi dan korban berangkat pada jam tersebut karena menunggu muatan penuh, baru berangkat;
- Bahwa kadang keberangkatan tersebut berbarengan, tetapi kadang juga berangkat masing-masing;
- Bahwa dalam perjalanan yang berada di depan adalah Saksi, yang mengendarai Daihatsu Gran Max pick up warna silver. Mobil milik Saksi sendiri;
- Bahwa korban mengendarai Daihatsu Gran Max warna hitam milik orang lain yaitu Saksi Guskawarman Als Agus Bin Kadir Alm;
- Bahwa Saksi dan korban tidak memiliki sopir pengganti;
- Bahwa yang lebih dulu sampai Palangka Raya adalah Saksi;
- Bahwa tidak ada percakapan antara Saksi dan korban sepanjang perjalanan;
- Bahwa Saksi masih ada bertemu dengan korban di sebuah mesjid di Jalan Cilik Riwut Kilometer 21, waktu itu Saksi menunggu korban sekitar 2 (dua) jam, karena sebelumnya korban ada muat barang di Palangka Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah korban datang, lalu korban mandi, baru Saksi dan korban makan bersama di warung yang ada di sekitar masjid tersebut;
- Bahwa tidak ada pembicaraan khusus dengan korban pada waktu makan-makan tersebut;
- Bahwa setelah makan di warung, Saksi bersama dengan korban berangkat beriringan sampai dengan Jalan Cilik Riwt Kilometer 38 dekat Pos Polisi;
- Bahwa Saksi dan korban tidak ada berkomunikasi melalui telepon, tetapi korban ada mengirimkan pesan suara kepada Saksi yang isinya agar Saksi melanjutkan perjalanan karena korban merasa lelah, mengantuk, dan sudah mulai oleng sehingga korban ingin beristirahat, sebelumnya korban ada barang akan ditiptkan di Apotek Mira di Kasongan;
- Bahwa korban mengirimkan pesan suara tersebut sekitar pukul 11.32 WIB;
- Bahwa waktu itu Saksi hanya menjawab "Iya";
- Bahwa Saksi tidak ada niat untuk beristirahat pada waktu itu;
- Bahwa Saksi tiba di Kasongan sekitar pukul 13.30 WIB;
- Bahwa setelah di Kasongan, Saksi ada mengirimkan pesan kepada korban dan waktu itu handphone korban masih aktif, tetapi tidak dibalas sehingga kemudian Saksi menelepon korban beberapa kali, namun korban tidak mengangkat telepon Saksi, waktu itu Saksi berpikir bahwa korban sedang tidur;
- Bahwa sore harinya setelah bongkar barang di Sampit, Saksi ada mencoba menghubungi korban kembali, tetapi nomor handphone korban sudah tidak aktif;
- Bahwa setelah itu Saksi berangkat sendiri ke Sampit, dan tidak ada balasan dari korban;
- Bahwa Saksi kembali ke Banjarmasin pada hari Kamis malam dan tiba di Banjarmasin pada hari Jumat;
- Bahwa Saksi tidak ada berpikir aneh-aneh terhadap kondisi korban yang tidak bisa dihubungi;
- Bahwa Saksi ada dihubungi oleh Kanit di Polsek Katingan Hilir dan diminta untuk memastikan jenazah yang ditemukan oleh polisi, dan waktu Saksi lihat memang benar yang ditemukan tersebut adalah korban;

Halaman 74 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pakaian yang digunakan pada jenazah dan korban sama, sedangkan kondisi wajah korban sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah ada lubang di kepala Saksi, karena Saksi hanya sebentar melihat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi Guskawarman Als Agus Bin Kadir Alm membeli secara tunai atau kredit;
- Bahwa Saksi dan korban berangkat pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 lewat dari tengah malam;
- Bahwa korban berhenti di bawah pohon di Jalan Cilik Riwut Kilometer 38;
- Bahwa di Kilometer 38 tersebut ada warung;
- Bahwa sewaktu Saksi hendak pulang dari Sampit ke Banjarmasin, Saksi tidak ada berusaha menghubungi korban karena nomor korban sudah tidak aktif;
- Bahwa pihak Polsek Katingan Hilir menghubungi Saksi karena sebelumnya menerima info dari Saksi Guskawarman Als Agus Bin Kadir Alm bahwa yang terakhir bersama dengan korban adalah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada menemukan mobil dan barang-barang yang sebelumnya dibawa oleh korban;
- Bahwa Saksi juga tidak ada menjelaskan terkait mobil dan barang-barang yang sebelumnya dibawa oleh korban;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat handphone maupun dompet korban setelah kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah mobil tersebut ada masalah mengenai plat nomor polisi maupun surat-menyurat;
- Bahwa Saksi bekerja di ekspedisi tersebut sejak tahun 2020;
- Bahwa sejak tahun 2020, Saksi tidak pernah diberhentikan oleh Polisi maupun dinas perhubungan berkaitan dengan surat-menyurat maupun angkutan;
- Bahwa selama Saksi kenal korban merupakan orang yang baik dan tidak ada masalah dengan orang lain;
- Bahwa selama Saksi bekerja sebagai sopir ekspedisi, Saksi belum pernah mengalami atau mendengar ada pencegahan begal ataupun yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa korban dibunuh, tetapi Saksi ada diberitahu oleh Saudara Guskawarman Als Agus Bin Kadir Alm bahwa korban dibegal orang;

Halaman 75 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Daihatsu Gran Max yang dikendarai oleh korban baru 4 bulan;
- Bahwa harga bekas mobil Daihatsu Gran Max yang baru berusia 4 bulan sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu mobil apa yang paling diminati untuk mengangkut kelapa sawit;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti Mobil Daihatsu Gran Max warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak ikut ke lokasi penemuan jenazah, dan hanya melihat di rumah sakit;
- Bahwa komunikasi terakhir antara Saksi dengan korban adalah tanggal 27 November 2024 siang hari;
- Bahwa tanggal 28 November 2024 sore hari, Saksi sudah berada di Banjarmasin;
- Bahwa sewaktu berpisah di Kilometer 38 tersebut, mobil korban masih berjalan;
- Bahwa waktu itu Saksi tidak ada melihat ada anggota polisi yang menghentikan atau menghampiri mobil korban;
- Bahwa Saksi tidak ada menceritakan sedang ada masalah dengan orang lain, dan tidak ada menceritakan dicegat orang lain;
- Bahwa biasanya apabila Saksi beristirahat di pinggir jalan, maka pintu mobil akan Saksi kunci;
- Bahwa selama ini Saksi dan korban tidak pernah didatangi orang lain selama beristirahat di pinggir jalan;
- Bahwa korban tidak pernah bercerita bahwa korban menjadi korban pungutan liar oleh anggota polisi lalu lintas;
- Bahwa pihak Polsek tidak ada menyampaikan kepada Saksi bahwa jenazah korban tersebut merupakan korban penembakan;
- Bahwa sebelum diperiksa di Polda Kalimantan Tengah tanggal 17 Desember 2024, Saksi belum tahu bahwa korban meninggal karena ditembak;
- Bahwa barang yang dibawa oleh korban adalah obat-obatan dan peralatan medis;
- Bahwa nilai barang yang dibawa oleh korban lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Halaman 76 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, korban sudah berkeluarga dan memiliki 3 orang anak, yang paling besar masih duduk di sekolah dasar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan keluarga korban;
- Bahwa velg mobil Daihatsu Gran Max yang dikendarai oleh korban tersebut berwarna silver dan bukan warna hitam;
- Bahwa pada saat dipanggil untuk diperiksa di Polda Kalimantan Tengah, Saksi hanya diberitahu untuk klarifikasi dan belum diberitahu untuk menjadi Saksi dalam kasus apa;
- Bahwa saat diperiksa di Polda Kalimantan Tengah, Saksi juga tidak ada diberitahu bahwa akan menjadi Saksi dalam kasus pembunuhan;
- Bahwa pihak Polsek Katingan Hilir menghubungi Saksi pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, Waktu itu Saksi sudah di perjalanan dan posisi dekat Tangkiling;
- Bahwa Saksi tiba di rumah sakit tanggal 6 Desember 2024 siang hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

17. Rafael Manullang anak dari Alm M. Manullang, di bawah sumpah pada pokok keterangannya sebagai berikut;

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh penyidik dan yang telah Saksi terangkan sudah benar;
- Bahwa Saksi sebagai kepala cabang di Sinarmas Multi Finance Cabang Palangka Raya sejak tahun 2021;
- Bahwa yang terkait dengan Finance Sinarmas adalah mobil Daihatsu Sibra tahun 2019;
- Bahwa debitur mobil tersebut adalah Saudara Muhammad Kardi, dan nama di STNK atas nama istri dari Saudara Muhammad Kardi;
- Bahwa Saudara Muhammad Kardi meminjam dana di Bank Sinarmas sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) selama 4 (empat) tahun dengan angsuran sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan membeli kemudian mobil secara tunai;

Halaman 77 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Daihatsu Sigras yang dibeli tersebut adalah mobil bekas;
- Bahwa Saudara Muhammad Kardi membeli mobil tersebut baru 10 bulan;
- Bahwa saat anak buah Saksi mendatangi Saudara Muhammad Kardi, ternyata mobil tersebut telah di-over kepada Saudara Adi, dan saat didatangi ternyata mobil tersebut telah di-over kembali kepada Saudari Ria;
- Bahwa selama ini yang membayar cicilan adalah Saudara Muhammad Kardi, tetapi akhir-akhir dibayar oleh Saudari Ria;
- Bahwa cicilan mobil tersebut baru dibayarkan sebanyak 10 bulan, dari Januari 2024 sampai November 2024;
- Bahwa cicilan terakhir dibayarkan bulan November 2024 untuk cicilan bulan Oktober 2024;
- Bahwa setelah itu tidak ada lagi pembayaran cicilan terhadap mobil tersebut;
- Bahwa mobil tersebut digunakan oleh Saudara Muhammad Kardi untuk usaha emas;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah mobil tersebut selalu digunakan oleh Saudara Muhammad Kardi maupun dipinjamkan ke orang lain;
- Bahwa Saksi baru tahu mobil disita saat menagih cicilan kepada Muhammad Kardi di bulan Desember 2024, dan Saudara Muhammad Kardi mengatakan bahwa mobil tersebut saat ini sedang disita di Polda Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menemui Saudara Muhammad Kardi adalah anak buah Saksi yaitu Saudara Tambatua Sitohang;
- Bahwa pihak Saksi ada mengecek mobil tersebut di Polda Kalimantan Tengah;
- Bahwa kondisi fisik mobil pada waktu di Polda Kalimantan Tengah tersebut tidak berubah, kecuali nomor polisi yang berubah;
- Bahwa nomor polisi mobil Daihatsu Sigras tersebut adalah KH 1193 TL atas nama Irma Yuliana;
- Bahwa pihak Saksi tidak ada menanyakan kepada Saudara Muhammad Kardi mengapa mobil bisa ada di Polda, karena Saudara Muhammad Kardi sudah lepas tangan terhadap mobil tersebut;
- Bahwa Saudara Muhammad Kardi tidak ada menyampaikan kepada Saksi bahwa mobil tersebut digunakan oleh Terdakwa;

Halaman 78 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini mobil tersebut berada di Kantor Kejari Palangka Raya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil tersebut selama bulan November 2024 digunakan bukan oleh Saudara Muhammad Kardi;
- Bahwa yang dijadikan jaminan adalah BPKB;
- Bahwa menurut hukum, pemilik mobil tersebut masih Sinarmas;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah menjadi Saksi dalam perkara fidusia di pengadilan;
- Bahwa sebenarnya tidak ada mekanisme over kredit;
- Bahwa mekanisme apabila cicilan tidak dibayarkan, maka akan diberikan SP-1, SP-2, lalu somasi, baru kemudian penerbitan surat tarik unit;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saudara Muhammad Kardi memberitahukan bahwa mobil tersebut sudah di-over pada saat pihak Saksi mendatangi untuk menagih karena sudah menunggak pembayaran cicilan;
- Bahwa Saksi mobil tersebut di take over dari Saudara Adi kepada Saudari Ria, dan dari Saudari Ria kepada Terdakwa di bulan Desember;
- Bahwa nomor Polisi B 1360 NZI bukan plat nomor asli kendaraan Daihatsu Siga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menukar plat nomor polisi tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto;
- Bahwa setelah mengetahui mobil tersebut berada di Polda Kalimantan Tengah, pihak Saksi mendatangi Polda dan pihak Polda menjelaskan bahwa mobil tersebut terkait kasus penembakan;
- Bahwa polisi tidak ada menyampaikan siapa yang melakukan penembakan;
- Bahwa terhadap Poin 17 keterangan Saksi dalam BAP Saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah kejadian viral bahwa ada kejahatan yang dilakukan oleh Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto yaitu menembak;
- Bahwa tidak tahu dengan korban pembunuhan tersebut;

Halaman 79 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada pelaku lain yang dijadikan tersangka;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan mengenai plat nomor polisi mobil sudah KH saat Terdakwa gunakan, dan bukan plat B;

18. Dinda Amelia, S.E anak dari Gaset Boesa, di bawah sumpah pada pokok keterangannya sebagai berikut;

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan Saksi sudah benar;
- Bahwa Saksi merupakan pegawai tetap di Grab Indonesia dan sudah bekerja selama 4 tahun, terhitung sejak April 2021;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai asisten manager;
- Bahwa Saksi berkantor di Banjarmasin;
- Bahwa Saksi menerangkan terkait data status salah satu mitra Grab yaitu Terdakwa yang tersangkut perkara ini;
- Bahwa sesuai data perusahaan, Terdakwa terdaftar sebagai mitra pengemudi dari Grab;
- Bahwa Terdakwa terdaftar di Grab sejak tanggal 5 April 2023;
- Bahwa tidak ada kartu anggota bagi mitra pengemudi;
- Bahwa kelengkapan untuk mendaftar antara lain kartu identitas, serta SIM dan STNK, nomor handphone, email;
- Bahwa Saksi tidak tahu kendaraan apa yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan data yang kami berikan kepada penyidik, Terdakwa aktif sebagai mitra pengemudi Grab, tetapi tidak aktif setiap hari, karena berdasarkan data, Terdakwa kadang aktif, tetapi kadang tidak aktif;
- Bahwa keberadaan pengemudi tidak bisa terlacak, dan yang bisa dilacak hanya titik jemput dan titik antar penumpang;
- Bahwa berdasarkan data, Terdakwa terakhir mengantarkan penumpang tanggal 23 November 2024;
- Bahwa data tersebut bisa terlihat di aplikasi mitra pengemudi dan data pada Grab;

Halaman 80 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Saksi adalah memonitoring kegiatan operasional baik mitra pengemudi, mitra penumpang menyangkut performa, tetapi bukan performa mitra namun performa kota;
- Bahwa pada aplikasi Grab memang disediakan sistem penilaian melalui pemberian Bintang;
- Bahwa setelah tanggal 23 November 2024 tersebut, Terdakwa sudah tidak pernah aktif kembali dalam perjalanan;
- Bahwa pihak Grab tidak ada mengonfirmasi kepada pihak Terdakwa untuk menanyakan apa penyebab Terdakwa tidak aktif kembali, karena status Terdakwa adalah mitra dan bukan bawahan;
- Bahwa Saksi mobil yang didaftarkan oleh Saksi Terdakwa sewaktu mendaftar di Grab adalah Brio warna putih, tetapi Saksi lupa nomor polisinya;
- Bahwa tidak ada ketentuan bagi calon mitra pengemudi untuk menginformasikan mengenai status kepemilikan mobil yang didaftarkan;
- Bahwa berdasarkan data pada perusahaan, tidak ada kegiatan Terdakwa selaku mitra pengemudi di tanggal 26 November 2024 dan 27 November 2024;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah nomor handphone yang didaftarkan oleh Terdakwa adalah milik pribadi atau bukan;
- Bahwa seharusnya yang didaftarkan adalah nomor milik pribadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya Terdakwa memiliki masalah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada masalah terkait bintang maupun komplain terhadap pelayanan mitra pengemudi atas nama Terdakwa selama bekerja sebagai pengemudi Grab;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

19. M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon, dibacakan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm memiliki bengkel Deco yang Bernama "Bengkel Dirga" yang beralamat di Jl. Kenari II, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Koto Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 81 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering mendeco motor, velg motor di bengkel deco milik Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm dan terkadang Saksi mengajak teman-teman untuk mendeco motor disana, selain bisa mendeco motor, Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm juga bisa mendeco mobil;
- Bahwa Saksi ada membeli 1 (satu) unit mobil pick up merek Gran Max warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 8632 JK dari Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm;
- Bahwa Saksi tidak ada meminta kepada Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm untuk menarik mobil Pick Up, tetapi Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm yang menawarkan kepada Saksi 1 (satu) unit mobil pick up merek Gran Max warna Hibm dengan Nomor Polisi DA 8632 JK;
- Bahwa awalnya pada sekitar pukul 13. 00 WIB tanggal 27 November 2024 Saksi datang ke bengkel deco milik Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm di Jl. Kenari II, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah untuk membersihkan motor milik Saksi, kemudian Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm menawarkan mobil Pick Up dengan mengatakan "Ini ada mobil Pick Up, mau gak mobil Pick Up?", kemudian Saksi jawab "Nanti dulu mas, saya tanyakan dulu keluarga saya" kemudian Saksi pulang;
- Bahwa pada saat Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm, menawarkan mobil pick up kepada Saksi, mobil pick up tersebut tidak ada diperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa transaksi dari pembelian 1 (satu) unit mobil pick up merek Gran Max warna Hitam dengan No.Pol: DA 8632 JK dari Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm sebagai berikut awalnya pada sekitar 13.00 WIB tanggal 26 November 2024, Saksi datang ke bengkel deco milik Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm di Jl. Kenari II, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, untuk membersihkan motor milik Saksi, kemudian Saudara Adi Sumiadi menawarkan kepada Saksi mobil Pick Up dengan mengatakan "Ini ada mobil Pick Up, mau gak mobil Pick Up?" kemudian saya jawab "Nanti dulu mas, saya tanyakan dulu keluarga saya" kemudian Saksi pulang, selanjutnya Saksi berpikir dan Saksi memutuskan untuk membeli mobil pick up tersebut untuk usaha,

Halaman 82 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya pada tanggal sekitar pukul 21.30 WIB 26 November 2024, Saksi mendatangi Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm di bengkelnya dan mengatakan ingin membeli mobil pick up yang ditawarkan tersebut, dan Saksi menanyakan dimana mobil pick up nya, karena Saksi ingin melihatnya dan Saksi ingin melihat foto mobil pick up tersebut, namun Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm mengatakan "mobil dan fotonya tidak ada, nanti kamu lihat saja mobil pick upnya pasti bagus";

- Bahwa Saksi menawarkan uang sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) untuk harga mobil pick up tersebut, namun Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm mengatakan harganya sejumlah Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah), kemudian Saksi tawar lagi sehingga harga yang disepakati sejumlah Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada pukul 22.02 WIB Saksi mentransfer Via BRI uang sejumlah Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah) dari Rekening BRI Saksi kepada Rekening Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm No. Rekening 454101034560535 untuk pembelian mobil pick up tersebut, kemudian sekitar pukul 00.00 WIB, Saksi pulang;

- Bahwa keesokan harinya sekitar 12.00 WIB tanggal 28 November 2024 Saksi mendatangi bengkel Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm dan sudah ada 1 (satu) unit mobil pick up merek Gran Max wama Hitam dengan No.Pol: DA 8632 JK yang Saksi beli tersebut, namun mobil tersebut tidak Saksi bawa baru besoknya tanggal 29 November 2024 sekitar pukul 18.00 WIB mobil tersebut Saksi ambil dan Saksi bawa;

- Bahwa Saksi tidak ada melihat dan melakukan pengecekan fisik terhadap mobil pick up yang Saksi beli, karena unit pick up tersebut belum ada;

- Bahwa Saksi mau membeli mobil pick up dari Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm dengan harga Rp56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), karena Saksi percaya dengan Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm walaupun Saksi belum melihat dan mengecek fisik mobil pick up yang Saksi beli tersebut;



- Bahwa Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm tidak ada menjelaskan siapa pemilik mobil pick up tersebut dan tidak ada memperlihatkan dokumen atau legalitas berupa BPKB, dan Saksi tidak ada menanyakan terkait milik siapakah mobil pick up yang Saksi beli tersebut, Saksi tidak ada menanyakan perihal dan BPKB mobil;
- Bahwa Saksi niat membeli mobil pick up tersebut untuk usaha, jadi Saksi membeli walaupun tidak tahu siapa pemiliknya, tidak ada melihat STNK dan tidak ada melihat BPKB mobil pick up tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada ke lokasi Jl. Tingang Ujung tempat 1 (satu) unit mobil pick up merek Gran Max warna Hibm dengan No.Pol: DA 8632 JK tersebut berada dan Saksi tidak ada melakukan pengecekan fisik mobil tersebut dan tidak melihat ada beberapa orang sedang kegiatan memindahkan barang-barang dari pick up tersebut pada tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm menyarankan untuk mengganti Plat nomor polisinya dari DA 8632 JK menjadi DR 8057 LX tanpa alasan, yang memesan dan membeli platnya adalah Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm dan melepas stiker dikaca depan mobil dan mendeco merubah warna velg dari warna Silver menjadi warna hitam, mendeco bak mobil;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat keberatan mengenai saat mengambil pick up, Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm berdua dengan seorang temannya, tetapi Terdakwa tidak tahu apakah teman tersebut adalah Saksi atau bukan;

20. Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto, di bawah sumpah pada pokoknya keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi mengenal Terdakwa sebagai teman dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polresta Palangka Raya dan Polda Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi tidak membenarkan BAP yang pernah dibuat di Polresta Palangka Raya;
- Bahwa pada saat menandatangani BAP, Saksi sudah paham;
- Bahwa tidak ada paksaan pada saat menandatangani BAP;
- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP yang dibuat di Polda Kalimantan Tengah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekonstruksi yang Saksi jalankan sudah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah cukup lama sejak sebelum Terdakwa menjadi Bhabinkamtibmas;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara menghilangkan nyawa seseorang dengan cara menembak;
- Bahwa kejadian penembakan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024 setelah zhuhur;
- Bahwa awalnya di tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi keluar dari Polresta Palangka Raya, lalu terjadi komunikasi antara Saksi dengan Terdakwa yang pada waktu itu sedang berada di depan Museum Balanga. Kemudian, Saksi pergi ke Alfamart, dan disusul oleh Terdakwa yang mendatangi Saksi, lalu ikut naik ke dalam mobil Saksi. Setelah itu Terdakwa menyampaikan bahwa keadaan sedang sepi, kerjaan jadi sopir Grab juga sedang sepi, dan kondisi ekonomi sedang sulit. Kemudian, Terdakwa mengajak untuk “golek-golek rezeki ETLE”;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi bisa mencari uang melalui aplikasi ETLE karena Terdakwa sudah mengetahui bagaimana oknum di Polresta Palangka Raya mencari uang;
- Bahwa atas ajakan dari Terdakwa untuk “hunting” tersebut, Saksi menjawab “Ayo”;
- Bahwa tujuan Saksi dan Terdakwa adalah untuk mendapatkan uang, dan tidak ada tujuan lain;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan uang dari korban lain yang menggunakan Brio warna kuning, sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada waktu itu korban tersebut menggunakan plat palsu;
- Bahwa setelah Saksi setuju, lalu keduanya berangkat menggunakan Daihatsu Sibra milik Saksi, dan mobil milik Terdakwa diantar pulang ke rumahnya;
- Bahwa awalnya Saksi dan Terdakwa melakukan “hunting” tersebut di sekitar dalam kota Palangka Raya namun tidak mendapatkan korban;
- Bahwa karena tidak mendapatkan korban, Saksi dan Terdakwa pergi ke luar kota dan berhenti di sekitar Taruna, lalu keduanya mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu milik Saksi yang merupakan sisa yang Saksi dan Terdakwa konsumsi malam sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2022;
- Bahwa perlengkapan untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dirakit oleh keduanya;

Halaman 85 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut disimpan dalam 2 bungkus sachetan kecil;
- Bahwa setelah mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Saksi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Banjarmasin. Sesampainya di Kapuas, sekitar pukul 23.00 WIB keduanya singgah makan di warung, setelah itu kembali mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di pinggir jalan lalu melanjutkan perjalanan ke Banjarmasin, dan pada saat di jembatan timbang Saksi tertidur dan saat terbangun subuh harinya, ternyata posisi sudah di Pulang Pisau, dan Terdakwa menyampaikan bahwa tidak jadi ke Banjarmasin karena ada patroli yang berjaga sehingga Terdakwa memutar balik;
- Bahwa setelah sampai kembali di Palangka Raya, Saksi kembali mengecek aplikasi ETLE tetapi tidak menemukan kendaraan yang melanggar;
- Bahwa kemudian keduanya kembali melanjutkan perjalanan ke arah Sampit, dan sesampainya di daerah Banturung keduanya singgah untuk mengisi bensin dan rokok dan waktu itu Saksi kehabisan uang sehingga menghubungi Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki untuk minta dikirimkan uang, lalu Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki mengirimkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian digunakan untuk mengisi bensin;
- Bahwa sesampainya di Kilometer 38 Tjilik Riwut, Saksi melihat banyak petugas Polantas yang Saksi kenal yang juga sedang melakukan "hunting" dan setelah itu keduanya melanjutkan perjalanan;
- Bahwa kemudian keduanya melihat mobil korban Budiman, lalu Terdakwa meminta Saksi untuk mengecek kendaraan korban sambil Terdakwa menyebutkan nomor plat kendaraan, dan sewaktu Saksi cek ditemukan bahwa warna Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max tersebut berbeda, lalu kemudian Saksi berbalik arah ke Palangka Raya untuk memastikan mobil tersebut, tetapi saat Terdakwa cek kembali ternyata terjadi masalah pada aplikasi ETLE;
- Bahwa waktu itu Saksi sudah tahu mobil Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max tersebut merupakan mobil baru di atas tahun 2022;
- Bahwa setelah berhenti, Saksi mengajak Terdakwa keluar mobil tetapi Saksi tidak mau karena sedang bermain judi slot;
- Bahwa di Kilometer 39 tersebut, senjata api disimpan di bawah kursi penumpang;

Halaman 86 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu mesin mobil Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max tersebut dalam kondisi menyala dan Saksi mendekati mobil tersebut dari posisi sopir, tetapi Saksi pada waktu itu tidak mengetahui bahwa korban sedang tidur;
- Bahwa setelah itu Saksi mengetuk kaca pintu korban, dan korban membuka setengah kaca mobil, lalu Saksi mengatakan ada yang ingin ditanyakan, tetapi korban marah dan membentak serta seperti menantang Saksi dengan logat bahasa banjar;
- Bahwa selanjutnya, korban Budiman mengambil handphone dan kunci mobil Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max yang dikendarainya, lalu korban turun dari mobil dan masih marah kepada Saksi, tetapi Saksi berusaha menghindari, dan saat itu Saksi melihat Terdakwa sudah memegang senjata api;
- Bahwa Saksi tidak ada menyuruh korban untuk masuk ke dalam mobil Daihatsu Siga milik Saksi, lalu Saksi masuk ke dalam mobil Daihatsu Siga di posisi kursi penumpang disuruh oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa memindahkan senjata api tersebut dari depan ke belakang menggunakan tangan kiri, dan tidak lama kemudian Terdakwa membuka pintu mobil penumpang depan sebelah kiri, lalu korban Budiman masuk ke dalam mobil dan mobil Daihatsu Siga tersebut langsung jalan menuju ke arah Kasongan;
- Bahwa setelah Daihatsu Siga tersebut jalan, Terdakwa dan korban berbincang mengenai pungli di Kilometer 38, surat tugas dan lain-lain, dan mendengar korban menyampaikan kepada Terdakwa bahwa korban biasa memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) di Pos Kilometer 38 dan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) bila sedang razia;
- Bahwa mendengar pembicaraan korban dan Terdakwa, Saksi hanya diam saja karena masih ingat sehabis dibentak korban sebelumnya. Namun, pada saat itu Saksi sudah merasa kesal dengan korban;
- Bahwa Saksi saat itu tidak memiliki niat untuk menguasai Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max yang dikendarai korban tersebut;
- Bahwa kemudian waktu itu korban berucap dengan keras "Buhan kam pang adalah surat tugas nya", sehingga setelah mendengar ucapan tersebut Saksi langsung mengambil senjata api dan langsung menembak kepala korban sebanyak 2 kali;

Halaman 87 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menembak korban pada waktu Terdakwa sedang memutar balik kanan kendaraan ke arah Kasongan;
- Bahwa setelah penembakan pertama, korban Budiman masih terduduk, dan setelah penembakan kedua baru korban tersungkur, dan melihat penembakan tersebut Terdakwa hanya terdiam sambil terus mengemudi;
- Bahwa setelah melakukan penembakan tersebut, Saksi melihat darah korban keluar, dan isi kepala korban keluar namun selongsong peluru tidak keluar;
- Bahwa setelah melihat darah tersebut, Saksi meminta Terdakwa untuk mengambil lakban yang ada di dalam dashboard kemudian diberikan oleh Terdakwa tersebut, dan selanjutnya Saksi membuka lakban tersebut dan segera mengikatkan lakban tersebut melingkari kepala korban;
- Bahwa Saksi sempat ingin membuka kaca mobil karena bau amis, tetapi Terdakwa melarang Saksi karena takut darah keluar, dan saat itu tangan Saksi sudah gemeteran, tetapi tangan Terdakwa biasa saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada marah-marah kepada Saksi dan hanya berkata "Saya kira kamu mau nembak aku juga Gus";
- Bahwa setelah penembakan tersebut, keduanya hanya diam saja dan tidak ada pembicaraan, dan di perjalanan Terdakwa sempat singgah dan seperti ingin mengeluarkan jenazah korban, tetapi ada sepeda motor lewat sehingga Terdakwa tidak jadi mengeluarkan korban;
- Bahwa setelah itu keduanya pergi ke arah Kasongan, lalu sempat memutar kembali ke arah Palangka Raya, kemudian Terdakwa membawa Daihatsu Siga tersebut masuk dari Jalan Provinsi dan sekitar 300 meter dari depan Jalan Provinsi, Terdakwa turun lalu membuka pintu depan bagian penumpang untuk mengeluarkan korban, sementara Saksi masih berada di dalam mobil;
- Bahwa karena tidak bisa mengangkat korban sendirian, Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Ayo cepat-cepat", tetapi Saksi mengatakan bahwa pintu mobil tidak bisa dibuka dari dalam. Kemudian Terdakwa membuka pintu dari luar lalu Saksi berdiri di samping mobil;
- Bahwa kemudian Terdakwa menarik kerah korban sehingga korban terjatuh dari mobil dalam posisi menyamping, selanjutnya mengambil ranting-ranting, dan Saksi hanya diam saja di samping mobil dan tidak membantu Terdakwa;
- Bahwa Saksi membuang beberapa barang yang terkena darah seperti lakban dan dudukan plat mobil yang sebelumnya Saksi gunakan untuk

Halaman 88 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 88



mengganjal kepala korban agar tidak goyah, sementara Terdakwa membuang sandal yang digunakan;

- Bahwa handphone sempat berdering pada saat keduanya sedang dalam perjalanan ke Palangka Raya. Waktu itu handphone ada di dashboard depan kemudian Saksi berikan kepada Terdakwa, yang langsung dibuang oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah membuang mayat korban, lalu Saksi dan Terdakwa pergi ke kubangan air yang ada di jalan Kasongan, lalu keduanya menyiram mobil tersebut dengan air dan Saksi membuang selongsong peluru yang lengket, dan setelah itu Saksi yang menyetir mobil ke arah Palangka Raya, dan Terdakwa duduk di kursi belakang;

- Bahwa selanjutnya keduanya kembali ke lokasi dimana mobil Daihatsu Gran Max sebelumnya, lalu Terdakwa keluar dari mobil lalu masuk ke mobil Daihatsu Gran Max dan mengemudikan mobil tersebut, kemudian keduanya beriringan langsung berangkat lagi ke arah Kasongan dan berhenti di Kilometer 45 berniat untuk membuang barang yang ada di dalam mobil Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max tersebut tetapi Saksi larang karena barang-barang tersebut merupakan barang ekspedisi, dan menyampaikan agar barang tersebut dikirimkan ke pemiliknya untuk mencegah masalah, kemudian Saksi sempat berniat untuk menitipkan barang tersebut kepada mobil lain, tetapi ditolak;

- Bahwa di tengah perjalanan mobil Pick Up Daihatsu Gran Max yang dikemudikan oleh Terdakwa jeblos dekat selokan kemudian akhirnya keduanya memutuskan untuk kembali ke Palangka Raya dan Saksi diantarkan ke Wisma Malawen menemui Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki;

- Bahwa setelah di Wisma Malawen, Saksi langsung mandi kemudian dijemput kembali oleh Terdakwa dan keduanya bersama Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki pergi menemui Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm lalu ikut naik ke dalam mobil dan bersama-sama ke Jalan Tingang yang menjadi lokasi mobil Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max tersebut, dan disana Saksi meminta Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm untuk mencarikan orang untuk mengangkat dan mengantarkan barang yang ada di Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max tersebut ke Kota Sampit sesuai dengan kertas pengiriman yang ditemukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi meminjam uang dari Saksi Adi Sumadi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki, dan setelah ditarik uang tersebut untuk diberikan kepada orang yang mengantarkan barang tersebut;
- Bahwa kemudian pada saat Saksi bersama dengan Terdakwa beserta Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki ke Jalan Tingang yang menjadi lokasi mobil Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max tersebut, Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm sudah ada di lokasi tetapi tidak menemukan orang yang bisa mengantarkan barang tersebut, dan karena saat itu Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm berusaha menghubungi pihak ekspedisi, Saksi menyuruh Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm untuk membuang simcard;
- Bahwa permintaan bantuan kepada Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm untuk mencari orang untuk mengangkat dan mengantarkan barang dari Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max tersebut tidak ada hubungannya dengan permintaan Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm kepada Saksi untuk mencari mobil dan tidak memiliki niat untuk menguasai atau menjual barang dalam Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi meminta bantuan kepada Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono untuk mencari mobil pick up dan mengawal pengantaran barang;
- Bahwa setelah barang ekspedisi dikirimkan, Saksi ketiduran di dalam mobil Brio, dan ternyata Daihatsu Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max milik korban tersebut dibawa oleh Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm diserahkan oleh Terdakwa, dan sebelumnya Saksi sudah mengatakan kepada Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm bahwa agar setelah barang dikirimkan, bila ada yang ingin membeli mobil tersebut agar dijual saja;
- Bahwa kemudian Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm malam harinya mengirim uang ke rekening Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang selanjutnya Saksi kirimkan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa untuk diberikan lebih dulu kepada istrinya, nanti sisanya ambil dengan Saksi setelah barang ekspedisi terkirim;

Halaman 90 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang telah ditransfer oleh Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm ke Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki tersebut sudah habis digunakan untuk berbagai keperluan, tetapi Saksi lupa digunakan untuk siapa saja;
- Bahwa tidak ada perjanjian antara Saksi dan Terdakwa mengenai banyaknya pembagian uang hasil penjualan mobil tersebut;
- Bahwa Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm mengatakan bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan mobil;
- Bahwa untuk mobil Daihatsu Siga adalah merupakan milik Sdri. Ria yang digadaikan dan sebelumnya sudah 4 kali dipindahtangankan dan saat itu ingin di *take over*, tetapi tidak jadi dan digadaikan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan tidak ada jangka waktunya, dan untuk STNK dalam penguasaan Saksi;
- Bahwa mobil Daihatsu Siga ada pada Terdakwa untuk dibersihkan, akan tetapi Saksi tidak mengetahui mobil tersebut dicuci di pencucian mobil dan dibawa ke tempat aksesoris mobil oleh Terdakwa;
- Bahwa mobil Daihatsu Siga tersebut dibawa oleh Terdakwa selama seminggu dan Saksi mengatakan kepada Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki bahwa mobil Daihatsu Siga tersebut dibawa oleh Terdakwa karena ada kerusakan dan akan diperbaiki;
- Bahwa selama seminggu Daihatsu Siga ada pada Terdakwa, masih ada komunikasi seperti terkait penggantian karpet mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada memerintahkan kepada Terdakwa untuk mengganti karpet dan lain-lain;
- Bahwa mobil Daihatsu Siga tersebut dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi seminggu setelahnya, tetapi Saksi sudah lupa tanggalnya, dan setelah dikembalikan, Terdakwa mulai sulit dihubungi, dan Saksi jarang bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengantarkan mobil, Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa apabila ada apa-apa agar menghubungi Saksi, dan selanjutnya Saksi ada mendengar Terdakwa pergi ke Polres;
- Bahwa tanggal 29 November 2024 dan 30 November 2024, 1 Desember 2024, Terdakwa turun kerja dan bertugas pengamanan;
- Bahwa mengenai senjata api yang Saksi gunakan karena Saksi bertugas sebagai staf Samapta sejak tahun 2024 dan bertugas jaga di bank sejak 1 November 2024, sehingga oleh karena itu mendapatkan

Halaman 91 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata dari Kantor Bagian Logistik jenis Taurus dengan peluru berjumlah 5 yang setiap keluar rumah selalu Saksi bawa;

- Bahwa tidak benar Saksi tidak lulus tes menggunakan senjata api, tetapi yang benar adalah Saksi tidak pernah mengikuti tes, dan saat kejadian Saksi tahu bahwa dia tidak berhak memegang senjata namun tetap memegang karena merupakan perintah atasan;

- Bahwa pada hari kejadian penembakan, Saksi tidak sedang bertugas jaga dan izin karena ada urusan terkait kegiatan di kantor yaitu pembuatan konten produk;

- Bahwa pada tanggal 26 November 2024 tersebut, senjata api jenis Taurus tersebut Saksi simpan di dalam mobil tepatnya di bawah kursi dan Terdakwa mengetahui hal tersebut sewaktu makan di Kapuas karena senjata itu Saksi bawa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana senjata api tersebut bisa berpindah dari bawah kursi ke dashboard mobil, karena pada waktu terbangun di Pulang Pisau ternyata senjata api tersebut sudah berada di dashboard mobil;

- Bahwa awal kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sering ke Mapolresta Palangka Raya mengikuti kegiatan dari Satresnarkoba Polresta Palangka Raya dan sudah akrab sekitar 1 tahun terakhir, dan meskipun berbeda bagian, keduanya menjadi akrab karena sering bertemu dan mengobrol di belakang kantor selain itu juga sering bertemu di wisma;

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan transaksi jual beli mobil murah dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi sering melakukan transaksi dan mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu setiap kali bertemu dengan Terdakwa, dan Saksi lebih sering memberikan uang untuk membeli narkoba tersebut;

- Bahwa saat diperiksa penyidik, terhadap Saksi dilakukan tes narkoba dan hasilnya positif;

- Bahwa Saksi sebelumnya ada menerima permintaan mobil dari Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm dan memang sering menanyakan soal mobil kepada Saksi, dan terkait kendaraan di tanggal 25 November 2024 Saksi awalnya jawab tidak tahu, tetapi Saksi juga sambil menghubungi beberapa orang untuk menanyakan apakah ada yang ingin menjual;

Halaman 92 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm pernah melakukan transaksi jual beli motor bodong atau tanpa surat menyurat sebanyak 3 kali, tetapi tidak pernah jual beli mobil;
- Bahwa selain bertanya kepada Saksi, Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm juga sering bertanya terkait ketersediaan sepeda motor atau mobil kepada anggota TNI atau Polri, karena kebetulan bengkel deco milik Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm juga menjadi tempat nongkrong dari anggota TNI dan Polri;
- Bahwa saat itu Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm mencari mobil dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan awalnya tidak memberitahukan siapa yang mencari mobil tersebut, dan Saksi baru tahu orang yang mencari mobil tersebut setelah perkara ini berjalan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memiliki permasalahan di tempat kerja di Polresta;
- Bahwa dulu hubungan antara Terdakwa dan Saksi sangat baik dan selalu melakukan hal apapun bersama-sama termasuk mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan main perempuan;
- Bahwa Saksi tidak ada kewenangan untuk menggunakan aplikasi ETLE karena hal tersebut adalah kewenangan unit Lantas;
- Bahwa lakban yang digunakan Saksi untuk menutup darah korban bukan dibawa untuk tujuan bersiap-siap untuk korban, tetapi dikarenakan Saksi memiliki elekton di rumah;
- Bahwa berkaitan dengan perdamaian, setelah persidangan, orang tua Saksi dan Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki ada datang ke Banjarmasin untuk meminta maaf kepada keluarga korban;
- Bahwa walaupun pernah menjadi polisi, selama diperiksa di Polda Kalimantan Tengah, Saksi diperlakukan tidak seperti manusia oleh petugas di mana kaki Saksi diborgol, bahkan juga disuruh makan kertas;
- Bahwa walaupun sewaktu diperiksa narkoba hasilnya positif, tetapi selama bekerja di Polresta hasil tes Saksi selalu negatif karena Saksi mengonsumsi obat yang diberikan oleh Terdakwa yang berefek pada hasil tes;
- Bahwa sebelum persidangan, Saksi sudah disidang di kesatuan di PTDH dan Saksi tidak mengajukan banding atas putusan PTDH, karena Saksi merasa bersalah atas perbuatan Saksi tersebut;

Halaman 93 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya, namun ada beberapa hal yang dibantah Terdakwa sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar Terdakwa ada bicara dengan korban;
- Bahwa tidak benar Terdakwa ada buka pintu mobil untuk korban, dan yang membuka adalah korban sendiri;
- Bahwa tidak benar Terdakwa mengetahui masalah mobil Daihatsu Siga;
- Bahwa tidak benar Saksi ada menyamapiakn ke Terdakwa untuk mencari informasi penemuan mayat;
- Bahwa tidak benar Terdakwa mengetahui masalah penjualan Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max;
- Bahwa tidak benar Terdakwa sering bersama Saksi main perempuan dan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta biaya kepada Saksi, dan Terdakwa hanya menyampaikan bahwa tidak punya uang;
- Bahwa tidak benar mobil Daihatsu Siga tersebut berada di tangan Terdakwa selama seminggu, tetapi hanya 2 hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memegang atau memindahkan senjata api di Kilometer 38 atau pun di Kapuas, dan Terdakwa sempat memperingatkan kepada Saksi sewaktu di Kapuas bahwa dashboard terbuka dan arah moncong senjata api tersebut mengarah ke Terdakwa, Terdakwa takut apabila terjadi benturan dan senjata api tersebut meletus ke arah Terdakwa;
- Bahwa pada saat di lokasi pembuangan mayat, yang menyuruh Terdakwa untuk membuang mayat adalah Saksi, dan setelah Terdakwa membuka pintu mobil sambil bergetar. Waktu itu karena melihat Terdakwa bergetar dan terlalu lama, Saksi berucap dengan keras “Cepetan-cepetan” lalu Saksi turun dari dalam mobil lalu menarik korban keluar dari mobil;
- Bahwa tidak benar Terdakwa berniat membuang barang dari Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max tersebut, tetapi semua tersebut Terdakwa lakukan atas perintah dari Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil KTP korban dari dompet korban, dan membuang dompet korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehabis penembakan, Terdakwa tidak ada menyampaikan kepada Saksi untuk belok ke kanan atau ke kiri, dan Terdakwa hanya diperintahkan oleh Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan mengenai masalah nomor polisi dan aplikasi ETLE kepada Saksi;
- Bahwa sewaktu berhenti di Kilometer 38, Terdakwa tidak ada bermain judi slot;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengajak Saksi untuk mencari mobil, yang benar Terdakwa diajak untuk menyetir mencari mobil, dan Terdakwa tanyakan, Saksi hanya berucap "wes tenang aja, ada aja rezeki untuk anak bojo";
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui masalah uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki tersebut karena Terdakwa takut. Lalu uang tersebut Terdakwa transfer balik sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa sisakan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya perbaikan;
- Bahwa Terdakwa baru kenal Terdakwa Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto selama 2,5 bulan;
- Bahwa tidak benar Terdakwa di Polres juga sebagai bandar;
- Bahwa selama di Polres, Terdakwa tidak terlalu mengenal Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Ricka Brillianty Zaluchu, Sp.KF, Binti Fauluaro Zaluchu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli kenal dengan Terdakwa karena pernah bertemu dengan Terdakwa sewaktu Terdakwa berdinasi di Polresta Palangka Raya di bagian Satlantas;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang Ahli berikan di hadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa saat ini Ahli bekerja sebagai dokter forensik di RSUD Doris Sylvanus dan RS Bhayangkara;
- Bahwa benar Ahli ada melakukan pemeriksaan forensik terhadap korban Budiman Arisandi, namun, awalnya korban dibawa tanpa identitas dan disebut Mister X, sampai dengan sebulan

Halaman 95 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk



setelahnya Ahli memperoleh informasi bahwa Mister X tersebut adalah korban Budiman Arisandi;

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan fisik terhadap korban tanggal 7 Desember 2024 di ruang otopsi RS Bhayangkara Palangka Raya;
- Bahwa Ahli melakukan sendiri pemeriksaan fisik luar terhadap korban;
- Bahwa Ahli ada melakukan pengambilan sampel DNA;
- Bahwa prosedur pemeriksaan korban saat Ahli periksa, Ahli melihat kepala korban hancur, hancur kepala bagian kanan termasuk wajah, tulang-tulang hancur dan masuk ke bagian kepala, Tubuh sudah membengkak termasuk bagian perut, hal ini disebabkan penemuan jenazah sudah lebih dari seminggu setelah korban meninggal ;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan selama 3 jam, dan setelah itu Ahli langsung diminta oleh Kapolres Katingan untuk mencari tahu siapa Mister X tersebut sehingga Ahli mengambil sampel DNA dari tulang dan gigi korban;
- Bahwa benar hasil pemeriksaan Ahli ada dituangkan dalam visum et repertum sebagaimana Visum et Repertum Nomor : VER/858/XII/RES.1.6./2024/Rumkit tertanggal 15 Desember 2024 dengan kesimpulan : “Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam (otopsi) ditemukan adanya luka kekerasan senjata api yang masuk dari tulang kepala sisi kanan atas dan keluar pada rongga mata sisi kiri, ditemukan kekerasan tumpul pada kepala dan wajah yang mengakibatkan pecahnya tulang kepala berkeping dan pendarahan di dalam rongga kepala dan berakhir pada kematian bagi korban, ditemukan kekerasan benda tajam pada jari kelingking tangan kiri, ibu jari tangan kanan, punggung kaki kanan. Sebab kematian kerusakan tulang tengkorak dan wajah, jaringan otak dan pembuluh darah akibat senjata api”;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut, penyebab hancurnya tengkorak kepala tersebut senjata api;
- Bahwa penyebab kematian adalah kerusakan jaringan otak yang disebabkan peluru yang masuk ke dalam rongga kepala;
- Bahwa Ahli tidak ada menemukan peluru maupun serpihan peluru pada saat melakukan pemeriksaan terhadap korban;



- Bahwa berdasarkan bukti yang diperlihatkan kepada Ahli termasuk mobil yang digunakan pada saat kejadian, serta posisi korban, Ahli memperkirakan bahwa korban ditembak secara dekat;
 - Bahwa apabila tulang zygomatic atau tulang pipi sampai pecah, artinya peluru tersebut tembus;
 - Bahwa kondisi bengkok jenazah dan lebam berbeda, dan kondisi jenazah waktu itu bengkok;
 - Bahwa banyak binatang seperti belatung dan lain-lain pada jenazah tersebut pada waktu dilakukan pemeriksaan ;
 - Bahwa perkiraan kematian korban pada saat Ahli periksa adalah di atas seminggu dan di bawah 15 (lima belas) hari;
 - Bahwa pada waktu diantarkan kepada Ahli, jenazah korban tersebut tidak ada identitas sama sekali;
 - Bahwa sejak awal Ahli bisa mengetahui jenis kelamin jenazah korban tersebut adalah laki-laki;
 - Bahwa pada waktu diantarkan, jenazah tersebut sudah tidak ada menggunakan pakaian dan hanya mengenakan kolor, karena sebelumnya jenazah tersebut sudah lebih dulu diperiksa oleh dokter di RSUD Mas Amsyar Kasongan, namun, atas perintah dari Kapolres Katingan, maka Ahli diminta untuk kembali melakukan pemeriksaan;
 - Bahwa Ahli tidak mengetahui hasil pemeriksaan yang pertama ;
 - Bahwa lubang tersebut dari atas kepala bagian ubun-ubun menembus bawah mata sebelah kiri, sehingga lebih banyak kerusakan di bagian kiri;
 - Bahwa Ahli bisa menyimpulkan bahwa korban meninggal akibat lubang tembak, dari lubang dan kondisi kepala;
 - Bahwa selain meninggal akibat akibat senjata api, Ahli juga menemukan ada bekas benda tumpul di kepala korban sehingga mengakibatkan kepala korban lebih cepat membusuk, tetapi Ahli tidak mengetahui apa benda tumpul tersebut;
 - Bahwa yang Ahli temukan dari akibat benda tajam adalah luka terbuka;
2. Hery Priyanto, S.T,CHFI, NSE, OFC, di bawah sumpah di persidangan pada pokok keterangannya sebagai berikut :
- Bahwa sebelum perkara ini, Ahli mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polda Kalimantan Tengah dan keterangan Ahli benar;
- Bahwa Ahli ada membawa surat tugas dan CV untuk menjadi Ahli dalam persidangan;
- Bahwa Ahli merupakan Ahli di bidang digital forensic;
- Bahwa Ahli bertugas di Puslabfor Bareskrim Polri sudah lebih dari 20 tahun;
- Bahwa Ahli bertugas di bidang digital forensik sejak tahun 2010;
- Bahwa Ahli sudah menjadi Ahli di persidangan sebanyak kurang lebih 30 kali sejak tahun 2013;
- Bahwa Ahli diminta pendapat tentang barang bukti elektronik berupa:
 - Pada handphone Vivo V2237 IMEI 1: 863818068388355 IMEI 2: 863818068388348 atas nama Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan antara lain phonebook sebanyak 3 (tiga) contacts atas nama Om Gus Heri nomor +6285379174631, Istriku Tercinta ' nomor +6287794307556 dan Om Adi Deco Kenari nomor +6282393370737; Outgoing Calls ke nomor 6285379174631 atas nama Om Gus Heri tertanggal 7/12/2024, 5/12/2024, 2/12/2024, 1/12/2024, 30/11/2024, 29/11/2024, 28/11/2024, 27/11/2024, 26/11/2024, 25/11/2024, 23/11/2024, 22/11/2024, 20/11/2024, 19/11/2024, 18/11/2024 dan 10/11/2024 sebanyak 46 (empat puluh enam) panggilan; Incoming Calls dari nomor 6285379174631 atas nama Om Gus Heri tertanggal 2/12/2024, 29/11/2024, 26/11/2024, 19/11/2024, 14/11/2024, 12/11/2024, 10/11/2024, 9/11/2024 dan 1/08/2024 sebanyak 18 (delapan belas) panggilan; Outgoing Calls ke nomor 6287794307556 atas nama Istriku Tercinta ' tertanggal 27/11/2024 dan 5/12/2024 sebanyak 2 (dua) panggilan; Outgoing Calls ke nomor 6282393370737 atas nama Om Adi Deco Kenari tertanggal 2/12/2024, 1/12/2024, 30/11/2024, 29/11/2024, 26/11/2024 dan 25/11/2024 sebanyak 12 (dua belas) panggilan; WhatsApp chat antara 6287794307556@s.whatsapp.net Istriku Tercinta dengan 6285250005333@s.whatsapp.net kurniawananton933 (owner) dari tanggal 29/07/2024 s/d 8/12/2024 antara lain berisi pesan dari nomor 6287794307556@s.whatsapp.net Istriku Tercinta pada tanggal 27/11/2024 antara lain dengan pesan "Dmn" "Pura2 budek apa gmn" dan WhatsApp chat antara 6282393370737@s.whatsapp.net Om Adi

Halaman 98 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk



Deco Kenari dengan 6285250005333@s.whatsapp.net kurniawananton933 (owner) dari tanggal 23/07/2024 s/d 8/12/2024 antara lain berisi pesan dari nomor 6282393370737@s.whatsapp.net Om Adi Deco Kenari pada tanggal 27/11/2024 antara lain dengan pesan "Punya Yanuar itu nmax mau dijual 2023" "Minta 14.5" dan Installed application yaitu pandawa.elang.digital.tilang.activities versi 2.5 dengan operation mode : Foreground (memiliki prioritas lebih tinggi dalam penggunaan sumber daya perangkat dibanding aplikasi lain/sistem android memberikan perhatian lebih terhadap aplikasi tersebut);

- Pada Handphone Oppo Reno 7 CPH2363 IMEI 1: 860891051933035 IMEI 2: 860891051933027 atas nama Muhammad Haryono als Heri bin (Alm) Mulyono terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan antara lain phonebook sebanyak 2 (dua) contacts atas nama Anton Kurniawan Stiyanto nomor +6285250005333, Faro Vino nomor 6285921850482; Incoming Calls dari nomor 6285250005333 atas nama Anton Kurniawan Stiyanto tertanggal 7/12/24, 5/12/24, 2/12/24, 1/12/24, 30/11/24, 29/11/24, 27/11/24, 26/11/24, 25/11/24, 23/11/24, 22/11/24, 21/11/24, 20/11/24, 19/11/24, 18/11/24, 17/11/24, 16/11/24, 15/11/24, 14/11/24, 13/11/24, 12/11/24, 11/11/24, 10/11/24, 9/11/24, 8/11/24, 7/11/24, 6/11/24, 5/11/24, 4/11/24, 2/11/24, 1/11/24, 30/10/24, 29/10/24, 28/10/24, 27/10/24 sebanyak 62 (enam puluh dua) panggilan, Outgoing Calls ke nomor 6285250005333 atas nama Anton Kurniawan Stiyanto tertanggal 2/12/24, 1/12/24, 29/11/24, 26/11/24, 19/11/24, 15/11/24, 14/11/24, 13/11/24, 12/11/24, 11/11/24, 10/11/24, 9/11/24, 8/11/24, 7/11/24, 5/11/24, 2/11/24, 1/11/24, 30/10/24, 29/10/24, 28/10/24 dan 27/10/24 sebanyak 40 (empat puluh) panggilan; WhatsApp chat antara 6285250005333@s.whatsapp.net Anton Kurniawan Stiyanto dengan nomor 6285379174631@s.whatsapp.net (owner) dari tanggal 27/10/2024 s/d 7/12/2024 antara lain berisi pesan dari 6285250005333@s.whatsapp.net Anton Kurniawan Stiyanto tertanggal 1/12/2024 dan 7/12/2024 "Meh sampe kapan dadi patung" "Bingung aku ro sampean" "Piye gus" dengan status pesan SelfDestruct;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Handphone Apple iPhone 11 (A2221) IMEI 1: 356446476214627 IMEI 2: 356446476623975 atas nama Juwita als Mama al Faro binti Ahmad Basuki terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan antara lain phonebook sebanyak 4 (empat) contacts atas nama kurniawananton933 nomor 6285250005333, My Husband, " "=-. T' nomor +6285250005333, Om Heri nomor +6285379174631, Om Adi nomor +6282393370737; Incoming Calls dari nomor 6285250005333 atas nama kurniawananton933 tertanggal 27/11/24 dan 26/11/24 sebanyak 4 (empat) panggilan, Outgoing Calls ke nomor 6285250005333 atas nama kurniawananton933 tertanggal 27/11/24 dan 26/11/24 sebanyak 3 (tiga) panggilan; Outgoing Calls ke nomor +6285379174631 atas nama Om Heri tertanggal 28/11/24 dan 27/11/24 sebanyak 3 (tiga) panggilan, Outgoing Calls ke nomor 6285379174631 tertanggal 28/11/24 dan 27/11/24 sebanyak 4 (empat) panggilan; WhatsApp chat antara 6287794307556@s.whatsapp.net Juwita (owner) dengan 6285250005333@s.whatsapp.net kurniawananton933 dari tanggal 25/11/2024 s/d 8/12/2024 antara lain berisi pesan dari 6287794307556@s.whatsapp.net Juwita (owner) tertanggal 27/11/2024 "Dmn;
- Pada Handphone Oppo A53 CPH2127 IMEI 1: 867919056941373 IMEI 2: 867919056941365 atas nama Adi Sumiadi alias Adi bin (alm) Rustam Patin terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan antara lain phonebook sebanyak 3 (tiga) contacts atas nama Anton Kurniawan S nomor +6285250005333, Bng Anton 36 nomor +6285250005333, Juwita Istri Anton nomor +6287794307556; Incoming Calls dari nomor +6285250005333 atas nama Anton Kurniawan S tertanggal 8/12/24, 5/12/24, 2/12/24, 1/12/24, 30/11/24, 29/11/24, 27/11/24, 26/11/24 dan 25/11/24 sebanyak 17 (tujuh belas) panggilan; Outgoing Calls ke nomor +6285250005333 atas nama Anton Kurniawan S tertanggal 29/11/24, 27/11/24 dan 26/11/24 sebanyak 5 (lima) panggilan; Incoming Calls dari nomor +6287794307556 atas nama Juwita Istri Anton tertanggal 30/11/24 dan 17/11/24 sebanyak 2 (dua) panggilan; WhatsApp chat antara 6285250005333@s.whatsapp.net Anton Kurniawan S dengan 6282148492318@s.whatsapp.net Adi (owner)

Halaman 100 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tanggal 26/11/2024 s/d 5/12/2024; WhatsApp chat antara 6287794307556@s.whatsapp.net Juwita Istri Anton dengan 6282393370737@s.whatsapp.net Satriadi (owner) dari tanggal 24/08/2024 s/d 1/12/2024;

3. Sopan Utomo, S.T, S.I.K, di bawah sumpah di persidangan pada pokok keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Ahli tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polda Kalimantan Tengah dan keterangan Ahli benar;
- Bahwa Ahli ada membawa surat tugas dan CV untuk menjadi Ahli dalam persidangan;
- Bahwa Ahli saat ini menjabat sebagai PS. Kepala Sub Bidang Senjata Api Forensik Puslabfor Bareskrim Polri, dan keAhlian yang Ahli miliki adalah kemampuan dan keAhlian dibidang balistik forensik dan Ahli memiliki pendidikan formal, pendidikan kejuruan dan kursus-kursus yang Ahli miliki baik dalam negeri maupun luar negeri ditambah dengan pengalaman-pengalaman yang pernah Ahli laksanakan selama lebih kurang 6 tahun yaitu sejak tahun 2018;
- Bahwa Ahli melakukan pengujian terhadap Barang bukti yang dikirimkan oleh penyidik Polda Kalimantan Tengah ke Puslabfor Bareskrim Polri berdasarkan surat permintaan No: B/2218/XII/RES.1.8./2024/Ditreskrim tanggal 12 Desember 2024 perihal Permohonan pengujian laboratorium dan hasil pemeriksaannya tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti No. Lab: 6857/BSF/2024;
- Bahwa barang bukti tersebut dapat berfungsi dengan baik dan dapat meledak;
- Bahwa senjata api tersebut api genggam berjenis revolver merek Taurus 38 spesial dan jarak efektif nya kurang lebih 25 meter (82 kaki/27 yard);
- Bahwa akibat apabila senjata api genggam ditembakkan dengan jarak dekat ke tubuh manusia pada obyek vital manusia seperti kepala, jantung dll dapat menyebabkan luka berat dan menghilangkan nyawa manusia;
- Bahwa kemudian terhadap barang bukti yang dikirimkan oleh penyidik Polda Kalimantan Tengah ke Puslabfor Bareskrim Polri berdasarkan surat permintaan No: B/2241/XII/RES.1.8./2024/Ditreskrim tanggal 14 Desember 2024 perihal Permohonan pengujian laboratorium dan hasil

Halaman 101 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk



pemeriksaannya tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti No. Lab: 6971/BSF/2024, terhadap 1 (satu) buah dashboard mobil bukti bukti yang kemudian diambil swab dan selanjutnya disebut Q1 dan 4 (empat) swab bukti yang selanjutnya disebut Q2.1 s.d. Q2.4, telah terjadi terjadi tembakan di dalam mobil tersebut karena terdeteksi adanya GSR di beberapa bagian mobil dashboard dan plafon;

- Bahwa lubang tersebut dapat berasal dari peluru kaliber 38 special karena pada lubang dashboard terdeteksi adanya GSR;
- Bahwa jika anak peluru mengenai objek lain terlebih dahulu dan objek merupakan benda keras maka anak peluru dapat mengalami rekoset dan mengalami deformasi atau perubahan bentuk, namun apabila mengenai objek yang tidak keras maka akan mengalami perlambatan;

4. Setia Betaria Aritonang, M.Si.. di bawah sumpah di persidangan pada pokok keterangannya sebagai berikut;

- Bahwa sebelum perkara ini, Ahli tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polda Kalimantan Tengah dan keterangan ahli benar ;
- Bahwa Ahli ada membawa surat tugas dan CV untuk menjadi Ahli dalam persidangan;
- Bahwa ahli bekerja di Puslabfor Bareskrim Polri sejak 1 Desember 2008. Adapun jabatan ahli saat ini adalah Pemeriksa Forensik Muda pada Bidang Kimia Biologi Forensik Puslabfor Bareskrim Polri TMT 30-09-2020;
- Bahwa ahli menerima barang bukti dari penyidik Polresta Palangka Raya berupa:
 - 1298/BIO/2024 : 1 (satu) buah karpet atas sebelah kiri warna hitam di mobil merek DAIHATSU SIGRA warna coklat dengan Nopol KH1193TL.
 - 1299/BIO/2024 : 1 (satu) buah karpet dasar sebelah kiri warna abu-abu di mobil merek DAIHATSU SIGRA warna coklat dengan Nopol KH1193TL.
 - 1300/BIO/2024 : 3 (tiga) buah cottonbud berisi swab di dashboard sebelah kiri mobil merek DAIHATSU SIGRA warna coklat dengan Nopol KH1193TL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1301/BIO/2024 : 5 (lima) buah gigi milik korban a.n. BUDIMAN ARISANDI;
- 1302/BIO/2024 : 1 (satu) buah tulang lengan kanan atas milik korban a.n. BUDIMAN ARISANDI;
- 1303/BIO/2024 : Sampel darah milik Saudara NENENG MAULANA;
- 1304/BIO/2024 : Sampel darah dan buccal swab milik Saudara ANTON KURNIAWAN STIYANTO Foto No. 2

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan DNA berdasarkan SOP yang mengacu pada IK 7.2.2.4/KBF Subbid Bioser Bid Kimbiofor Puslabfor Bareskrim Polri dan sesuai standard yang dianut dari ISO 17025 dan SWGDAM (Scientific Working Group on DNA Analysis Methods) dan ahli menyimpulkan sebagai berikut:

- Profil DNA yang dianalisis dari bercak darah pada satu buah karpet dasar sebelah kiri warna abu-abu di mobil merek DAIHATSU SIGRA warna coklat dengan Nopol KH 1193 TL tidak berhasil dianalisis karena mengalami kerusakan DNA;
- Profil DNA yang dianalisis dari tiga buah cottonbud berisi swab darah di dashboard sebelah kiri mobil merek DAIHATSU SIGRA warna coklat dengan Nopol KH 1193 TL cocok dengan profil DNA yang dianalisis dari lima buah gigi dan satu buah tulang lengan kanan atas milik korban a.n. BUDIMAN ARISANDI. Dengan demikian bercak darah pada barang bukti tersebut berasal dari individu yang sama;
- Berdasarkan perhitungan indeks paternitas disimpulkan bahwa probabilitas individu pemilik lima buah gigi dan satu buah tulang lengan kanan atas milik korban a.n. BUDIMAN ARISANDI sebagai anak biologis dari Saudara NENENG MAULANA adalah 99,999 %. Dengan demikian individu pemilik lima buah gigi dan satu buah tulang lengan kanan atas milik korban a.n. BUDIMAN ARISANDI merupakan anak biologis dari Saudara NENENG MAULANA;

5. Dr. Kiki Kristanto, S.H., M.H., C.L.A., C.C.D., di bawah sumpah, di persidangan pada pokoknya keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Ahli tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 103 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk



- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polda Kalimantan Tengah dan keterangan Ahli benar;
- Bahwa Ahli ada membawa surat tugas dan CV untuk menjadi Ahli dalam persidangan;
- Bahwa Ahli merupakan seorang Ahli pidana, yang saat ini aktif sebagai dosen serta aktif sebagai peserta dalam seminar dan pelatihan yang bertemakan hukum pidana;
- Bahwa Ahli menjelaskan pasal 365 ayat (4) KUHP mengatur mengenai bentuk pencurian dengan kekerasan yang memiliki pemberatan khusus karena mengakibatkan dampak serius yang dapat disimpulkan bahwa pasal ini mengatur pencurian dengan kekerasan yang sangat serius karena tidak hanya menyangkut perampasan harta benda, tetapi juga berdampak pada keselamatan jiwa manusia;
- Bahwa berdasarkan kronologi perbuatan Terdakwa, yaitu tujuan untuk mengambil barang milik korban, lalu kekerasan yang dilakukan dengan menembak korban dua kali di kepala dan melilitkan lakban pada kepala korban hingga meninggal dunia, adanya tindakan pencurian yaitu pengambilan kendaraan pick up milik korban, serta kekerasan yang mengakibatkan kematian dan dilakukan oleh dua orang yaitu Terdakwa dan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto, dapat disimpulkan unsur-unsur pada pasal 365 ayat (4) KUHP telah terpenuhi;
- Bahwa selanjutnya Ahli menjelaskan Pasal 338 KUHP yaitu tentang tindak pidana pembunuhan yang menekankan adanya kesengajaan sebagai inti dari perbuatan pembunuhan. Untuk dapat menerapkan pasal 338 KUHP harus terpenuhi unsur Pelaku adalah seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, Pelaku secara sengaja menghendaki akibat kematian, dan ada perbuatan yang secara langsung menyebabkan kematian korban;
- Bahwa mengenai pasal 55 KUHP mengatur tentang turut serta melakukan tindak pidana, dan terhadap tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut maka unsur-unsurnya adalah perbuatan bersama-sama dimana Terdakwa dan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto bersekongkol dan bekerjasama dalam melaksanakan tindak pidana tersebut, peran masing-masing pelaku yang mana Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto sebagai pelaku utama yang menembak korban dan memberikan perintah dan Terdakwa yang membantu Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton



bin Supriyanto mengemudikan mobil, membuang mayat korban, dan menghapus jejak, sehingga karena keduanya memiliki kontribusi terhadap tindak pidana yang dilakukan maka Terdakwa dan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto dapat dijerat pasal 55 KUHP;

- Bahwa mengenai penerapan pasal 55 KUHP ini, maka berdasarkan kronologi peristiwa Terdakwa dan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto telah bekerja sama dalam melakukan perbuatan tersebut yang mencakup penguasaan kendaraan korban, kekerasan yang berujung pada kematian korban, usaha menghapus jejak kejahatan seperti membuang mayat korban, membersihkan mobil, dan menyembunyikan barang bukti, sehingga tindakan ini menunjukkan adanya persekongkolan dan kerja sama antara Terdakwa dan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto;

- Bahwa Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto adalah pelaku utama yang melakukan penembakan terhadap korban, dan untuk Terdakwa berperan sebagai pembantu aktif karena Terdakwa secara sadar turut serta dalam rangkaian tindakan yang mengarah pada kejahatan meskipun ia tidak melakukan penembakan secara langsung;

- Bahwa Ahli menyimpulkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan melawan hukum karena melawan hukum formil dan hukum secara materiil, sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakannya sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Visum et Repertum Nomor : VER/858/XII/RES.1.6./2024/ Rumkit tertanggal 15 Desember 2024 dengan kesimpulan : "Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam (otopsi) ditemukan adanya luka kekerasan senjata api yang masuk dari tulang kepala sisi kanan atas dan keluar pada rongga mata sisi kiri, ditemukan kekerasan tumpul pada kepala dan wajah yang mengakibatkan pecahnya tulang kepala berkeping dan pendarahan di dalam rongga kepala dan berakhir pada kematian bagi korban, ditemukan kekerasan benda tajam pada jari kelingking tangan kiri, ibu jari tangan kanan, punggung kaki kanan. Sebab kematian kerusakan tulang tengkorak dan wajah, jaringan otak dan pembuluh darah akibat senjata api";



2. Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik atas nama Anton Kurniawan Stiyanto No.001/E/HPP-F/HIMPSI/I/2025 tanggal 10 Januari 2025, dengan hasil profil psikologis sebagai berikut:

- Anton memiliki kecerdasan yang berfungsi normal di rata-rata pada kelompok usianya, kemampuan berpikir bekerja secara baik dan memiliki daya tangkap serta daya analisis yang memadai;
- Hasil pemeriksaan yang ditunjang dengan semua metode tes, menunjukkan profil psikologis Anton yang konsisten dalam memberikan keterangan;
- Adanya kecenderungan memiliki perilaku impulsif (langsung bereaksi/merespon sesuatu tanpa melibatkan proses berpikir). Hal ini menjadikan Anton cenderung sulit memproses informasi secara rasional dan kurang mampu lagi menilai sebuah situasi dengan rasional sehingga mengakibatkan respons yang cenderung reaktif;
- Anton mampu memahami dan memiliki kesadaran yang cukup baik atas tindak pidana yang disangkakan padanya, namun pada saat peristiwa pidana (penembakan dilakukan) didorong oleh rasa marah yang sulit ia kendalikan. Tidak dijumpai kondisi halusinasi dan delusi yang bersifat mengganggu kesadaran, tidak ditemukan kondisi psikologis yang mengganggu relasinya dengan realitas;
- Ditemukan adanya emosi dan persepsi cenderung negatif terhadap rekannya Heri, rasa bersalah dan penyesalan Anton pasca kejadian (pada saat proses hukum), baik terhadap korban maupun terhadap keluarga korban serta keluarga Anton (anak, istri dan ibunya);

3. Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik atas nama Muhammad Haryono No.002/E/HPP-F/HIMPSI/I/2025 tanggal 10 Januari 2025, dengan hasil profil psikologis sebagai berikut:

- Heri memiliki kecerdasan yang berada pada taraf normal rata-rata pada kelompok usianya;
- Heri tergolong memiliki kegigihan dan ketekunan yang cukup menyelesaikan pekerjaan serta tidak mudah menyerah hingga menyelesaikan pekerjaannya;
- Heri cukup mudah bergaul, membina hubungan yang baik, memiliki motivasi yang tinggi untuk menunjukkan hasil yang terbaik dalam mengerjakan sesuatu dan cukup memiliki keinginan untuk mendapatkan dukungan akan perasaan tidak aman;



- Hasil pemeriksaan yang ditunjang dengan semua metode tes ditemukan indikasi kecemasan yang berkaitan dengan proses hukum yang dijalani dan keluarga yang membutuhkannya terutama dari segi ekonomi, rasa bersalah terhadap korban serta perasaan takut terhadap Anton. Memiliki kesadaran yang cukup baik akan perilaku dan tindakan yang dilakukan terkait kejadian;
- Ditemukan kemampuan kesadaran yang cukup baik, tidak dijumpai kondisi halusinasi dan delusi yang bersifat mengganggu kesadaran, tidak ditemukan kondisi psikologis yang mengganggu relasinya dengan realitas.

4. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 6886/KBF/2024 tanggal 16 Desember 2024, dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Profil DNA yang dianalisis dari tiga buah cottonbud berisi swab darah di dashboard sebelah kiri mobil merek Daihatsu Siga warna coklat dengan Nopol KH 1193 TL cocok dengan profil DNA yang dianalisis dari lima buah gigi dan satu buah tulang lengan kanan atas milik korban a.n. BUDIMAN ARISANDI. Dengan demikian bercak darah pada barang bukti tersebut berasal dari individu yang sama;
2. Berdasarkan perhitungan indeks paternitas disimpulkan bahwa probabilitas individu pemilik lima buah gigi dan satu buah tulang lengan kanan atas milik korban a.n. BUDIMAN ARISANDI sebagai anak biologis dari Sdr. NENENG MAULANA adalah 99,999 %. Dengan demikian individu pemilik lima buah gigi dan satu buah tulang lengan kanan atas milik korban a.n. BUDIMAN ARISANDI merupakan anak biologis dari Sdr. NENENG MAULANA.

5. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab.: 6857/BSF/2024 tanggal 16 Desember 2024, dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1 yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata api genggam revolver merek Taurus nomor seri XL263620 kaliber .38 special, komponen lengkap, dapat berfungsi dengan baik dan dapat meledak;
2. 5 (lima) butir peluru bukti Q2.1 s.d. Q2.5 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam kaliber .38 special, lead antimony, round nose, dan belum pernah ditembakkan (masih aktif)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab.: 6091/BSF/2024 tanggal 18 Desember 2024, dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. 1 (satu) barang bukti Q1 yang tersebut di Bab I Sub 1 terdapat 2 (dua) swab yaitu swab dashboard mobil bagian depan Q1.1 dan Swab dashboard mobil bagian belakang Q1.2 terdeteksi adanya Gunshot Residue (GSR);

2. 4 (empat) swab bukti Q2.1 s.d Q2.4 yang tersebut di Bab I sub 2 adalah swab di atas kursi korban Q2.1, swab di atas kursi pelaku Q2.2, swab di atas kursi pelaku Q2.3 dan swab di atas kursi supir Q2.4 terdeteksi adanya Gunshot Residue (GSR)

7. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab.: 7023/FKF/2024 tanggal 27 Desember 2024, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pada handphone Vivo V2237 IMEI 1: 863818068388355 IMEI 2: 863818068388348 atas nama Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan antara lain phonebook sebanyak 3 (tiga) contacts atas nama Om Gus Heri nomor +6285379174631, Istriku Tercinta ♥ nomor +6287794307556 dan Om Adi Deco Kenari nomor +6282393370737; Outgoing Calls ke nomor 6285379174631 atas nama Om Gus Heri tertanggal 7/12/2024, 5/12/2024, 2/12/2024, 1/12/2024, 30/11/2024, 29/11/2024, 28/11/2024, 27/11/2024, 26/11/2024, 25/11/2024, 23/11/2024, 22/11/2024, 20/11/2024, 19/11/2024, 18/11/2024 dan 10/11/2024 sebanyak 46 (empat puluh enam) panggilan; Incoming Calls dari nomor 6285379174631 atas nama Om Gus Heri tertanggal 2/12/2024, 29/11/2024, 26/11/2024, 19/11/2024, 14/11/2024, 12/11/2024, 10/11/2024, 9/11/2024 dan 1/08/2024 sebanyak 18 (delapan belas) panggilan; Outgoing Calls ke nomor 6287794307556 atas nama Istriku Tercinta ♥ tertanggal 27/11/2024 dan 5/12/2024 sebanyak 2 (dua) panggilan; Outgoing Calls ke nomor 6282393370737 atas nama Om Adi Deco Kenari tertanggal 2/12/2024, 1/12/2024, 30/11/2024, 29/11/2024, 26/11/2024 dan 25/11/2024 sebanyak 12 (dua belas) panggilan; WhatsApp chat antara 6287794307556@s.whatsapp.net Istriku Tercinta dengan 6285250005333@s.whatsapp.net kurniawananton933 (owner) dari tanggal 29/07/2024 s/d 8/12/2024 antara lain berisi pesan dari nomor 6287794307556@s.whatsapp.net Istriku Tercinta pada tanggal

Halaman 108 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27/11/2024 antara lain dengan pesan "Dmn" "Pura2 budek apa gmn" dan WhatsApp chat antara 6282393370737@s.whatsapp.net Om Adi Deco Kenari dengan 6285250005333@s.whatsapp.net kurniawananton933 (owner) dari tanggal 23/07/2024 s/d 8/12/2024 antara lain berisi pesan dari nomor 6282393370737@s.whatsapp.net Om Adi Deco Kenari pada tanggal 27/11/2024 antara lain dengan pesan "Punya Yanuar itu nmax mau dijual 2023" "Minta 14.5" dan Installed application yaitu pandawa.elang.digital.tilang.activities versi 2.5 dengan operation mode : Foreground (memiliki prioritas lebih tinggi dalam penggunaan sumber daya perangkat dibanding aplikasi lain/sistem android memberikan perhatian lebih terhadap aplikasi tersebut);

2. Pada Handphone Oppo Reno 7 CPH2363 IMEI 1: 860891051933035 IMEI 2: 860891051933027 atas nama Muhammad Haryono als Heri bin (Alm) Mulyono terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan antara lain phonebook sebanyak 2 (dua) contacts atas nama Anton Kurniawan Stiyanto nomor +6285250005333, Faro Vino nomor 6285921850482; Incoming Calls dari nomor 6285250005333 atas nama Anton Kurniawan Stiyanto tertanggal 7/12/24, 5/12/24, 2/12/24, 1/12/24, 30/11/24, 29/11/24, 27/11/24, 26/11/24, 25/11/24, 23/11/24, 22/11/24, 21/11/24, 20/11/24, 19/11/24, 18/11/24, 17/11/24, 16/11/24, 15/11/24, 14/11/24, 13/11/24, 12/11/24, 11/11/24, 10/11/24, 9/11/24, 8/11/24, 7/11/24, 6/11/24, 5/11/24, 4/11/24, 2/11/24, 1/11/24, 30/10/24, 29/10/24, 28/10/24, 27/10/24 sebanyak 62 (enam puluh dua) panggilan, Outgoing Calls ke nomor 6285250005333 atas nama Anton Kurniawan Stiyanto tertanggal 2/12/24, 1/12/24, 29/11/24, 26/11/24, 19/11/24, 15/11/24, 14/11/24, 13/11/24, 12/11/24, 11/11/24, 10/11/24, 9/11/24, 8/11/24, 7/11/24, 5/11/24, 2/11/24, 1/11/24, 30/10/24, 29/10/24, 28/10/24 dan 27/10/24 sebanyak 40 (empat puluh) panggilan; WhatsApp chat antara 6285250005333@s.whatsapp.net Anton Kurniawan Stiyanto dengan nomor 6285379174631@s.whatsapp.net (owner) dari tanggal 27/10/2024 s/d 7/12/2024 antara lain berisi pesan dari 6285250005333@s.whatsapp.net Anton Kurniawan Stiyanto tertanggal 1/12/2024 dan 7/12/2024 "Meh sampe kapan dadi patung" "Bingung aku ro sampean" "Piye gus" dengan status pesan SelfDestruct;

3. Pada Handphone Apple iPhone 11 (A2221) IMEI 1: 356446476214627 IMEI 2: 356446476623975 atas nama Juwita als



Mama al Faro binti Ahmad Basuki terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan antara lain phonebook sebanyak 4 (empat) contacts atas nama kurniawananton933 nomor 6285250005333, My Husband 🤝❤️ nomor +6285250005333, Om Heri nomor +6285379174631, Om Adi nomor +6282393370737; Incoming Calls dari nomor 6285250005333 atas nama kurniawananton933 tertanggal 27/11/24 dan 26/11/24 sebanyak 4 (empat) panggilan, Outgoing Calls ke nomor 6285250005333 atas nama kurniawananton933 tertanggal 27/11/24 dan 26/11/24 sebanyak 3 (tiga) panggilan; Outgoing Calls ke nomor +6285379174631 atas nama Om Heri tertanggal 28/11/24 dan 27/11/24 sebanyak 3 (tiga) panggilan, Outgoing Calls ke nomor 6285379174631 tertanggal 28/11/24 dan 27/11/24 sebanyak 4 (empat) panggilan; WhatsApp chat antara 6287794307556@s.whatsapp.net Juwita (owner) dengan 6285250005333@s.whatsapp.net kurniawananton933 dari tanggal 25/11/2024 s/d 8/12/2024 antara lain berisi pesan dari 6287794307556@s.whatsapp.net Juwita (owner) tertanggal 27/11/2024 "Dmn;

4. Pada Handphone Oppo A53 CPH2127 IMEI 1: 867919056941373 IMEI 2: 867919056941365 atas nama Adi Sumiadi alias Adi bin (alm) Rustam Patin terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan antara lain phonebook sebanyak 3 (tiga) contacts atas nama Anton Kurniawan S nomor +6285250005333, Bng Anton 36 nomor +6285250005333, Juwita Istri Anton nomor +6287794307556; Incoming Calls dari nomor +6285250005333 atas nama Anton Kurniawan S tertanggal 8/12/24, 5/12/24, 2/12/24, 1/12/24, 30/11/24, 29/11/24, 27/11/24, 26/11/24 dan 25/11/24 sebanyak 17 (tujuh belas) panggilan; Outgoing Calls ke nomor +6285250005333 atas nama Anton Kurniawan S tertanggal 29/11/24, 27/11/24 dan 26/11/24 sebanyak 5 (lima) panggilan; Incoming Calls dari nomor +6287794307556 atas nama Juwita Istri Anton tertanggal 30/11/24 dan 17/11/24 sebanyak 2 (dua) panggilan; WhatsApp chat antara 6285250005333@s.whatsapp.net Anton Kurniawan S dengan 6282148492318@s.whatsapp.net Adi (owner) dari tanggal 26/11/2024 s/d 5/12/2024; WhatsApp chat antara 6287794307556@s.whatsapp.net Juwita Istri Anton dengan 6282393370737@s.whatsapp.net Satriadi (owner) dari tanggal 24/08/2024 s/d 1/12/2024;



Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Katingan, dan Polresta Palangka Raya dan Terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP penyidik;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di Polres Katingan tanggal 10 Desember 2024 bersamaan dengan pemeriksaan di Polresta Palangka Raya;
- Bahwa sewaktu penyidikan, Terdakwa mengalami tekanan dan penganiayaan;
- Bahwa BAP sempat Terdakwa koreksi, tetapi karena ada perasaan takut dan tekanan dari penyidik agar tidak terlalu membaca dan agar langsung tanda tangan, maka Terdakwa langsung menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa melapor ke Polresta Palangka Raya tanggal 10 Desember 2024 sehabis ashar setelah ada persetujuan dari istri dan keluarga;
- Bahwa Terdakwa bercerita kepada istri 4 hari setelah kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung melapor karena Terdakwa merasa ketakutan dan sempat sakit, bahkan Terdakwa tidak pernah keluar rumah sampai Terdakwa melapor;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto selama 2 bulan setengah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai Pekerja Harian Lepas (PHL) Polres;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa hanya sesekali bertemu dengan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto dan tidak terlalu kenal;
- Bahwa tanggal 26 November 2024, Terdakwa tidak ada bertemu dengan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto di Pos Penjagaan Polresta Palangka Raya;
- Bahwa waktu itu Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto di Bagian Penjagaan di Samapta;
- Bahwa tanggal 26 November 2024 di Jalan Tjilik Riwut Kilometer 2, Terdakwa sehabis mengantarkan penumpang di gang yang berada samping Taman Makam Pahlawan. Kemudian, sekitar pukul 14.00 WIB sehabis zuhur, Terdakwa di video call oleh Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto yang menanyakan keberadaan Terdakwa, dan Terdakwa menjawab sedang bekerja di dekat Taman Makam Pahlawan. Lalu Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto mengatakan

Halaman 111 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk



“Ni ada batu tangkiling”, tetapi waktu itu Terdakwa tidak paham apa yang dimaksud dengan batu tangkiling tersebut;

- Bahwa selanjutnya, setelah mengantarkan penumpang, Terdakwa berpapasan dengan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto, dan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto mematikan telepon tersebut. Selanjutnya, Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto kembali menelepon Terdakwa untuk mengajak bertemu, dan setelah Terdakwa melihat mobil Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto lalu Terdakwa mematikan telepon dan mendatangi Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto;
- Bahwa kemudian Terdakwa disuruh masuk ke dalam mobil Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto dan di dalam mobil Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto menyampaikan kepada Terdakwa “Om, temani untuk mengambil mobil”, lalu Terdakwa tanya “ke mana” dan dijawab “Nengdi, wes tok, ada saja rezeki untuk anak istri”. Kemudian, Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto memperlihatkan sebuah plastik yang isinya adalah narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto mengatakan agar mobil Terdakwa ditaruh di barak dan nanti naik mobil Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto saja. Lalu Terdakwa mengantarkan mobil di barak yang berada di Jalan Murai, dan Terdakwa naik ke mobil Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto yang sudah berada di kursi penumpang sebelah depan. Lalu keduanya berjalan ke arah Jalan Tjilik Riwut menuju Jalan Yos Sudarso atas perintah Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto;
- Bahwa setelah mendekati Jalan Mahir Mahar Lingkar Luar, Terdakwa kembali bertanya kepada Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto “Ke mana” dan dijawab “Mahir Mahar”, dan setelah melewati jalan Mahir Mahar lanjut terus ke arah Banjarmasin, dan di perjalanan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto mengajak Terdakwa makan, lalu ke Jalan Yogyakarta makan bakso. Sehabis makan bakso, Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto menyampaikan kepada Terdakwa untuk segera berangkat ke arah Tumbang Nusa dengan berkata “Ayo berangkat”, dan waktu Terdakwa tanya “Nengdi”, Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto menjawab “Ke arah Tumbang Nusa”;



- Bahwa kemudian saat melintas di Kalampangan mendekati magrib dan kondisi hujan. Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto meminta Terdakwa berhenti dan menyodorkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, dan waktu itu Terdakwa dipaksa oleh Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto sehingga karena merasa tidak enak Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut, tetapi tidak Terdakwa telan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto menyuruh Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Kapuas, dan sampai di Kapuas pada sehabis Isya, Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto menyuruh untuk beristirahat mencari makan, dan setelah makan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto menyuruh untuk melanjutkan perjalanan ke arah Banjarmasin. Tidak lama kemudian, Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia ingin beristirahat, lalu Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto tidur;
- Bahwa setelah Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto tidur, Terdakwa merasa bingung tujuan hendak kemana, dan saat berada di simpang Marabahan Terdakwa melihat bensin mobil sudah menipis sehingga Terdakwa menepi tetapi Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto tidak juga bangun meskipun sudah Terdakwa bangunkan. Karena hingga hari Rabu, tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 02.00 WIB Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto tidak juga bangun, Terdakwa berinisiatif untuk kembali ke Palangka Raya, tetapi karena bensin sudah tipis, Saksi membawa mobil dengan pelan, dan sesampainya di Pulang Pisau, indikator bensin sudah menyala sehingga Terdakwa memutuskan menepi di Pulang Pisau;
- Bahwa sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa kembali berusaha membangunkan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto akan tetapi tidak juga bangun, dan sekitar pukul 07.00 WIB akhirnya Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto bangun. Setelah bangun, Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto bertanya kepada Terdakwa di mana mereka pada saat itu, dan dijawab Terdakwa di Pulang Pisau dan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto bertanya mengapa di Pulang Pisau, dan Terdakwa hanya menjawab "Sudah pulang saja", dan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto tidak ada terlihat marah;



- Bahwa kemudian Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto bertanya mengapa berhenti, Terdakwa saat itu menjawab bahwa bensin sudah mau habis, lalu Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto menelepon istrinya untuk mengirimkan uang dan setelah uang dikirimkan, Terdakwa dan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto pergi ke SPBU, tetapi masih tutup, karena itu keduanya mengisi bensin sebanyak 5 atau 6 liter di sebuah warung dan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto membayar dengan menggunakan Gopay, OVO atau DANA, kemudian, keduanya melanjutkan perjalanan pulang ke Palangka Raya;
- Bahwa sesampainya di Palangka Raya sekitar pukul 10.30 WIB dan melintasi Jalan Mahir Mahar, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto bahwa Terdakwa ingin pulang karena sudah capek, namun, Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto meminta kepada Terdakwa untuk menyetir lagi ke arah Tangkiling. Terdakwa beberapa kali meminta pulang, tetapi Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto tidak mau memulangkan sehingga perjalanan dilanjutkan dan sesampainya di Tangkiling sekitar pukul 12.30 WIB mobil kembali kehabisan bensin sehingga Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto kembali menelepon istrinya untuk meminta dikirimkan uang, tetapi waktu itu handphone Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto gangguan sehingga Saksi meminta rekening Terdakwa untuk ditransfer uang, kemudian Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki mentransfer uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian, Terdakwa memundurkan mobil dan berhenti di sebuah warung untuk mengisi bensin sebanyak 2 atau 3 liter. Kemudian, Terdakwa disuruh oleh Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto untuk menarik semua uang yang sebelumnya ditransfer oleh Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki di BRI link yang ada di warung tersebut dipotong bensin, rokok dan minuman sehingga sisanya tidak lebih dari Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian, keduanya melanjutkan perjalanan ke SPBU untuk mengisi bensin sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto memerintahkan Terdakwa untuk terus melanjutkan perjalanan;



- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB setelah melewati Pos Lantas Kilometer 38, Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto menyampaikan kepada Terdakwa “Om pelan Om, putar balik Om, dan setelah Terdakwa putar balik melewati Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max, lalu kembali memutar balik ke arah Kasongan dan melewati mobil tersebut, dan setelah 3 kali melewati mobil tersebut, Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto berkata “Wah, anyar ini”, kemudian, Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto memerintahkan Terdakwa untuk berhenti di depan Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max yang dikendarai oleh korban Budiman Arisandi, dan setelah berhenti Terdakwa disuruh oleh Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto untuk turun dari mobil untuk mendatangi Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max tersebut, tetapi Terdakwa menolak;
- Bahwa karena Terdakwa menolak, Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto turun sendiri menuju Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max tersebut, namun sebelum sampai ke Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max tersebut, Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto kembali ke mobil untuk mengambil senjata api dari dashboard yang dalam kondisi terbuka, dan memindahkannya ke bawah jok, lalu Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto kembali menuju ke mobil yang dikendarai korban Budiman Arisandi, dan Terdakwa saat itu melihat dari kaca spion kalau Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto mengetuk kaca mobil korban Budiman Arisandi dan Terdakwa melihat korban Budiman Arisandi keluar, kemudian Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto mengajak korban Budiman Arisandi ke arah mobil Daihatsu Sibra dan berbincang di samping mobil;
- Bahwa saat itu Terdakwa mendengar Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto dan korban Budiman Arisandi n berbincang mengenai pungli, menanyakan apakah korban pernah memberikan uang ke Pos Polisi Lantas Kilometer 38 tersebut, dan korban menjawab “tidak ada”, saat itu jarak Terdakwa dengan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto sekitar 2 meter, dan jarak Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto dengan korban sekitar setengah meter, dan saat itu Terdakwa tidak ada mendengar korban Budiman Arisandi membentak atau marah pada Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat wajah korban Budiman Arisandi;



- Bahwa kemudian Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto menyuruh korban untuk ke Pos Lintas yang berada di belakang untuk membuktikan bahwa korban Budiman Arisandi tidak ada memberikan pungli ke petugas Pos, sehingga kemudian korban Budiman Arisandi mau diajak ke Pos Lintas dan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto mengatakan kepada korban Budiman Arisandi untuk turun dari mobil, mengunci Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max miliknya dan naik ke mobil Daihatsu Siga, lalu Terdakwa melihat korban menuju Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max untuk menutup kaca dan mengunci mobilnya lalu menuju mobil Daihatsu Siga, dan waktu itu korban Budiman Arisandi sempat merasa tidak enak untuk duduk di kursi depan penumpang, tetapi Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto meminta korban Budiman Arisandi untuk duduk di kursi penumpang depan;
- Bahwa setelah korban duduk, masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi penumpang sebelah kiri tepat di belakang korban Budiman Arisandi, dan selanjutnya Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto menyuruh Terdakwa untuk menjalankan mobil;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendengar Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto kembali berbincang dengan korban Budiman Arisandi mengenai pungli, dan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto ada menanyakan mengenai asal korban Budiman Arisandi dan kepemilikan korban Budiman Arisandi, dan korban Budiman Arisandi sempat mengaku pernah memberikan uang kepada petugas Pos Lintas sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atau Rp15.000,00 (lima belas rupiah);
- Bahwa di Kilometer 39, Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto menyuruh Terdakwa untuk memutar balik ke Palangka Raya, dan pada saat Terdakwa belum selesai memutar balik, Terdakwa mendengar suara ledakan yang sangat keras, dan sekitar 2 atau 3 detik kemudian, Terdakwa kembali mendengar ledakan kedua;
- Bahwa kemudian Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto memukul pundak Terdakwa sambil berkata "Om sadar Om sadar Om, maaf ya Om saya kasar", lalu Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto berkata "Jangan lihat Om, jangan lihat, putar balik Om", sehingga mendengar ucapan tersebut Terdakwa terus memutar setir sehingga mobil tidak jadi mengarah ke Palangka Raya dan kembali mengarah ke Kasongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian atas perintah Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto, Terdakwa meneruskan perjalanan ke arah Kasongan, dan sekitar setengah kilometer dari lokasi penembakan, Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto meminta Terdakwa untuk mencari lakban, dan karena Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto banyak berbicara dengan nada tinggi, Terdakwa tidak berani melihat ke arah Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto, kemudian Terdakwa mencari lakban tetapi tidak menemukan, lalu Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto mengatakan lakban tersebut ada di dashboard;
- Bahwa selanjutnya walaupun merasa takut karena melihat banyak darah keluar dari korban Budiman Arisandi sampai mengeluarkan bunyi muncrat, Terdakwa mengambil lakban di dashboard lalu Terdakwa berikan ke Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto tanpa menoleh ke Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto, dan tidak lama kemudian Terdakwa hanya mendengar suara “krek krek” sebanyak 3 sampai 4 kali, dan setelah bunyi tersebut Terdakwa sudah tidak mendengar lagi suara darah keluar;
- Bahwa suara darah tersebut seperti air yang keluar dari keran tanpa ember;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto melanjutkan perjalanan dan sekitar 2 atau 3 kilometer, kemudian Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto memerintahkan Terdakwa untuk masuk ke sebelah kanan yang merupakan jalan yang penuh kebun sawit, namun hanya masuk sejauh 500 meter dan saat itu Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto menyuruh Terdakwa berhenti dan memutar balik keluar menuju jalan sebelumnya, lalu Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto menyuruh Terdakwa mendudukan jenazah, dan karena takut, Terdakwa merayap melalui samping belakang dan menuju pintu di mana korban Budiman Arisandi duduk, kemudian Terdakwa merogoh kantong korban Budiman Arisandi atas perintah Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto dan menemukan rokok serta uang sekitar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa tidak lama kemudian dari arah depan ada sepeda motor yang masuk tetapi saat itu Terdakwa tidak lihat, lalu Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto menyuruh Terdakwa untuk cepat masuk

Halaman 117 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali ke dalam mobil sehingga kemudian Terdakwa masuk, lalu rokok dan uang korban Budiman Arisandi Terdakwa masukkan ke dalam dashboard;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa jenazah tidak dibuang di sekitar lokasi, serta handphone, KTP dan dompet, Terdakwa buang atas perintah Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto, dan saat itu Terdakwa tidak memperhatikan apakah ada uang di dalam dompet;
- Bahwa kemudian Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto menyuruh Terdakwa menyetir ke arah Kasongan, dan sesampainya di Taman Hijau Kasongan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto memerintahkan Terdakwa untuk memutar balik karena di lokasi tersebut banyak orang sehingga Terdakwa memutar balik menuju Palangka Raya;
- Bahwa sekitar 3 kilometer kemudian, Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto kembali memerintahkan Terdakwa untuk kembali memutar balik, dan sekitar 50 meter setelah memutar balik, Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto menyuruh Terdakwa untuk belok ke arah kiri ke Jalan Mansyah yang merupakan jalan sawit yang baru jadi, dan sekitar 300 meter masuk ke jalan tersebut, Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto menyuruh untuk menepi;
- Bahwa setelah menepi, Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto menyuruh Terdakwa untuk menurunkan jenazah, sehingga Terdakwa keluar dari mobil dan membuka pintu penumpang depan untuk mengeluarkan jenazah korban Budiman Arisandi, namun karena Terdakwa takut dan panik akhirnya Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto turun dengan sangat emosi lalu menggendong korban Budiman Arisandi sendirian, dan karena merasa takut akan diapa-apakan oleh Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto, lalu Terdakwa mencoba membantu Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto dengan memegang kaki korban, lalu Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto menyeret korban Budiman Arisandi ke arah kali di mana ada gundukan tanah di pinggirnya dan setelah itu jenazah korban Budiman Arisandi dimasukkan ke dalam parit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menutup mayat menggunakan rumput, dan mayat tidak ditutupi dengan rumput;
- Bahwa kemudian Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto masuk ke mobil dan Terdakwa saat itu masih berupaya mencari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sandal Terdakwa, namun Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto menyuruh Terdakwa untuk meninggalkan sandal yang hilang tersebut, sehingga kemudian Terdakwa memutuskan membuang sandal Terdakwa yang satunya lagi, kemudian Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto menyuruh untuk pergi ke arah Kasongan untuk mencuci mobil dan pada waktu itu sudah sekitar pukul 15.30 WIB;

- Bahwa mobil tersebut kemudian dicuci di genangan air yang ada di tengah jalan karena air sedang naik dengan posisi pintu penumpang berada di pinggir jalan yang digenangi air, dan saat itu Terdakwa sempat terdiam sejenak dan tidak lama kemudian Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto meminta Terdakwa untuk membantu membersihkan mobil tersebut, dan setelah membersihkan mobil, Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto mengambil alih kemudi dan berangkat ke arah Palangka Raya dan Terdakwa duduk tepat di belakang Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto;

- Bahwa sesampainya di posisi Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max di Kilometer 38, Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto memberhentikan mobil dan memberikan kunci Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max tersebut kepada Terdakwa untuk bawa ke Palangka Raya;

- Bahwa kemudian Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto kembali memutar balik mobil ke arah Tumbang Talaken untuk menitipkan barang di rumah temannya, namun temannya tersebut tidak mau untuk dititipkan barang, sehingga kemudian Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto dan Terdakwa kembali ke arah Palangka Raya dengan posisi mobil Daihatsu Sibra berada di depan dan Terdakwa di belakang;

- Bahwa kemudian Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto mengarahkan Terdakwa untuk masuk ke Jalan Mahir Mahar, dan saat sampai di dekat Kantor Kecamatan, Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max tertahan di depan rumah kosong sehingga Terdakwa disuruh masuk ke mobil Daihatsu Sibra dan diantarkan ke barak;

- Bahwa saat itu Terdakwa meminta untuk diturunkan tidak di barak karena takut;

- Bahwa di perjalanan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto meminta untuk meminjamkan mobil milik Terdakwa dan meskipun awalnya Terdakwa menolak tetapi karena Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto terus memaksa, akhirnya Terdakwa

Halaman 119 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia, kemudian Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto menyuruh Terdakwa untuk membersihkan mobil Daihatsu Sibra dan melepas proyektil peluru dan untuk biaya akan ditanggung Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto;

- Bahwa setelah sampai di barak, Terdakwa mandi dan kembali pergi menggunakan mobil Brio milik Terdakwa menuju Wisma Malawen menemui Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto dan Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki, kemudian Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto mengajak Terdakwa pergi ke lokasi mobil di Jalan Tingang;

- Bahwa setelah dari Jalan Tingang, kemudian Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto mengajak Terdakwa untuk pergi ke bengkel milik Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm, dan sesampainya di bengkel tersebut, Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto masuk menemui Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm dan Terdakwa saat itu tetap di dalam mobil bersama dengan Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki, dan setelah itu Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto dan Terdakwa masuk ke dalam mobil kemudian pergi menuju Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max tersebut;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm memiliki bengkel Deco yang Bernama "Bengkel Dirga" yang beralamat di Jl. Kenari II, Kelurahan Palangka;

- Bahwa sesampainya di lokasi Mobil Pick Up tersebut, Terdakwa melepas stiker kemudian disuruh Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto untuk pergi mengantarkan Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm kembali ke bengkelnya;

- Bahwa kemudian Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto dan Terdakwa pergi ke tempat Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono, dan waktu itu Terdakwa melihat Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto dan Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono berbincang, tetapi tidak tahu apa yang dibicarakan, dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto dan Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki mencari pick up;

- Bahwa kemudian Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto menyuruh Terdakwa untuk pergi ke rumah Saksi Mardi Prastyant

Halaman 120 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk



alias Pras bin Kardiyo, dan setelah itu Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto pergi mencari pick up dan diikuti oleh Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyo menggunakan mobilnya sendiri;

- Bahwa setelah mendapatkan pick up milik temannya Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyo, kemudian berangkat ke lokasi Mobil Pick Up, namun sesampainya di lokasi teman Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyo menolak untuk mengangkut barang karena barang terlalu banyak dan pick up tersebut terlalu kecil, sehingga kemudian Terdakwa dan yang lain kembali mencari mobil pick up di Jalan Mahir Mahar, dan setelah mencari akhirnya ada mobil kemudian sopir pick up tersebut memindahkan barang dari Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max ke dalam mobil pick up yang disewa, dan setelah selesai bongkar muat, mobil pick up tersebut pergi, tetapi Terdakwa tidak tahu ke mana tujuan mobil tersebut, yang Terdakwa tahu mobil tersebut hanya pergi ke arah Jalan Tjilik Riwut;

- Bahwa setelah itu mobil Daihatsu Siga diparkir di Jalan Bukit Keminting tidak jauh dari Wisma Malawen, dan Terdakwa tidak tahu mengapa mobil tidak disimpan di wisma;

- Bahwa kemudian Terdakwa diantar oleh Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto pulang ke barak menggunakan Honda Brio, kemudian Terdakwa kembali untuk mengambil Daihatsu Siga tersebut keesokan harinya sehabis zuhur

- Bahwa mobil Daihatsu Siga dicuci hari Kamis, tanggal 28 November 2024;

- Bahwa Terdakwa sempat membersihkan darah dan melepas proyekti peluru;

- Bahwa setelah sampai di tempat pencucian, Terdakwa mengatakan kepada petugas pencucian bahwa mobil sehabis membantu korban kecelakaan di Jabiren;

- Bahwa setelah dicuci, Terdakwa pergi ke Bengkel Lunuk Ramba untuk mengganti karpet;

- Bahwa alasan mobil dicuci adalah karena Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto tidak mau Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki mengetahui mobil tersebut banyak darah;

- Bahwa kemudian Terdakwa mencari kain untuk membersihkan darah karena pihak pencucian tidak bisa menghilangkan bekas darah tersebut sepenuhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mendapatkan transfer uang Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) dari Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki, dan sisa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk perbaikan mobil Daihatsu Siga;
- Bahwa benar 1 Agustus 2024 ada komunikasi handphone antara Terdakwa dengan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto;
- Bahwa saat itu Terdakwa masih bekerja sebagai PHL, dan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto sedang ada masalah dengan teman kerjanya yang satu letting dan satu kampung dengan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto, lalu Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto menghubungi Terdakwa untuk bercerita dan meminta Terdakwa untuk menengahi;
- Bahwa tanggal 26 November 2024 sebelum bertemu dengan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto, Terdakwa sedang mengantarkan penumpang, tetapi dalam posisi offline aplikasi, dan sejak tanggal 24 November 2024, 25 November 2024, dan 26 November 2024 Saksi tidak ada online di aplikasi Grab;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menginap di rumah Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto sebagaimana keterangan Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto;
- Bahwa transfer uang dari Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto kepada Terdakwa semua berhubungan dengan jasa antar jemput Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto;
- Bahwa sewaktu Terdakwa diamankan, Terdakwa ada dilakukan tes narkoba dan hasilnya negatif;
- Bahwa pada saat Terdakwa menginap di wisma, Terdakwa ada melihat 2 selongsong peluru di dalam kamar dan ada pembicaraan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto als Anton bin Supriyanto kepada Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki untuk membuang baju miliknya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Reza Indragiri Amriel., M. CRIM (FORPSYCH) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Ahli tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 122 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk



- Bahwa Ahli dihadirkan di persidangan sebagai Ahli Psikologi Forensik sesuai dengan latar belakang Pendidikan pada bidang Psikologi Forensik yakni:

1. Psikologi, Universitas Gajah Mada;
2. Psikologi Forensik University of Melbourne Australia;
3. Psikologi of Judicial Decision Making Citizen Scholar, Asia Public Intellectual Jepang
4. Pengalaman Kerja sebagai Pemateri Pusdiklat Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Psikologi Persidangan dan Dosen Psikologi Forensik di PTIK Mabes POLRI;

- Bahwa pengertian Ilmu Psikologi Forensik itu ialah terdiri dari dua kata, Psikologi dan Forensik, yang Sinonim Forensik sebagai Hukum. Sehingga arti Psikologi Forensik adalah Psikologi Hukum. Kalau hukum yang dimaksud adalah Pidana, maka manusia yang ditelaah ialah perilaku dan proses mentalnya yang terdiri dari pelaku, korban, saksi, dan personil atau aparat penegak hukum mulai dari Polisi, Advokat, Jaksa, dan juga Hakim;

- Bahwa beberapa jenis Ilmu Psikologi antara lain psikologi klinis, psikologi perkembangan, psikologi industri, psikologi pendidikan, dan lain-lain. Selanjutnya, Psikologi Forensik ditasbihkan sebagai bidang kekhususan (spesialis) secara resmi oleh Induk Psikologi Internasional pada tahun 2001 atau 2002, yang berbeda dengan psikologi klinis, psikologi sosial, dan psikologi-psikologi percabangan lain. Di Indonesia sendiri keberadaan Psikologi Forensik barangkali baru muncul menjelang tahun 2010;

- Bahwa perbedaan Psikologi Forensik dengan Ilmu Psikologi lainnya ialah terletak pada kajian Khusus Psikologi Forensik pada manusia di ranah hukum, yang mana kedudukan Psikologi Forensik sebagai *backup system, supporting system, unit* atau disiplin pendukung Otoritas Penegakan Hukum;

- Bahwa salah satu pembahasan utama Ilmu Psikologi Forensik yakni menyangkut pertanggung jawaban secara pidana atau *criminal responsibility*. Seseorang dianggap bertanggung jawab atas perilaku jahat yang dilakukan atau pidana ditentukan oleh dua hal, pertama *Cognitive Competence* dan kedua *Volitional Competence*, dengan penjelasan *Cognitive Competence* berkutat seberapa jauh seseorang memahami perbuatan yang sudah dilakukan, dan *Volitional Competence*



bersangkut-paut dengan kehendak yang bersangkutan atas pemunculan perilaku tersebut;

- Bahwa ada 3 kemungkinan seorang pelaku dimintai pertanggungjawaban pidana yaitu:

1. *Criminally Responsible* artinya bertanggung jawab penuh atas perbuatan yang dilakukan karena pada dirinya ada *Cognitive Competence* dan *Volitional Competence*;
2. *Not Criminally Responsible*, artinya tidak bertanggung jawab secara pidana;
3. *Partially Responsible*, artinya bertanggung jawab secara pidana namun sebagian;

- Bahwa seseorang yang mau melakukan perintah orang lain untuk melakukan perbuatan jahat, tahu itu jahat, dan sadar itu tidak baik, tetapi mematuhi perintah untuk melakukan perbuatan jahat, dengan menggunakan hasil riset Milgram, yakni Milgram mengajukan pertanyaan yang sama kepada sekian banyak orang yang di survei, apakah mampu menolak dorongan atau perintah atau permintaan orang lain untuk melakukan kejahatan, bisa dikatakan semua orang yang disurvei oleh Milgram secara lisan menyatakan kesanggupan mereka, yang dilanjutkan dengan metode eksperimen. Dari hasil eksperimen yang dilakukan oleh Milgram, ternyata lain perkataan, lain perbuatan, dengan kesimpulan Milgram bahwa secara umum manusia tidak punya kesanggupan untuk melawan perintah atau permintaan orang lain untuk melakukan kejahatan, karena ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi yaitu:

1. Ketidaksetaraan power (*Power Asymmetry*), terjadi antara pemberi perintah dengan penerima perintah yang tidak berimbang salah satunya relasi kuasa;
2. Busana, pakaian yang memiliki nilai otoritatif pada diri si pemberi perintah akan memiliki daya tekan yang dahsyat kepada yang menerima perintah;
3. Lingkungan Otoritatif (lingkungan yang dikuasai), semakin besar otoritas pemberi perintah di dalam lingkungan tersebut semakin besar pula kekuatan pengaruh permintaan perintah berdasarkan tuntutan atau sejenisnya yang diterima oleh si penerima perintah;
4. Tempat (ruangan), ketika perintah diberikan di dalam satu ruangan di situ ada pemberi perintah dan penerima perintah, dampak



dan efeknya lebih besar ketimbang perintah diberikan ketika pemberi perintah dan penerima perintah berada di ruangan yang berbeda;

5. Kosa Kata/Intonasi, berkaitan dengan linguistik yang digunakan oleh pemberi perintah kepada penerima perintah;

- Bahwa Teori Efek senjata atau *Effect Weapon Theory*, bahwa ada satu benda yang memiliki efek sangat dahsyat, dalam arti sederhana tanpa harus melihat senjata digunakan, keberadaan senjata pun sudah bisa memunculkan tekanan psikologis yang amat sangat dahsyat kepada orang yang melakukan penginderaan (melihat senjata api) tanpa harus melihat senjata meletus. Teori ini menegaskan bahwa benda yang tidak bernyawa (senjata) itu yang bahkan tidak digunakan sekalipun, tapi wujudnya sudah bisa memunculkan tekanan psikologis terhadap orang yang menginderanya atau terhadap orang yang melihatnya;

- Bahwa kombinasi ketika ada dua pihak yang ditandai oleh *Power Asymmetry* (ketidakseimbangan atau tidak setara), ditambah lagi dengan keberadaan senjata api, maka analisisnya akan memunculkan efek tekanan yang dahsyat terhadap pihak yang menerima perintah, dengan kata lain tekanan tidak hanya bersumber pada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penerima pemerintah dan pemberi perintah namun juga ditambah dengan variabel baru yaitu objek (senjata) yang memunculkan tekanan berlipat ganda terhadap penerima perintah;

- Bahwa informasi atau keterangan bersumber dari daya ingat manusia ada dua bentuk, yakni informasi yang berkualitas (lengkap dan akurat) dan informasi yang tidak berkualitas, dengan tolak ukur informasi yang berkualitas (lengkap dan akurat) ialah tergantung pada berbagai macam situasi. Ketika seseorang menyaksikan senjata digunakan, kualitas informasi yang diberikan rendah. Artinya, kelengkapan dan akurasi ingatannya buruk. Pertanyaannya, mengapa pada situasi menyaksikan senjata api, Kualitas informasi justru anjlok? Jawabannya sederhana, karena pada saat menyaksikan senjata digunakan, fokus berpikir orang yang menyaksikan itu cuma satu yaitu menjauhkan diri sejauh-jauhnya dan menyelamatkan diri dari potensi bahaya, yang menyimpulkan bahwa:

1. Semestinya kita tidak bisa berharap terlalu banyak pada seseorang yang telah menyaksikan sebuah peristiwa kritis ditandai oleh penggunaan senjata api;



2. Ternyata situasi sedemikian rupa mengacaukan proses berpikir yang bersangkutan, artinya orang yang menyaksikan situasi tersebut mundur ke taraf yang paling primitif yaitu hidup atau mati;

- Bahwa informasi/keterangan yang disampaikan seseorang dalam sebuah situasi interogasi yang dilakukan Aparat Penegak Hukum terdapat *Confession*/pengakuan yaitu informasi dari seseorang yang diberikan kepada pemeriksa, terdiri dari dua yaitu *True Confession* dan *False Confession*. *True Confession* adalah Informasi atau keterangan atau pengakuan yang diberikan yang senyatannya, dan *False Confession* (*informasi palsu*) yang dibagi menjadi 3 jenis:

1. *Voluntary False Confession*, seseorang memberikan keterangan palsu;

2. *Forced False Confession*, Keterangan palsu diberikan karena adanya paksaan keterangan, ancaman, atau *false* dan desakan jenis lainnya yang berasal dari personil penegak hukum yang sesungguhnya punya kepentingan bagi terungkapnya *True Convention* bukan *False Convention*. Cara si Interogator ini, memperlakukan pihak si terperiksa disadari atau tidak, justru mendorong si terperiksa untuk menyampaikan tidak sebagaimana kenyataannya tapi lebih pada untuk memenuhi keinginan si Interogator yang merupakan bentuk tindakan salah kaprah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Adapun salah kaprahnya ialah semakin keras melakukan pemeriksaan, maka kualitas keterangannya semakin baik;

3. *Internalized False Confession*, keterangan palsu yang diberikan karena orang ini sudah tidak lagi bisa membedakan mana situasi nyata dan mana situasi yang ditanamkan ke dalam kepalanya;

- Bahwa tekanan dari pemberi perintah terhadap penerima perintah, dapat berlangsung lama dapat melalui kajian tentang *Effect* peristiwanya, tidak serta-merta peristiwa akan menunjukkan efek *Stressful* bagi orang ini. Jadi harus dipahami secara spesifik, peristiwa apa yang dimaksud. Secara konseptual, semakin traumatis suatu peristiwa, bobot stress peristiwa tersebut semakin besar, maka dampak psikologis yang dialami oleh individu juga akan semakin lama secara konseptual;

- Bahwa untuk meninjau seberapa jauh pengaruh suatu tekanan terhadap diri seseorang perlu dikaji dua hal yaitu faktor individunya dan faktor



eventnya atau peristiwa yang semakin traumatis, semakin menakutkan, semakin membahayakan nyawa maka dampak terhadap psikologis orang yang menyaksikan akan semakin besar;

- Bahwa dalam konteks siapa pemberi perintah dan siapa yang di beri perintah kita bisa paham bahwa personil dengan otoritas tertentu akan punya yang kuat terhadap pihak lain yang tidak punya otoritas yang setara karena terjadi *Power Asymmetry*. Dalam hal terdapat personil polisi dan personil militer, sementara pihak lain adalah masyarakat sipil, maka *Common Sense* saja bisa memahami itu sebagai situasi yang tidak simetris satu pihak yaitu personil polisi ataupun personil militer berada pada posisinya *Powerfull*, sementara masyarakat sipilnya berada pada posisi *Powerless*, yang satu punya *Power* yang satu tanpa *Power* itu hitung-hitungan di atas kertas yang dalam teori Milgram kalau situasinya sudah tidak seimbang semacam itu, yang satu *Powerfull* yang satu *Powerless*, maka *Powerfull* ketika memberikan perintah akan di-iakan oleh pihak yang *Powerless* dampak psikologisnya satu tergantung pada siapa memberikan perintah, yang kedua tergantung pada event-nya;

- Bahwa 4 jenis kematian yaitu:

1. *Natural* atau kematian secara alami yang biasa disebabkan oleh sakit;
2. *Accident* atau kematian karena kecelakaan;
3. *Suicide* atau kematian karena bunuh diri;
4. *Homicide* atau kematian karena dibunuh;

Kematian akibat *Homicide* adalah lebih traumatis daripada kematian akibat *Natural Accident* atau *Suicide*. Yang selanjutnya kematian akibat *Homicide* memunculkan efek traumatis lebih berat, ketimbang kematian-kematian akibat tiga hal lainnya tersebut;

- Bahwa faktor-faktor penyebab (hambatan) masyarakat atau orang tidak melapor ketika dia menyaksikan adanya sebuah peristiwa pidana sehingga baik tidak melapor untuk sementara waktu, ataupun tidak melapor untuk selama-lamanya, sementara secara normatif warga negara yang baik harus melapor, yaitu karena:

1. Faktor diri individu yang bersangkutan;

Peristiwa pidana apapun itu bukanlah peristiwa yang menyenangkan, tidak ada orang yang mau menjadi korban pidana, peristiwa pidana diasumsikan sebagai peristiwa yang tidak menyenangkan, apalagi seandainya peristiwa pidana yang dimaksud “tidak sebatas curi



sendal, copet tapi seperti kekerasan seksual, pembunuhan terorisme dll". Semakin berat bobot tragedi peristiwa pidana itu maka akan dihindari oleh orang itu bermakna ketika seseorang memilih untuk tidak melapor, dari sudut pandang psikologi kita tidak bisa menghakimi dia sebagai orang yang tidak bertanggung jawab, sekali lagi secara normatif tiap warga negara harus melapor tapi dari sudut pandang psikologis forensik tidak sesederhana itu. Orang yang menyaksikan peristiwa pidana, apalagi peristiwa pidana itu tergolong tragis, menakutkan, mengerikan dan membahayakan maka yang bersangkutan itu sangat mungkin untuk menenangkan dirinya sendiri. Kalau dia melaporkan ke Polisi misalnya itu sama artinya bagi dia untuk masuk ke dalam situasi ketika dia harus mengingat-ingat kembali peristiwa yang sesungguhnya peristiwa yang tidak ingin dia ingat, karena peristiwa itu sangat traumatis. Jadi sekali lagi agak berbeda barangkali posisi seorang warga negara tidak melaporkan dari sudut pandang psikologis dikarenakan dia butuh waktu untuk menenangkan dirinya sendiri, karena tidak mau mengingat-ingat peristiwa traumatis yang sudah dia alami, karena kalau dia memaksakan bisa *collapse*, kalau dipaksakan bisa bunuh diri, kalau dipaksakan dia bisa memakai obat-obatan;

2. Faktor diri pelaku;

Kekhawatiran terhadap retaliasi (serangan balik) yang bisa dilakukan oleh si pelaku, terlebih ketika pihak yang dianggap sebagai pelaku tersebut masih menguasai instrumen atau sumber daya kejahatan itu. Dia masih punya senjata, dia masih punya komplotan, dia masih punya uang. Ketika seorang saksi menilai bahwa pelaku masih memiliki instrumen atau sumber daya kejahatan, maka saksi akan berpikir ulang. Apakah saksi harus melapor? karena yang dikhawatirkan adalah retaliasi atau serangan balik atau balas dendam, atau sejenisnya yang dapat dilakukan oleh pelaku;

3. Faktor bentuk kejahatan atau jenis kejahatannya;

mungkin ada kejahatan yang relatifnya ringan, mungkin ada kejahatan relatif berat, kejahatan dengan implikasi yang luar biasa yang konsekuensi hukumnya bisa kemana-mana, itu juga akan mempengaruhi seberapa keterpanggilan hati saksi untuk kemudian melapor, atau tidak melapor;

4. Faktor otoritas penegakan hukum;



Trust dan *Confidence* terhadap lembaga penegakan hukum. *Trust* bersangkut paut pada pengalaman pribadi, seseorang dengan personil polisi, yang menurut Ahli tarik kepersoalan yang umum ketika *Confidence* atau *Trust* (kepercayaan) terhadap penegakan hukum rendah maka laporan ke Kepolisian angkanya juga rendah.

- Bahwa kewajiban warga negara untuk melaporkan adanya tindak pidana yang kaitannya dengan persoalan sikap terhadap otoritas penegakan hukum itu sendiri melalui penelitian psikologi forensik yang berbunyi "*Blue Curtain Code*" atau Kode Tirai Biru, yang Ahli jabarkan bahwa Kode Tirai Biru adalah istilah untuk menunjuk pada sejumlah sub-kultur menyimpang yang mewabah di sekian banyak lembaga kepolisian.

1. *Corrupt* atau perilaku korupsi;
2. Brutal atau perilaku brutal;
3. *Code of Silence* atau Kode Senyap. Perbuatan ini ditandai oleh kecenderungan personil menutup-nutupi aib, kesalahan, penyimpangan bahkan kejahatan yang dilakukan oleh rekan sejawat. Ilmuwan sudah menggunakan istilah itu untuk menunjukkan betapa matangnya sub-kultur menyimpang yang satu ini mewabah di sekian banyak institusi kepolisian. Istilah *Code of Silence* sesungguhnya adalah istilah yang sangat ironis karena ketika personil menutup-nutupi kejahatan yang dilakukan oleh rekan sejawat maka suka tidak suka kita tertampar pada kemungkinan bahwa *Obstruction of Justice* justru dilakukan oleh otoritas penegak hukum itu sendiri. Ketika seorang warga negara melaporkan peristiwa pidana yang diduga pelakunya adalah personil penegak hukum spesifik polisi itu sebuah keberanian yang luar biasa karena kemungkinan ia akan berhadapan dengan *Code of Silence* terbentur dengan *Blue Curtain Code* atau Kode Tirai Biru;

- Bahwa berdasarkan *World Society of Victimology*, secara sederhana dalam situasi pidana kita memetakan pelaku dan korban. Ini adalah dua pihak yang terpisah secara absolut. Proses penegakan hukum ditunjukkan dua hal yaitu untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku dan untuk mengupayakan adanya restitusi atau bahkan kompensasi bagi korban. Di ranah hukum pidana ini sederhana dua sisi, ada pelaku, ada korban. Namun di sudut pandang *Victimology* tidak sesederhana itu misalnya kita harus bertanya, adakah kemungkinan seorang melakukan kejahatan (pelaku) yang sesungguhnya berawal dari situasi ia adalah



korban. Benar ia melakukan kejahatan dan diposisikan sebagai pelaku tetapi seandainya dirunut ke belakang ada kemungkinan seseorang ini menjelma sebagai pelaku setelah sebelumnya ia sesungguhnya berada pada posisi korban. Dengan kata lain menjadi seorang pelaku bukanlah sesuatu sungguh-sungguh diniatkan, tidak ada intensi untuk menjadi pelaku kejahatan. Tapi suatu konsekuensi yang tidak dapat dihindarkan karena ia harus memulihkan kehidupannya sehingga seorang korban bergeser sedemikian rupa menjadi pelaku. Ini adalah salah satu contoh tentang bagaimana *Victimology* memandang pidana barangkali tidak sesederhana dengan hukum. *Victimology* melihat kemungkinan atau kemajemukan status yang bisa jadi ada pada diri masing-masing orang;

- Bahwa alasan seorang saksi yang memilih untuk tidak melapor baik sementara maupun selama-lamanya karena menjadi seorang saksi itu tidak mudah. Ada sejumlah hal yang harus dipertimbangkan masak-masak oleh setiap orang sebelum akhirnya ia memutuskan siap untuk hadir di dalam sebuah ruang penegakan hukum dengan kapasitas sebagai saksi. Ketika ada warga negara tidak melapor, alih-alih mengecap warga negara itu sebagai orang yang tidak bertanggung jawab, orang yang tidak mendukung penegakan hukum, orang yang menyembunyikan sesuatu, ia tidak akan gegabah untuk menarik kesimpulan seperti itu, karena menurut Ahli ada ke 4 faktor yang berpengaruh sehingga memutuskan untuk tidak membuat laporan atau tidak. Kalau pada akhirnya yang bersangkutan mengambil langkah untuk melapor, maka menurut Ahli itu adalah sebagai kesanggupan dia untuk melewati 4 (empat) faktor hambatan yang akan dia hadapi tersebut;

- Bahwa terdapat 2 (dua) metode yang digunakan dalam psikologi forensik yaitu:

1. Metode pertama yang digunakan dalam psikologi adalah metode eksperimen yakni menghadirkan situasi sebagaimana adanya dari luar ke dalam ruangan adalah tidak mungkin. Yang harus dilakukan adalah mengambil potongan peristiwa sehingga kesimpulan yang ditarik adalah terbatas pada peristiwa tersebut.
2. Metode kedua digunakan *Lay People* ketika ia berbagi perspektif tentang psikologi hakim misalnya. Apakah penelitiannya langsung kepada hakim? Sangat sedikit. Kebanyakan teori pembahasan tentang psikologi hakim dihasilkan lewat penelitian terhadap *Lay People* terhadap orang-orang yang dianggap memiliki



kualifikasi sama dengan hakim, Sarjana Hukum, punya jam kerja sekian tahun dan seterusnya. Hasil penelitian terhadap mereka digunakan untuk paling tidak berasumsi proses berpikir yang sama juga berlangsung pada diri hakim;

Itu dua bentuk metode yang banyak digunakan. Dengan kata lain tidak realistis kita membayangkan ada satu pun disiplin ilmu yang menjadikan sampelnya keseluruhan 100% (seratus persen) tidak mungkin. Ilmu sejarah mengambil unit potongan masa dan seterusnya, demikian pula dalam psikologi;

- Bahwa ada dua jenis data yang dikaji dalam ilmu Psikologi Forensik yakni data Primair dan data Sekunder;

1. *Primary Source* berarti orang yang secara langsung, sementara ia kan dari data adalah orang yang tidak mengalami langsung tetapi dianggap memiliki validitas tertentu untuk kemudian disimak perkataannya dan digali data dari yang bersangkutan;

2. *Secondary Source*, narasumber sekunder dan juga menggunakan studi-studi literatur terhadap surat, kebijakan dan seterusnya;

- Bahwa menjelaskan kajian Psikologi Faal terkait dengan penggunaan obat-obatan terdiri dari dua jenis yakni obat stimulan dan obat depresan, yang dijelaskan bahwa depresan berefek tidak semakin sedih. Tapi apabila menggunakan stimulan supaya ia berbinar-binar, supaya ia bisa melonjak-lonjak mengubah perasaan negatif menjadi positif. Ahli mempelajari psikologi VA-AL. Sabu-sabu memunculkan efek positif, membuat seseorang lebih semangat, menyala, *excited*. Sehingga kemungkinan terjadinya perilaku pidana menjadi semakin kuat ketika seseorang mengonsumsi obat-obatan jenis sabu-sabu. Dibandingkan dengan obat depresan ketika seseorang mempunyai keinginan berbuat jahat tapi yang ia konsumsi adalah depresan, ia malah tidur, relax, tidak ada dorongan yang meluap-luap sehingga kemungkinan ia melakukan pidana menjadi terhambat. Kalau sabu-sabu stimulan;

- Bahwa *Meeting of Minds*, Apa yang berlangsung dalam proses berpikir sejumlah orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana? Menurut Ahli bicara tentang proses berpikir 1 (satu) orang ada 4 (empat) variabel yang harus ditelaah tapi kalau sudah berkelompok maka kita harus meninjau 5 (lima) variable;



- Bahwa 4 (empat) variabel yang harus dikalkulasi tentang proses berpikir 1 (satu) orang melakukan tindak pidana yaitu, Target, Insentif, Sumber daya/instrumen dan Risiko;

1. Target, ia sudah menentukan siapa yang menjadi targetnya. Dari sekian banyak orang akhirnya seorang pelaku harus memilih siapa yang akan ia jadikan target kejahatannya, siapa yang akan ia Viktimisasi. Target tersebut bisa bangunan, orang atau apapun itu harus ada dan terjangkau;
2. Insentif, ada dua kemungkinannya apakah insentif emosional seperti kebanggaan, kesenangan, dendam terbalaskan, sakit hati terlampiaskan, atau instrumental ia bisa dapat mobilnya, rumahnya dan sebagainya;
3. Sumber daya atau Instrumen, apa atau siapa yang bisa ia gunakan sebagai alat baginya untuk melancarkan aksi dengan sedemikian rupa sebagai instrumen atau sumber daya baginya untuk melakukan kejahatan;
4. Risiko, karena ia rasional ia tahu persis ada risiko hukum yang boleh jadi akan ia hadapi maka ia pun harus berpikir tentang apa strategi yang harus ia miliki untuk menghindari proses hukum, apa siasat yang harus ia bangun untuk lolos dari lubang jarum. Ia harus pergi kemana, cctv mana yang harus ia rusak, saksi mana yang harus ia habisi, oknum penegak hukum mana yang harus ia ajak happy, itu adalah serangkaian pemikiran tentang risiko yang berlangsung pada diri seseorang yang melakukan kejahatan;

- Bahwa ketika ia melibatkan atau menyertakan orang lain, tambah satu variabel lagi yakni sinkronisasi antar individu. Artinya pelaku A dan B Target, Insentif, Sumber Daya atau Instrumen, dan Risiko si A dan Target, Insentif, Sumber Daya atau Instrumen, dan Risiko si B dan Sinkronisasi Target, Insentif, Sumber Daya atau Instrumen, dan Risiko antara si A dan si B. Dari situ bisa dikatakan seberapa jauh sesungguhnya tingkat keterlibatan antara pelaku satu dengan pelaku lainnya;

- Bahwa relasi kuasa didasarkan pada 3 (tiga) sumber kuasa yakni:

1. *Achieved Status* yakni bagaimana seseorang memiliki status, power, kuasa atas jerih payah yang sudah ia punya;
2. *Assigned Status* yakni yang diperoleh berdasarkan pemberian pihak lain. Dalam konteks status, power, kuasa yang tidak semata-



mata dimaknai sebagai kuasa yang sifatnya formal tapi lebih sebagai pengaruh psikis berupa sugesti dari satu pihak kepada pihak lain;

3. *Ascribed Status* yakni kuasa yang terwariskan;

2. Edwin Partogi Pasaribu, S.H., M.H. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Ahli mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa sebagaimana *Curriculum Vitae*, Ahli pernah menjadi wakil ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) selama dua periode dan saat ini bekerja sebagai seorang Advokat;
- Bahwa *Justice Collaborator* merupakan terminologi untuk saksi yang sekaligus sebagai pelaku diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebut sebagai "Saksi Pelaku";
- Bahwa *Justice Collaborator* merupakan hal baru dalam perkembangan hukum pidana di dunia karena istilah *Justice Collaborator* pertama kalinya diterapkan pada tahun 1930 di Amerika pada kasus mafia akapon dan akuntan mafia dijadikan *Justice Collaborator* untuk mengungkapkan kasus tersebut;
- Bahwa praktiknya di berbagai negara seperti Italia, Prancis, Belanda, Australia dan negara-negara lainnya menggunakan konsep *Justice Collaborator* dengan istilah yang berbeda. Penggunaan kata *Justice Collaborator* lebih jelas dipakai pada Kedubes Komite Menteri Uni Eropa. Ia menyatakan bahwa *Collaborator of Justice* adalah seseorang yang terlibat dalam suatu tindak pidana serius ataupun terorganisir yang mau bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkapkannya. Dalam perkembangannya *Justice Collaborator* diterima sebagai norma hukum internasional sebagaimana dalam 2 (dua) Konvensi Internasional yaitu Konvensi Anti Korupsi yang disahkan pada tahun 2000 dan Konvensi Kejahatan Terorganisir yang disahkan pada tahun 2003. Kemudian Indonesia telah meratifikasi kedua Konvensi Internasional tersebut menjadi Undang-Undang;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 10 terdapat aturan tentang "Saksi Pelaku" yang berbunyi "Saksi yang juga menjadi pelaku tidak bisa dibebaskan dari pidana namun dapat meringankan hukuman". Kemudian Undang-



Undang Nomor 13 Tahun 2006 direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang merumuskan aturan yang lebih jelas seperti yang dijelaskan dalam Pasal 10 dalam Undang-Undang sebelumnya disebut sebagai Saksi yang juga menjadi pelaku kini diubah menjadi Saksi Pelaku. Saksi Pelaku adalah seorang tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerjasama dengan aparat penegakan hukum dalam mengungkap suatu perkara di tindak pidana yang sama. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 juga dirumuskan aturan baru terkait syarat-syarat untuk mendapatkan status sebagai *Justice Collaborator* atau Saksi Pelaku, aturan terkait dengan penanganan secara khusus serta aturan terkait dengan penghargaan yang diberikan kepada seorang *Justice Collaborator*;

- Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 merupakan aturan secara resmi pertama kali menggunakan Terminologi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dan SEMA tersebut dilatarbekalangi oleh 2 (dua) hal yakni bahwa Indonesia telah meratifikasi 2 (dua) Konvensi Internasional yaitu Konvensi Anti Korupsi yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 dan Konvensi Kejahatan Terorganisir telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009. Selanjutnya di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 10 Ayat (2) telah diatur bahwa saksi yang juga menjadi pelaku tidak bisa dibebaskan namun dapat diberi hukuman ringan. Menyikapi hal itu Mahkamah Agung menilai bahwa aturan tersebut membutuhkan pedoman lebih lanjut sehingga Mahkamah Agung memberlakukan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 yang memuat beberapa pengaturan tentang penanganan khusus serta penghargaan kepada seorang *Justice Collaborator*;

- Bahwa selain SEMA Nomor 4 Tahun 2011, pada tahun 2011 di Bulan Desember terdapat Peraturan Bersama antara Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, POLRI, KPK, serta LPSK yang mengatur tentang Perlindungan terhadap *Justice Collaborator* atau Saksi Pelaku yang Bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum. Jika mengacu pada waktu pemberlakuan aturan, SEMA Nomor 4 Tahun 2011 diberlakukan pada Bulan Agustus Tahun 2011 sehingga Peraturan Bersama yang dimaksud oleh Ahli adalah aturan yang melengkapi SEMA Nomor 4 Tahun 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tindak Pidana yang dapat diberikan status *Justice Collaborator* Ahli menjelaskan bahwa baik dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, SEMA Nomor 4 Tahun 2011, serta Peraturan Bersama antara Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, POLRI, KPK, serta LPSK memang terdapat perbedaan maupun persamaan sebagai berikut:

1. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 disebutkan dalam penjelasan Pasal 5 Ayat (2) Tindak Pidana yang dapat diberikan status *Justice Collaborator* adalah Yang dimaksud dengan "tindak pidana dalam kasus tertentu" antara lain, tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkoba, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan/atau Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya dan status *Justice Collaborator* didasarkan kepada Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK);
 2. Dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 disebutkan terkait tindak pidana yang dapat diberikan status sebagai *Justice Collaborator* adalah tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkoba, maupun tindak pidana lainnya yang terorganisir;
 3. Dalam Peraturan Bersama antara Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, POLRI, KPK, serta LPSK disebutkan tindak pidana yang dapat diberikan status sebagai *Justice Collaborator* adalah tindak pidana korupsi, tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana narkoba, tindak pidana psikotropika, tindak pidana terorisme, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perdagangan orang, kehutanan, dan tindak pidana lainnya yang menimbulkan bahaya yang mengancam keselamatan;
- Bahwa perkara pembunuhan itu secara umum disampaikan oleh beberapa Ahli sebagai *Mother Of Crime* atau kejahatan yang serius karena menghilangkan nyawa manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 5 Ayat (2) masih terdapat kalimat "... dan tindak pidana lainnya yang mengakibatkan posisi saksi dan/atau korban dihadapkan kepada situasi yang sangat membahayakan jiwanya". Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 juga menyebutkan bahwa

Halaman 135 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penentuan "Tindak Pidana Lainnya" adalah berdasarkan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Oleh karena itu tindak pidana pembunuhan menjadi salah satu konsen di LPSK dalam beberapa perkara termasuk perkara Bharada Richard Eliezer menjadi *Justice Collaborator*;

- Bahwa untuk mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) harus melalui proses permohonan karena sifatnya *pararel voluntary* sehingga LPSK tidak bisa memberikan perlindungan jika pihak yang dimaksud tidak mengajukan permohonan. Pihak yang dapat mengajukan perlindungan kepada LPSK adalah Saksi, Korban, Saksi Pelaku, Pelapor, Keluarganya, Kuasa Hukumnya, maupun Pejabat Terkait sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Kalaupun LPSK datang tanpa adanya permohonan itu dimungkinkan karena dalam praktiknya LPSK mengenal sifat pro-aktif. Akan tetapi sifat pro-aktif yang dimaksud Ahli bukan merupakan perlindungan melainkan pemberitahuan secara langsung kepada pihak yang bersangkutan terkait pengajuan permohonan perlindungan kepada LPSK. Setelah pihak mengajukan permohonan, selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan penelaahan oleh LPSK. Sehingga dari hasil penelaahan akan diberikan keputusan terkait penerimaan atau penolakan permohonan tersebut oleh pimpinan LPSK;

- Bahwa hak-hak yang diperoleh seorang yang diberikan status berupa *Justice Collaborator* berdasarkan SEMA 4/2011 yang diantaranya:

1. Memberikan perkara-perkara terkait yang diungkap Saksi Pelaku yang Bekerjasama kepada majelis yang sama sejauh memungkinkan; dan
2. Mendahulukan perkara-perkara lain yang diungkap oleh Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Kemudian Penanganan Khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 10 huruf a Ayat (1) dan (2) yang juga merupakan hak penerima status *Justice Collaborator* berupa :

1. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana;
2. Pemisahan pemberkasan dengan pelaku lainnya dalam proses tersangka, terdakwa dan atau narapidana;
3. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam Peraturan Bersama Kejaksaan Agung, POLRI, Kemenkumham, KPK dan LPSK tahun 2011 Pasal 6 ayat (3) hak dari penerima status *Justice Collaborator* adalah sebagai berikut:

1. Pemisahan tempat penahanan, kurungan atau penjara dari tersangka, terdakwa dan/atau narapidana lain dari kejahatan yang diungkap dalam hal Saksi Pelaku yang Bekerjasama ditahan atau menjalani pidana badan;
 2. Pemberkasan perkara sedapat mungkin dilakukan terpisah dengan tersangka dan/atau terdakwa lain dalam perkara pidana yang dilaporkan atau diungkap;
 3. Penundaan penuntutan atas dirinya;
 4. Penundaan proses hukum (penyidikan dan penuntutan) yang mungkin timbul karena informasi, laporan dan/atau kesaksian yang diberikannya; dan/atau
 5. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa menunjukkan wajahnya atau tanpa menunjukkan identitasnya
- Bahwa terdapat berbagai bentuk penghargaan atas status *Justice Collaborator* di Indonesia yang diantaranya:
- a. Konvensi PBB Anti Korupsi, Tahun 2003 dan Menentang Kejahatan Terorganisir, Tahun 2000:
 1. Mengurangi Hukuman; atau
 2. Kekebalan dari penuntutan (*Immunity From Prosecution*);
 - b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 10 Ayat (3) sampai dengan Ayat (5):
 1. Pasal 10 ayat 3 huruf a. Keringanan penjatuhan pidana. Caranya: JPU memasukkan rekomendasi JC LPSK dalam tuntutanannya (Pasal 10 Ayat 4). Dalam ketentuan ini, hakim memperhatikan dengan sungguh-sungguh rekomendasi dari LPSK yang dimuat dalam tuntutan penuntut umum;
 2. Pasal 10 ayat 3 huruf b: Pembebasan bersyarat, remisi tambahan dan hak narapidana lainnya sesuai ketentuan perUUan. Caranya LPSK memberikan rekomendasi tertulis kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum (Pasal 10 Ayat 5).
 - c. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011:
 1. Menjatuhkan Pidana Percobaan Bersyarat Khusus; Dan/Atau

Halaman 137 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan Pidana berupa Pidana Penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud;

- Bahwa sebaiknya penghargaan sebagai *Justice Collaborator* sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 harus segera diadopsi sebagai Undang-Undang;

- Bahwa Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik. Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan memberikan kesaksian tidak dengan itikad baik" antara lain memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan permufakatan jahat. Hal ini pula diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi verbalisan, sebagai berikut:

1. Harry Pakpahan, di bawah sumpah pada pokok keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa Saksi adalah penyidik yang pernah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-saksi dan Terdakwa dalam perkara ini, dan yang diterangkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa di penyidikan semua sudah benar, sesuai yang diterangkan pada saat dihadapan Saksi;
- Bahwa Saksi sebagai ketua tim dalam penyidikan, dan Saksi Theo sebagai anggota;
- Bahwa ada 28 orang Saksi yang dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa sewaktu Saksi Theo memeriksa Saksi Muhammad Rizcky, Saksi juga turut mendampingi;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Saksi Muhammad Rizcky dilakukan di Kantor Korem Panju Panjung kota Palangka Raya;
- Bahwa Saksi Muhammad Rizcky diperiksa pada tanggal 19 Desember 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Muhammad Rizcky bertiga bersama dengan Saksi Theo dan Saudara David;
- Bahwa pangkat Saksi Theo adalah Brigadir, dan jabatan sebagai penyidik pembantu;
- Bahwa pada saat diperiksa, Saksi Muhammad Rizcky didampingi oleh 7 orang perwira TNI;
- Bahwa saat diperiksa, Saksi Muhammad Rizcky mengenakan pakaian dinas TNI;
- Bahwa Saksi Muhammad Rizcky diperiksa di ruangan Kasikom Korem;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan tanya jawab, hasilnya diketik dalam laptop, dan dituangkan ke dalam BAP (berita acara penyidik);
- Bahwa terhadap keterangan Poin 13 BAP Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki, Saksi menyatakan bahwa jawaban Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki tersebut benar;
- Bahwa terhadap keterangan Poin 15 BAP Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm, Saksi menyatakan bahwa jawaban Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm tersebut benar;
- Bahwa yang dimaksud dengan mobil patahan adalah mobil kredit, yang kemudian dijual kembali kepada orang lain tanpa dilengkapi BPKB dan STNK atau salah satunya;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa pernah bekerja sebagai Pegawai Harian Lepas di Satker Narkoba Polresta Palangka Raya pada saat penyidikan, dan ada penyampaian dari anggota Satresnarkoba bahwa ada kelakuan dari Terdakwa yang tidak baik, seperti selalu mengambil inisiatif sendiri misalnya menghubungi pelaku narkoba tanpa koordinasi dengan anggota Satresnarkoba atau diistilahkan oleh anggota sebagai "markus", sehingga akhirnya Terdakwa dipecat;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari keterangan anggota Satresnarkoba, dan Saksi tidak pernah melihat langsung;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama Terdakwa bekerja di Satresnarkoba;

Halaman 139 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 139



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal terungkapnya perkara ini dimulai dari penemuan mayat di tanggal 6 Desember 2024 dan diotopsi tanggal 7 Desember 2024, dan diketahui bahwa mayat merupakan korban pembunuhan;
- Bahwa Terdakwa ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 13 Desember 2024, dan diperiksa sebagai Tersangka tanggal 14 Desember 2024;
- Bahwa penetapan Tersangka tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap keterangan Saksi-saksi, dan alat bukti yang mengarah ditingkatkan statusnya sebagai Tersangka;
- Bahwa sebelum Terdakwa melapor, di tanggal 29 November 2024, Saksi Guskawarman ada melapor ke Polres Katingan bahwa mobil dan hilang, namun, peralatan medis yang ada di dalamnya sudah sampai ke Sampit. Berdasarkan laporan tersebut, tim menelusuri untuk mencari tahu siapa yang mengantarkan peralatan medis tersebut, dan diketahui bahwa yang mengantarkan barang tersebut adalah Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyo, setelah team penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyo, diketahui bahwa Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyo mengantarkan barang tersebut atas perintah dari Terdakwa;
- Bahwa tidak benar terungkapnya kasus ini dikarenakan adanya laporan Terdakwa, tetapi merupakan hasil proses penyelidikan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap Terdakwa, sudah sesuai dengan data penyelidikan penyidik, sedangkan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang mengalami kesulitan karena Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi selalu hadir dalam pemeriksaan saksi-saksi;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan kepada Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm adalah Saksi sendiri bersama Saudara Hengky;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan kepada Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki adalah Saksi sendiri bersama Saudara Muhammad Yahya;
- Bahwa Saksi mengetahui pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada saksi-saksi;
- Bahwa dalam BAP, Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm menyampaikan bahwa yang minta dicarikan mobil tersebut adalah Saksi Muhammad Rizcky kepada Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin

Halaman 140 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rustam Patin Alm sewaktu Saksi Muhammad Rizcky datang ke bengkel milik Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm, waktu itu Saksi Muhammad Rizcky meminta untuk dicarikan mobil yang murah tanpa menyebut merek, namun, di dalam BAP Saksi Muhammad Rizcky, dan Saksi Muhammad Rizcky menyampaikan bahwa yang aktif menawarkan mobil tersebut adalah Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm dan memang terdapat keterangan yang berbeda antara yang disampaikan oleh Saksi Muhammad Rizcky dengan yang disampaikan oleh Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm;

- Bahwa tidak ada tekanan atau paksaan terhadap Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki, Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm dan Saksi Muhammad Rizcky;
- Bahwa terhadap BAP yang dibuat, saksi-saksi selalu disuruh untuk membaca sendiri keterangan tersebut sebelum diberikan paraf dan tanda tangan;
- Bahwa terhadap keterangan Poin 9 BAP Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki, Saksi menyatakan bahwa jawaban Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki tersebut benar;
- Bahwa benar Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono ada menghubungi pihak ekspedisi di tanggal 28 November 2024;
- Bahwa Saksi memperoleh informasi dari Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono, yang menyuruh untuk mengembalikan barang tersebut adalah Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto dan Terdakwa, pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto, dan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto membenarkan keterangan Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono tersebut, namun, Terdakwa membantah keterangan Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono tersebut;
- Bahwa Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto dan Terdakwa diperiksa di Polresta dan Polda Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui BAP yang dibuat di Polresta karena tidak ada diberikan salinannya, dan Saksi membuat sendiri BAP dari awal tanpa ada rujukan dari BAP yang dibuat di Polresta;
- Bahwa perbedaan-perbedaan keterangan Terdakwa dan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto Alias Anton Bin Supriyanto antara lain

Halaman 141 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai pembuangan mayat dan pemindahan senjata api, dimana keterangan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto yang membuang mayat adalah Terdakwa, namun, dari keterangan Terdakwa bahwa yang membuang mayat adalah Terdakwa dibantu Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto, dimana Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto mengangkat bagian kepala, dan Terdakwa mengangkat bagian kaki;

- Bahwa mengenai pemindahan senjata api dari dashboard, Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto menerangkan bahwa yang memindahkan senjata api adalah Terdakwa, karena Terdakwa sebagai sopir, namun, menurut Terdakwa, yang memindahkan adalah Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto;
- Bahwa yang menjadi permasalahan adalah pada saat dilakukan rekonstruksi, keterangan Terdakwa tidak logis dan penyidik berkesimpulan bahwa keterangan yang berkesuaian dan logis adalah keterangan dari Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam pelaksanaan rekonstruksi;
- Bahwa ada 42 adegan dalam rekonstruksi, dan dilaksanakan di Polda Kalimantan Tengah;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dalam rekonstruksi, cara Terdakwa membantu membuang mayat, pada saat masuk ke dalam jalan di mana mayat ditemukan, setelah berhenti, Terdakwa langsung keluar dari pintu sopir, memutar dari belakang mobil, lalu membuka pintu sebelah kiri di mana korban berada, kemudian, Terdakwa menarik leher korban, dan karena terlalu lama lalu Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto membantu memindahkan mayat korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto, tetap berada di dalam dikarenakan mobil dalam keadaan terkunci central lock, kemudian, Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto bisa keluar dari mobil setelah dibantu oleh Terdakwa;
- Bahwa terkait pemakaian narkoba jenis sabu-sabu sebelum kejadian pembunuhan terjadi, Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias



Anton bin Supriyanto mengakui ada mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 kali, yaitu di Kalampangan dan di Pulang Pisau;

- Bahwa tanggal 10 Desember 2024, Terdakwa datang sendiri ke Polresta Palangka Raya dan bukan karena dipanggil;
- Bahwa Saksi Mardi Prastyant Alias Pras Bin Kardiyono diperiksa pertama tanggal 29 November 2024 untuk penyelidikan, dan tanggal 12 Desember 2024 untuk penyidikan;
- Bahwa selama menangani perkara ini, Saksi pernah mendengar ada kunjungan LPSK Pusat ke Polda Kalimantan Tengah terkait perkara ini, untuk menginvestigasi proses penyelidikan dan penyidikan perkara ini;
- Bahwa Saksi sudah mengetahui bahwa Terdakwa ada mengirimkan surat permohonan *justice collaborator* ke LPSK. Namun, kedatangan LPSK Pusat justru menanyakan kepada Polda Kalimantan Tengah siapa yang mengirimkan surat permintaan ke LPSK;

Terhadap keterangan Saksi Penyidik, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya, namun ada beberapa hal yang dibantah Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Terdakwa pernah bermasalah atau melanggar. Terdakwa memang dikeluarkan. Namun disebabkan karena Terdakwa ada masalah dengan salah satu anggota Satresnarkoba yang kemudian tidak masuk kantor. Karena hal tersebut, akhirnya Terdakwa diberhentikan dan diberikan amplop pesangon;
- Bahwa tidak benar Terdakwa pernah bekerja sama dengan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pembuangan proyektil atas perintah dari Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto, seperti untuk membersihkan darah dan membuang proyektil;
- Bahwa terkait pintu mobil, Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto bisa keluar sendiri membuka pintu mobil tersebut. Karena pada saat membersihkan mobil setelah membuang mayat, Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto keluar sendiri;

2. Theo O. Sosanta, di bawah sumpah pada pokok keterangannya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi adalah penyidik yang pernah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-saksi dalam perkara ini, dan yang



diterangkan oleh Saksi-saksi di penyidikan semua sudah benar, sesuai yang diterangkan pada saat dihadapan Saksi;

- Bahwa sebagai ketua tim dalam penyidikan, adalah Harry Pakpahan dan Saksi sebagai anggota;
- Bahwa ada 28 orang Saksi yang dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa sewaktu itu Saksi memeriksa Saksi Muhammad Rizcky, Saksi Harry Pakpahan juga turut mendampingi;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Saksi Muhammad Rizcky dilakukan di Kantor Korem Panju Panjung kota Palangka Raya;
- Bahwa Saksi Muhammad Rizcky diperiksa pada tanggal 19 Desember 2024;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Muhammad Rizcky bertiga bersama dengan Saksi Harry Pakpahan dan Saudara David;
- Bahwa pangkat Saksi adalah Brigadir, dan jabatan sebagai penyidik pembantu;
- Bahwa pada saat diperiksa, Saksi Muhammad Rizcky didampingi oleh 7 orang perwira TNI;
- Bahwa saat diperiksa, Saksi Muhammad Rizcky mengenakan pakaian dinas TNI;
- Bahwa Saksi Muhammad Rizcky diperiksa di ruangan Kasikom Korem;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan tanya jawab, hasilnya diketik dalam laptop, dan dituangkan ke dalam BAP (berita acara penyidikan);
- Bahwa terhadap keterangan Poin 13 BAP Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki, Saksi menyatakan bahwa jawaban Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki tersebut benar;
- Bahwa terhadap keterangan Poin 15 BAP Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm, Saksi menyatakan bahwa jawaban Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm tersebut benar;
- Bahwa yang dimaksud dengan mobil patahan adalah mobil kredit, yang kemudian dijual kembali kepada orang lain tanpa dilengkapi BPKB dan STNK atau salah satunya;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa pernah bekerja sebagai Pegawai Harian Lepas di Satker Narkoba Polresta Palangka Raya pada saat penyidikan, dan ada penyampaian dari anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba bahwa ada kelakuan dari Terdakwa yang tidak baik, seperti selalu mengambil inisiatif sendiri misalnya menghubungi pelaku narkoba tanpa koordinasi dengan anggota Satresnarkoba atau diistilahkan oleh anggota sebagai "markus", sehingga akhirnya Terdakwa dipecat;

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari keterangan anggota Satresnarkoba, dan Saksi tidak pernah melihat langsung;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama Terdakwa bekerja di Satresnarkoba;
- Bahwa awal terungkapnya perkara ini dimulai dari penemuan mayat di tanggal 6 Desember 2024 dan diotopsi tanggal 7 Desember 2024, dan diketahui bahwa mayat merupakan korban pembunuhan;
- Bahwa Terdakwa ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 13 Desember 2024, dan diperiksa sebagai Tersangka tanggal 14 Desember 2024;
- Bahwa penetapan Tersangka tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap keterangan Saksi-saksi, dan alat bukti yang mengarah ditingkatkan statusnya sebagai Tersangka;
- Bahwa sebelum Terdakwa melapor, di tanggal 29 November 2024, Saksi Guskawarman Als Agus Bin Kadir (Alm) ada melapor ke Polres Katingan bahwa mobil dan hilang, namun, peralatan medis yang ada di dalamnya sudah sampai ke Sampit. Berdasarkan laporan tersebut, tim menelusuri untuk mencari tahu siapa yang mengantarkan peralatan medis tersebut, dan diketahui bahwa yang mengantarkan barang tersebut adalah Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono, setelah team penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono, diketahui bahwa Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono mengantarkan barang tersebut atas perintah dari Terdakwa;
- Bahwa tidak benar terungkapnya kasus ini dikarenakan adanya laporan Terdakwa, tetapi merupakan hasil proses penyelidikan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto, sudah sesuai dengan data penyelidikan, Penyidik ada mengalami kesulitan karena Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi selalu hadir dalam pemeriksaan saksi-saksi;

Halaman 145 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemeriksaan kepada Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm adalah Saksi Harry Pakpahan bersama Saudara Hengky;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan kepada Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki adalah Harry Pakpahan bersama Saudara Muhammad Yahya;
- Bahwa Saksi mengetahui pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada saksi-saksi;
- Bahwa dalam BAP, Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm menyampaikan bahwa yang minta dicarikan mobil tersebut adalah Saksi Muhammad Rizcky kepada Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm sewaktu Saksi Muhammad Rizcky datang ke bengkel milik Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm, waktu itu Saksi Muhammad Rizcky meminta untuk dicarikan mobil yang murah tanpa menyebut merek, namun, di dalam BAP Saksi Muhammad Rizcky, Saksi Muhammad Rizcky menyampaikan bahwa yang aktif menawarkan mobil tersebut adalah Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm dan memang terdapat keterangan yang berbeda antara yang disampaikan oleh Saksi Muhammad Rizcky dengan yang disampaikan oleh Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm;
- Bahwa tidak ada tekanan atau paksaan terhadap Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki, Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm dan Saksi Muhammad Rizcky;
- Bahwa terhadap BAP yang dibuat, saksi-saksi selalu disuruh untuk membaca sendiri keterangan tersebut sebelum diberikan paraf dan tanda tangan;
- Bahwa terhadap keterangan Poin 9 BAP Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki, Saksi menyatakan bahwa jawaban Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki tersebut benar;
- Bahwa benar Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono ada menghubungi pihak ekspedisi di tanggal 28 November 2024;
- Bahwa Saksi memperoleh informasi dari Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono, yang menyuruh untuk mengembalikan barang tersebut adalah Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto dan Terdakwa, pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto Bin Supriyanto membenarkan keterangan Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin

Halaman 146 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kardiyono tersebut, namun, Terdakwa membantah keterangan Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono tersebut;

- Bahwa Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto dan Terdakwa diperiksa di Polresta dan Polda Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui BAP yang dibuat di Polresta karena tidak ada diberikan salinannya, dan Saksi membuat sendiri BAP dari awal tanpa ada rujukan dari BAP yang dibuat di Polresta;
- Bahwa perbedaan-perbedaan keterangan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto dan Terdakwa antara lain mengenai pembuangan mayat dan pemindahan senjata api, dimana keterangan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto yang membuang mayat adalah Terdakwa, namun, dari keterangan Terdakwa bahwa yang membuang mayat adalah Terdakwa dibantu Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto, dimana Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto mengangkat bagian kepala, dan Terdakwa mengangkat bagian kaki;
- Bahwa mengenai pemindahan senjata api dari dashboard, Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto menerangkan bahwa yang memindahkan senjata api adalah Terdakwa, karena Terdakwa sebagai sopir, namun, menurut Terdakwa, yang memindahkan adalah Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto;
- Bahwa yang menjadi permasalahan adalah pada saat dilakukan rekonstruksi, keterangan Terdakwa tidak logis dan penyidik berkesimpulan bahwa keterangan yang berkesuaian dan logis adalah keterangan dari Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam pelaksanaan rekonstruksi;
- Bahwa ada 42 adegan dalam rekonstruksi, dan dilaksanakan di Polda Kalimantan Tengah;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dalam rekonstruksi, cara Terdakwa membantu membuang mayat, pada saat masuk ke dalam jalan di mana mayat ditemukan, setelah berhenti, Terdakwa langsung keluar dari pintu sopir, memutar dari belakang mobil, lalu membuka pintu sebelah kiri di mana korban berada, kemudian Terdakwa menarik leher korban, dan karena terlalu lama lalu Saksi Anton Kurniawan



Stiyanto alias Anton bin Supriyanto membantu memindahkan mayat korban;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto, tetap berada di dalam dikarenakan mobil dalam keadaan terkunci central lock, kemudian, Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto bisa keluar dari mobil setelah dibantu oleh Terdakwa;
- Bahwa terkait pemakaian narkoba jenis sabu-sabu sebelum kejadian pembunuhan terjadi, Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto mengakui ada mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 kali, yaitu di Kalampangan dan di Pulang Pisau;
- Bahwa tanggal 10 Desember 2024, Terdakwa datang sendiri ke Polresta Palangka Raya dan bukan karena dipanggil;
- Bahwa Saksi Mardi Prastyant Alias Pras Bin Kardiyono diperiksa pertama tanggal 29 November 2024 untuk penyelidikan, dan tanggal 12 Desember 2024 untuk penyidikan;
- Bahwa selama menangani perkara ini, Saksi pernah mendengar ada kunjungan LPSK Pusat ke Polda Kalimantan Tengah terkait perkara ini, untuk menginvestigasi proses penyelidikan dan penyidikan perkara ini;
- Bahwa Saksi sudah mengetahui bahwa Terdakwa ada mengirimkan surat permohonan *justice collaborator* ke LPSK. Namun, kedatangan LPSK Pusat justru menanyakan kepada Polda Kalimantan Tengah siapa yang mengirimkan surat permintaan ke LPSK;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mobil Merek Daihatsu Sigr, Warna Coklat Metalik dengan Nopol terpasang di mobil B 1360 NZI, Noka MHKS6DJ2JKJ025095, Nosin 1KRA527663;
2. 1 (satu) Buah Dashboard dari Mobil Merek Daihatsu Sigr, Warna Coklat Metalik dengan Nopol terpasang di mobil B 1360 NZI, Noka MHKS6DJ2JKJ025095, Nosin 1KRA527663;
3. 1 (satu) bundle Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor a.n. IRMA YULIANA dengan Nopol KH 1193 TL, Merek Daihatsu Sigr, Warna Coklat Metalik, Noka MHKS6DJ2JKJ025095, Nosin 1KRA527663;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo V27e, Model V2237, dengan Nomor IMEI (slot sim 1) 863818068388355, Nomor IMEI (slot sim 2) 863818068388348, Dengan Sim Card 1 Provider XL nomor telepon 087840111025 dan Sim Card 2 Provider Telkomsel nomor telepon 085250005333;
5. 1 (Satu) Lembar celana pendek warna Cream Merek "ELSOGO";
6. 1 (Satu) Lembar baju warna merah dengan merek "THREE SECOND";
7. 1 (Satu) buah Tas selempang warna hitam Merek "Touch Warrior";
8. 1 (Satu) lembar kaos oblong warna hitam dengan gambar kepala gajah warna putih dibagian dada bagian tengah;
9. 1 (Satu) lembar celana Panjang jeans warna biru merek "Vintage M3M";
10. 1 (Satu) buah buku Tabungan BRI An. Muhammad Haryono;
11. 1 (Satu) buah dompet warna coklat merek "Ghost Army" beserta isinya;
12. 1 (Satu) unit Hp merek Oppo reno 7 warna biru tua No IMEI Slot 1 (860891051933035) dan No IMEI Slot 2 (860891051933027);
13. 2 (Dua) bundel rekening koran Bank BRI dengan No Rek.181001003890501 An. Muhammad Haryono;
14. 1 (Satu) Unit Handphone merek Oppo A53, Model CPH2127, Warna Electric Black, dengan Nomor IMEI (slot sim 1) 867919056941373, Nomor IMEI (slot sim 2) 867919056941365, Dengan Sim Card 1 Provider Telkomsel nomor telepon 082393370737;
15. 2 (Dua) bundel rekening koran Bank BRI dengan No Rek.454101034560535 An. ADI SUMIADI;
16. 1 (Satu) Unit Kendaraan Bermotor a.n. GUSKAWARMAN dengan Nopol DA 8632 JK, Merek Daihatsu S403RP-PMRFJJ NP (GRAN MAX), Warna Hitam, Noka MHKP3FA1JRK066009, Nosin 2NR4C77885;
17. 1 (Satu) bundle Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor a.n. GUSKAWARMAN dengan Nopol DA 8632 JK, Merek Daihatsu S403RP-PMRFJJ NP (GRAN MAX), Warna Hitam, Noka MHKP3FA1JRK066009, Nosin 2NR4C77885;
18. 1 (Satu) buah Kunci mobil dengan Nopol DA 8632 JK, Merek Daihatsu S403RP-PMRFJJ NP (GRAN MAX), Warna Hitam, Noka MHKP3FA1JRK066009, Nosin 2NR4C77885;
19. 1 (Satu) buah Tas warna hitam bertuliskan GENUINE ACCESSORIES yang berisikan dokumen kelengkapan kendaraan dengan

Halaman 149 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nopol DA 8632 JK, Merek Daihatsu S403RP-PMRFJJ NP (GRAN MAX),
Warna Hitam, Noka MHKP3FA1JRK066009, Nosin 2NR4C77885;

20. 1 (Satu) Unit Handphone merek Iphone, Model Iphone 11,
Warna Putih, dengan Nomor IMEI 356446476214627, Nomor IMEI2
356446476623975, Dengan Sim Card 1 Provider Telkomsel nomor telepon
087794307556;

21. 1 (Satu) Buah buku rekening BCA a.n. JUWITA, dengan nomor
rekening 8600805291;

22. 2 (Dua) bundel rekening koran Bank BCA dengan No
Rek.8600805291 An. JUWITA;

23. 1 (Satu) Buah Blower Gun merek warna hijau;

24. 1 (Satu) Buah obeng kembang Min Plus Warna Merah Putih;

25. 1 (Satu) Unit Handphone merek Oppo F1s warna putih. Model
Oppo F1s. dengan Nomor IMEI (slot sim 1) 867583055741224. Nomor
IMEI (slot sim 2) 867583055741232. Dengan Sim Card 1 Provider XL
nomor telepon 081807101098;

26. 1 (Satu) buah Dashboard depan milik mobil Merek Daihatsu
Sigra. Warna Coklat Metalik dengan Nopol terpasang di mobil B 1360 NZI.
Noka MHKS6DJ2JKJ025095. Nosin 1KRA527663 yang digunakan oleh
Sdr. ANTON KURNIAWAN STIYANTO dan Sdr. MUHAMMAD HARYONO
alias HERI pada saat kejadian;

27. 1 (Satu) buah tali tambang berukuran kecil warna biru dengan
panjang $A \pm 5$ Meter;

28. 1 (Satu) buah botol air mineral merek Le Minerale beserta
sedotan yang berada di dalam botol;

29. 1 (Satu) buah keset warna biru putih abu-abu;

30. 1 (Satu) buah keset warna coklat putih abu-abu;

31. 1 (Satu) buah keset warna hitam putih abu-abu;

32. 1 (Satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu;

33. 1 (Satu) lembar celana pendek warna biru;

34. 1 (Satu) bauh lakban hitam;

35. 2 (Dua) buah dudukan plat berwarna hitam terbuat dari plastik;

36. 1 (Satu) buah kardus tempat menyimpan plat;

37. 3 (Tiga) Buah Gigi;

38. 1 (Satu) Buah Tulang Lengan Bagian Atas;

39. 1 (Satu) Buah Potongan Kapret yang ada bekas darah;

40. 3 (Tiga) Buah Cotton Bed yang ada bercak darah;

Halaman 150 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk



41. Sampel darah yang diambil dari orang tua korban;
42. 1 (Satu) buah Senjata Api revolver Jenis Taurus dengan Nomor Seri XL 263620 ;
43. 5 (Lima) buah peluru Revolver;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa perkara ini sehubungan dengan penangkapan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto bersama Terdakwa karena telah melakukan perbuatan mengambil barang orang lain dengan didahului kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 12.15 WIB di pinggir Jalan Tjilik Riwut Km. 39 Kelurahan Sei Gohong, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa kejadian ini bermula saat Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm menghubungi Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto, menanyakan apakah ada jenis mobil pick up dengan budget sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) karena ada orang yang mencari mobil jenis tersebut;
3. Bahwa pada tanggal 26 November 2024 Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto menghubungi Terdakwa yang saat itu sedang berada di Jalan Tjilik Riwut Kilometer 2 sehabis mengantarkan penumpang di gang yang berada samping Taman Makam Pahlawan, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa di video call oleh Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto menanyakan keberadaan Terdakwa, dan Terdakwa menjawab sedang bekerja di dekat Taman Makam Pahlawan, dan selanjutnya setelah mengantarkan penumpang, Terdakwa berpapasan dengan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto dan mendatangi Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto lalu disuruh masuk ke dalam mobil Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto dan di dalam mobil Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto meminta Terdakwa untuk menemani mengambil mobil/ hunting dan saat itu Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto memperlihatkan sebuah plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu juga kepada Terdakwa;
4. Bahwa selanjutnya keduanya berangkat menggunakan mobil Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto dan mobil Terdakwa diantarkan ke barak dan selanjutnya Terdakwa yang menyetir mobil milik



Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto dan keduanya mulai "hunting" di sekitar kota Palangka Raya namun tidak menemukan korban, karenanya keduanya pergi ke luar kota dan berhenti di sekitar Taruna dan mengonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian perjalanan dilanjutkan menuju Banjarmasin dan sekitar pukul 23.00 WIB saat sudah di Kapuas keduanya singgah makan dan kembali mengonsumsi narkoba jenis sabu, dan setelah itu Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto tertidur dan Terdakwa melanjutkan menyetir hingga Simpang Marabahan;

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 02.00 WIB bensin sudah menipis dan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto tidak kunjung bangun walaupun sudah dibanguni, akhirnya Terdakwa memutuskan untuk putar balik menuju Palangka Raya, dan karena bensin semakin menipis akhirnya Terdakwa memutuskan menepi di sekitar Pulang Pisau;

6. Bahwa kemudian sekitar pukul 07.00 WIB akhirnya Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto bangun dan bertanya mengapa berhenti di Pulang Pisau dan saat itu dijawab oleh Terdakwa bahwa bensin sudah habis, sehingga Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto menghubungi Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki meminta untuk dikirimkan uang, dan setelah itu keduanya mengisi bensin di warung karena SPBU masih tutup saat itu kemudian keduanya kembali melanjutkan perjalanan ke Palangka Raya, dan sesampainya di Kota Palangka Raya Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto kembali mengecek aplikasi ETLE tetapi tidak menemukan kendaraan yang melanggar namun karena tidak kunjung menemukan akhirnya keduanya melanjutkan perjalanan ke arah Sampit, dan karena bahan bakar semakin menipis, Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto kembali menghubungi Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki dan dikirimkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian digunakan untuk mengisi bensin kemudian perjalanan dilanjutkan;

7. Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB setelah melewati Pos Lantas Kilometer 38, Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto meminta agar meminta Terdakwa agar menyetir pelan dan putar balik karena saat itu melihat Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max berisi muatan milik korban Budiman Arisandi, dan setelah tiga kali putar balik sembari Saksi Anton



Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto memeriksa identitas mobil tersebut melalui aplikasi ETLE, Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto mengatakan "Wah Anyar ini" dan memerintahkan Terdakwa untuk berhenti dekat dengan mobil milik korban Budiman Arisandi, lalu Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto turun dari mobil, namun sebelum sampai ke Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max tersebut, Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto kembali ke mobil dan memindahkan senjata api milik Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto ke bawah jok, lalu Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto kembali menuju ke mobil yang dikendarai korban Budiman Arisandi, dan Terdakwa saat itu melihat dari kaca spion kalau Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto mengetuk kaca mobil korban dan keduanya berbincang di samping mobil sementara Terdakwa tetap berada di dalam mobil Sigra, dan Terdakwa saat itu mendengar percakapan keduanya tentang pungli;

8. Bahwa kemudian Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto menyuruh korban Budiman Arisandi untuk ke Pos Lantas yang berada di belakang untuk membuktikan bahwa korban Budiman Arisandi tidak ada memberikan pungli ke petugas Pos sehingga kemudian korban Budiman Arisandi turun dari mobil, mengunci Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max miliknya dan naik ke mobil Daihatsu Sigra dan saat itu Terdakwa menyuruh korban Budiman Arisandi duduk di kursi penumpang sebelah kiri depan dan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto tepat di belakang korban Budiman Arisandi selanjutnya mobil dijalankan, dan saat itu kembali membahas mengenai pungli dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa mereka dari Polda dan korban Budiman Arisandi menanyakan mana surat tugasnya, dan setelah di Kilometer 39, Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto menyuruh Saksi Terdakwa untuk memutar balik ke arah Palangka Raya, dan pada saat belum selesai memutar balik Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto langsung mengambil senjata api miliknya dan menembak kepala korban Budiman Arisandi sebanyak dua kali, dimana pada tembakan pertama korban Budiman Arisandi masih terduduk dan setelah tembakan kedua akhirnya korban Budiman Arisandi langsung tersungkur dan darah serta isi kepala keluar dari kepala korban Budiman Arisandi;

9. Bahwa kemudian Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto memukul pundak Terdakwa yang saat itu sudah terdiam sambil



berkata “Om sadar Om sadar Om, maaf ya Om saya kasar”, lalu Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto berkata “Jangan lihat Om, jangan lihat, putar balik Om”, sehingga mendengar ucapan tersebut Terdakwa terus memutar setir sehingga mobil tidak jadi mengarah ke Palangka Raya dan kembali mengarah ke Kasongan dan setelah itu Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto meminta Terdakwa untuk mengambil lakban yang ada dalam dashboard yang kemudian digunakan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto ikatkan secara melingkar di kepala korban Budiman Arisandi untuk menghentikan darah yang keluar dari kepala korban Budiman Arisandi;

10. Bahwa setelah beberapa kilometer Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto memerintahkan Terdakwa untuk masuk ke sebelah kanan jalan yang penuh kebun sawit untuk mengeluarkan jenazah korban Budiman Arisandi namun sebelumnya Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto menyuruh Terdakwa untuk merogoh saku korban Budiman Arisandi yang saat itu berisi rokok dan uang tunai sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) namun karena dari arah depan ada orang yang mengendarai motor akhirnya jenazah korban Budiman Arisandi tidak jadi dikeluarkan dan barang milik korban Budiman Arisandi tersebut Terdakwa masukkan ke dalam dashboard kemudian Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto menyuruh untuk menyetir ke arah Kasongan, dan sesampainya di Taman Hijau Kasongan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto memerintahkan Terdakwa untuk memutar balik karena di lokasi tersebut banyak orang sehingga Saksi memutar balik menuju Palangka Raya;

11. Bahwa kemudian sekitar 3 kilometer kemudian, Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto kembali memerintahkan Terdakwa untuk memutar balik, dan sekitar 50 meter kemudian Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto menyuruh Terdakwa belok ke arah kiri ke Jalan Mansyah yang merupakan jalan sawit yang baru jadi, dan sekitar 300 meter masuk ke jalan tersebut Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto menyuruh untuk menepi, kemudian Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto menyuruh Terdakwa untuk menurunkan jenazah, namun karena saat itu Terdakwa takut dan panik, akhirnya Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto turun dan karena Terdakwa takut diapa-apakan oleh Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto, akhirnya keduanya menyeret korban Budiman Arisandi



bersama dimana Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto mengangkat dari bawah ketiak korban Budiman Arisandi sedangkan Terdakwa tersebut memegang kaki korban Budiman Arisandi, lalu korban Budiman Arisandi diseret ke arah kali yang ada gundukan tanah di pinggirnya dan setelah itu jenazah korban Budiman Arisandi dimasukkan ke dalam parit;

12. Bahwa setelah membuang jenazah korban Budiman Arisandi, Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto memerintahkan untuk pergi ke arah Kasongan, dan sekitar pukul 15.30 WIB mobil dihentikan di genangan air yang ada di tengah jalan karena air sedang naik dan selanjutnya keduanya mencuci mobil tersebut, kemudian keduanya kembali melanjutkan perjalanan ke arah Palangka Raya dan saat itu Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto mengambil alih kemudi dan Terdakwa duduk tepat di belakang Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto;

13. Bahwa sesampainya di posisi Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max di Kilometer 38, Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto memberhentikan mobil dan memberikan kunci Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max tersebut kepada Terdakwa agar dibawa ke Palangka Raya, dan saat itu Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto kembali memutar balik mobil ke arah Tumbang Talaken untuk menitipkan barang yang sebelumnya ada di Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max ke rumah temannya, namun karena ditolak akhirnya keduanya kembali ke arah Palangka Raya dengan posisi mobil Daihatsu Sibra berada di depan dan Terdakwa di belakang, dan setelah masuk ke Jalan Mahir Mahar di dekat Kantor Kecamatan, Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max tersebut tertahan di depan rumah kosong sehingga Terdakwa disuruh oleh Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto masuk ke mobil Daihatsu Sibra dan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto kemudian diantarkan ke Wisma Malawen kemudian Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto menyuruh Terdakwa untuk membersihkan mobil Daihatsu Sibra dan melepas proyektil peluru dan untuk biaya akan ditanggung Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto;

14. Bahwa setelah sampai di barak, Terdakwa mandi dan kembali pergi menggunakan mobil Brio milik Terdakwa menuju Wisma Malawen menemui Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto dan Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki, dan setelah itu ketiganya pergi ke



lokasi mobil di Jalan Tingang, lalu setelah itu ketiganya pergi ke bengkel milik Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm, dan sesampainya di bengkel tersebut, Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto sendiri masuk menemui Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm untuk mengajak Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm melihat Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max ke lokasi mobil tersebut ambblas sehingga kemudian Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm ikut masuk ke dalam mobil honda brio dan duduk di kursi belakang bersama dengan Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki, dan setelah melihat mobil tersebut Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto meminta harga sejumlah Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) tetapi setelah nego disepakati menjadi sejumlah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah), namun Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto minta sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk *down payment* terlebih dahulu yang digunakan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto untuk jasa pick up dan di transfer ke rekening milik Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki, setelah sepakat Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm diantar kembali ke bengkelnya;

15. Bahwa kemudian Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm kembali menghubungi Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon yang sebelumnya mencari kendaraan pick up kepada Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm dan setelah dilakukan nego akhirnya Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon sepakat akan membeli pick up tersebut dengan harga sejumlah Rp 56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon keesokan harinya mentransfer uang sejumlah yang disepakati;

16. Bahwa setelah mengantarkan Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm, kemudian Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto, Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki dan Terdakwa pergi ke lapak Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono berjualan pentol di Jalan Temanggung Tilung 6, kemudian Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto turun menanyakan carteran mobil kepada Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono yang dijelaskan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto ingin digunakan mengirim barang ke Sampit, setelah itu Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto, Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono, dan Terdakwa mencari mobil pick up di pinggir jalan dan saat itu menemukan pick up



dengan supir bernama Mang Miing dan dihargai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian mereka pergi menuju lokasi mobil pick up Gran Max warna hitam amblas, namun setelah tiba di lokasi Mang Miing menolak untuk mengangkut barang yang ada di mobil pick up Gran Max warna hitam dikarenakan muatan barang terlalu banyak dan mobil nya tidak memiliki keranjang sehingga tidak bisa mengangkut barang, sehingga kemudian Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto, Terdakwa, Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki, dan Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono kembali mencari mobil pick up dan akhirnya menemukan mobil pick up warna putih di Simpang Hiu Putih dan akhirnya harga disepakati, kemudian Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono pulang dan tidak ikut menyaksikan barang dipindahkan;

17. Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 WIB Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono kembali dihubungi dan dikatakan bahwa barang sudah selesai dipindahkan, dan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto meminta Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono untuk mengiringi pengantaran barang tersebut, sehingga kemudian Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono berangkat dan mencoba menghubungi nomor-nomor yang ada dalam nota namun sama sekali tidak ada respon, dan ternyata di perjalanan supir pick up yang disewa mengatakan bahwa sewa mengantar barang hanya sampai Kasongan, padahal setahu Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono barang tersebut harus diantarkan ke Sampit, sehingga kemudian atas perintah Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto, barang muatan tersebut Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono turunkan di pinggir jalan Kereng Pangi;

18. Bahwa kemudian sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm mentransfer uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) via transfer dari rekening BRI saksi ke rekening BCA milik Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki untuk pelunasan harga mobil, dimana dari harga yang disepakati sebelumnya yaitu sejumlah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah), uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sudah ditransfer untuk *down payment* terlebih dahulu, sejumlah Rp3.000.000, (tiga juta rupiah) Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm gunakan untuk upah kerja deco velg dan bak dalam mobil dari Pick Up merek Gran Max warna hitam, dan sisanya sejumlah Rp1.000.000, (satu juta rupiah) sebagai upah Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm atas penjualan pick up tersebut, dan setelah



melakukan Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm membawa mobil pick up dari lokasi mobil tersebut ambles ke bengkel milik Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm kemudian Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm mengganti Plat nomor polisi mobil Gran Max tersebut dari DA 8632 JK menjadi DR 8057 LX dan melepas stiker dikaca depan mobil dan mendeco merubah warna velg dari warna silver menjadi warna hitam serta mendeco bak mobil untuk selanjutnya diserahkan kepada Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon;

19. Bahwa terhadap hasil penjualan Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max ke Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm tersebut, Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto sudah menggunakan seluruh penjualan tersebut untuk beberapa hal, seperti transfer kepada Terdakwa, Saudara Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto, digunakan untuk membayar pinjaman, belanja, dan digunakan sendiri oleh Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto dan istrinya yaitu Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki;

20. Bahwa keesokan harinya yaitu tanggal 28 November 2024, Terdakwa berangkat ke Jalan Bukit Keminting dimana lokasi mobil Sibra milik Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto diparkir, lalu sempat membersihkan darah dan melepas proyekti peluru serta membuang barang-barang milik korban Budiman Arisandi sebelumnya dan selanjutnya membawa mobil Daihatsu sibra milik Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto ke pencucian mobil "Lapas Carlos" yang berada di depan rutan KM 3 Palangka Raya, dan setiba disana Terdakwa, dan saat itu ada Saksi Khairil Rahman alias Hairil Bin Rahmadi dan Saksi Joan Adriano Satria anak dari Jimmy Oktavianor bersama dengan 3 (tiga) orang anggota pencuci mobil lainnya yang bersama-sama mencuci mobil tersebut, namun saat itu mereka yang mencuci mobil tidak curiga mengapa banyak darah karena Terdakwa saat itu mengatakan bahwa dia sehabis membawa korban kecelakaan lalu lintas di daerah Jabiren Kabupaten Pulang Pisau dan korbannya meninggal;

21. Bahwa setelah mencuci mobil milik Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto, Terdakwa pergi ke toko Variasi Lunuk Ramba di Jalan Tjilik Rieut KM 2 untuk mengganti sarung jok mobil dan karpet, dan saat itu di lokasi tersebut ada Saksi Lis Margaretha anak dari (alm) Ace Sulaiman yang merupakan pemilik Variasi Lunuk Ramba, Saksi Syahrudin bin Saban, Saksi Muhammad Fahridi bin Rusdiansyah serta pegawai lainnya



yang mengerjakan penggantian jok mobil dan melapisi sarung jok, lalu setelah selesai Terdakwa membayar sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian pergi;

22. Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat ke bengkel variasi Puput Stiker yang berada di Jalan G. Obos untuk memasang stiker untuk menutup bekas proyektil, dan saat itu di lokasi tersebut ada Saksi Mannan dan Terdakwa beralasan bahwa mobil nya dipinjam dan dirusak oleh temannya, sehingga saat itu Saksi Mannan mencoba meratakan dashboard tersebut dengan memanaskan dan diketok menggunakan obeng, dan saat itu Saksi Mannan dibantu oleh keponakannya, dan setelah membayar Terdakwa pergi dari tempat tersebut;

23. Bahwa sebelumnya pada pagi hari Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki diminta oleh Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto mentransfer uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa, namun sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) di transfer balik oleh Terdakwa dan sisanya digunakan untuk perbaikan mobil Daihatsu sigra, kemudian pada tanggal 29 November 2024 mobil Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto dikembalikan oleh Terdakwa ke rumah Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto;

24. Bahwa selanjutnya Saksi Sidah binti Jamri yang merupakan istri korban Budiman Arisandi sejak tanggal 27 November 2024 sudah tidak bisa menghubungi suaminya akhirnya menghubungi Saksi Guskawarman Alias Agus Bin Kadir yang merupakan pemilik mobil Daihatsu Gran Max yang dipakai oleh korban Budiman Arisandi menanyakan keberadaan suaminya, dan saat itu pun Saksi Fredy Sunannta bin Endek Jaya Rimba (Alm) selaku pihak ekspedisi menanyakan keberadaan korban Budiman Arisandi, karena sampai tanggal 27 November 2024 barang tidak kunjung sampai di Sampit, padahal biasanya sejak berangkat tanggal 26 November 2024 harusnya barang pasti sudah sampai keesokan harinya sekitar pukul 16.00 WIB atau 17.00 WIB, dan sesuai dengan keterangan Saksi Joni Sugianto Alias Joni Bin Suwadi setelah berangkat beriringan keduanya berpisah saat sudah di Jalan Cilik Riwut Kilometer 38 dekat Pos Polisi, dan sampai beberapa hari korban dan mobilnya belum ditemukan, sehingga saat itu Saksi Guskawarman Alias Agus Bin Kadir melapor ke Polsek Katingan Hilir;

25. Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Desember 2024 di parit yang ada di kebun sawit di Jalan Mansyah AS Sayadi L Konom KM. 15 Arah Kasongan



Palangka Raya Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten. Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi Jariansyah bin Alfaisal Sulaiman Alm yang saat itu sedang bekerja di kebun sawit miliknya menemukan jenazah korban Budiman Arisandi, dan setelah berita penemuan mayat ini viral, Saksi Guskawarman Alias Agus Bin Kadir yang memiliki foto jenazah mengirimkan ke istri korban Budiman Arisandi yaitu Saksi Sidah binti Jamri, dan setelah Saksi Sidah binti Jamri mengkonfirmasi bersama dengan ayah mertuanya yaitu Saksi Neneng Maulana Bin Kamijan Alm, ternyata benar bahwa jenazah tersebut adalah suami Saksi Sidah binti Jamri;

26. Bahwa mobil Gran Max berwarna hitam dengan nomor polisi DA 8632 JK yang digunakan oleh korban Budiman Arisandi untuk mengantarkan muatan adalah milik Saksi Guskawarman Alias Agus Bin Kadir;

27. Bahwa senjata api yang digunakan oleh Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto dalam melakukan penembakan terhadap korban Budiman Arisandi didapatkan dari Saksi I Made Sumena anak dari Made Suma Alm yang merupakan petugas logistik Polresta Palangka Raya, karena saat itu Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto bertugas sebagai pengamanan di Bank Kalteng, sehingga berdasarkan surat perintah Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto diberikan senjata sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan 1 Desember 2024;

28. Bahwa mobil Daihatsu Siga tersebut adalah KH 1193 TL atas nama Irma Yuliana yang dikuasai oleh Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto adalah mobil yang merupakan jaminan di Sinarmas Multi Finance Cabang Palangka Raya sebagaimana keterangan Saksi Rafael Manullang Anak Dari M. Manullang, mobil tersebut telah di *take over* beberapa kali dan akhirnya digadai kepada Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto tanpa sepengetahuan pihak Sinarmas Multi Finance Cabang Palangka Raya, dan karena cicilan kredit telah macet saat ini mobil tersebut secara hukum menjadi milik Sinarmas Multi Finance Cabang Palangka Raya;

29. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Ricka Brillianty Zaluchu, Sp.KF, Binti Fauluaro Zaluchu dan pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : VER/858/XII/RES.1.6./2024/ Rumkit tertanggal 15 Desember 2024 didapati kesimpulan : "Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam (otopsi) ditemukan adanya luka kekerasan senjata api yang masuk dari tulang kepala sisi kanan



atas dan keluar pada rongga mata sisi kiri, ditemukan kekerasan tumpul pada kepala dan wajah yang mengakibatkan pecahnya tulang kepala berkeping dan pendarahan di dalam rongga kepala dan berakhir pada kematian bagi korban, ditemukan kekerasan benda tajam pada jari kelingking tangan kiri, ibu jari tangan kanan, punggung kaki kanan. Sebab kematian kerusakan tulang tengkorak dan wajah, jaringan otak dan pembuluh darah akibat senjata api”;

30. Bahwa sebagaimana keterangan ahli Dr. Kiki Kristanto, S.H, M.H, C.L.A, C.C.D, perbuatan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto yaitu tujuan untuk mengambil barang milik korban Budiman Arisandi, lalu kekerasan yang dilakukan dengan menembak korban Budiman Arisandi dua kali di kepala dan melilitkan lakban pada kepala korban Budiman Arisandi hingga meninggal dunia, adanya tindakan pencurian yaitu pengambilan kendaraan pick up milik korban Budiman Arisandi, serta kekerasan yang mengakibatkan kematian dan dilakukan oleh dua orang yaitu Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto dan Terdakwa, dapat disimpulkan unsur-unsur pada pasal 365 ayat (4) KUHP telah terpenuhi, dan keduanya telah bekerja sama dalam melakukan perbuatan tersebut yang mencakup penguasaan kendaraan korban Budiman Arisandi, kekerasan yang berujung pada kematian korban Budiman Arisandi, usaha menghapus jejak kejahatan seperti membuang mayat korban Budiman Arisandi, membersihkan mobil, dan menyembunyikan barang bukti, sehingga tindakan ini menunjukkan adanya persekongkolan dan kerja sama antara Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto dan Terdakwa;

31. Bahwa sebagaimana keterangan ahli Sopan Utomo, S.T, S.I.K, senjata api milik Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto berjenis revolver merek Taurus 38 spesial dan apabila senjata api genggam ditembakkan dengan jarak dekat ke tubuh manusia pada obyek vital manusia seperti kepala, jantung dll dapat menyebabkan luka berat dan menghilangkan nyawa manusia;

32. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Setia Betaria Aritonang, M.Si., pemeriksaan profil DNA yang dianalisis dari tiga buah cottonbud berisi swab darah di dashboard sebelah kiri mobil merek DAIHATSU SIGRA warna coklat dengan Nopol KH 1193 TL cocok dengan profil DNA yang dianalisis dari lima buah gigi dan satu buah tulang lengan kanan atas milik korban a.n. Budiman Arisandi, dengan demikian bercak darah pada barang bukti tersebut berasal dari individu yang sama;



Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keterangan saksi yang dibacakan di persidangan yaitu keterangan Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon dimana Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon telah dipanggil secara sah dan patut oleh Penuntut Umum namun tetap tidak hadir dikarenakan Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon sedang melaksanakan tugas negara sehingga berhubungan dengan kepentingan negara maka dalam persidangan Penuntut Umum membacakan keterangannya;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan di persidangan Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah pada saat pemeriksaan di penyidik, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang sebagaimana ketentuan Pasal 162 KUHP;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa dengan dakwaan berbentuk dakwaan kombinasi yaitu:

- Dakwaan Kesatu :
 - Pertama :
 - Primair Pasal 365 ayat (4) KUHP;
 - Susidair Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Atau

- Dakwaan Kedua:
 - Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Dan

- Dakwaan Kedua :

Pasal 181 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dalam dakwaan kesatu berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan memilih sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Setelah Majelis Hakim mencermati dan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih **dakwaan kesatu pertama** dengan terlebih dahulu mempertimbangkan bagian **primairnya**



sebagaimana diatur dalam **Pasal 365 ayat (4) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil;
3. barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
6. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian;
7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perorangan (manusia) atau *naturlijke persoon* maupun badan hukum atau *rechts persoon* sebagai pelaku suatu tindak pidana yang disalahkan secara hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa apakah benar pelakunya atau bukan;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah menjawab dengan benar identitasnya yang bersesuaian dengan dakwaan Penuntut umum sehingga dalam menghadapi Terdakwa kepersidangan tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan diajukan oleh Penuntut Umum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pengertian “mengambil” merupakan memegang sesuatu lalu membawanya (mengangkat, menggunakan, menyimpan, dan sebagainya) lalu dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2206.K/Pid./1990 tertanggal 15 Mei 1993 menyatakan pada pokoknya mengambil dalam tindak pidana pencurian tidak terbatas pada perbuatan membawa pergi, melainkan jika barang yang menjadi objek dari perbuatan Terdakwa tersebut telah berada di bawah penguasaan sepenuhnya oleh Terdakwa juga termasuk dalam pengertian mengambil dalam tindak pidana pencurian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan seperti yang terurai di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bermula Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm menghubungi Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto menanyakan apakah ada jenis mobil pick up dengan budget sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) karena ada orang yang mencari mobil jenis tersebut;

Menimbang bahwa pada tanggal 26 November 2024 Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto menghubungi Terdakwa yang saat itu sedang berada di Jalan Tjilik Riwut Kilometer 2 sehabis mengantarkan penumpang di gang yang berada samping Taman Makam Pahlawan, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa di video call oleh Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto menanyakan keberadaan Terdakwa, dan Terdakwa menjawab sedang bekerja di dekat Taman Makam Pahlawan, dan selanjutnya setelah mengantarkan penumpang, Terdakwa berpapasan dengan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto dan mendatangi Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto lalu disuruh masuk ke dalam mobil Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto dan di dalam mobil Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto meminta Terdakwa tersebut untuk menemani mengambil mobil/ hunting dan saat itu Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto memperlihatkan sebuah plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu juga kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa keduanya berangkat menggunakan mobil Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto dan mobil Terdakwa diantarkan ke barak dan selanjutnya Terdakwa yang menyetir mobil milik Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto dan keduanya mulai “hunting” di sekitar kota Palangka Raya namun tidak menemukan korban,

Halaman 164 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya keduanya pergi ke luar kota dan berhenti di sekitar Taruna dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian perjalanan dilanjutkan menuju Banjarmasin dan sekitar pukul 23.00 WIB saat sudah di Kapuas keduanya singgah makan dan kembali mengkonsumsi narkoba jenis sabu, dan setelah itu Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto tertidur dan Terdakwa melanjutkan menyetir hingga Simpang Marabahan, namun karena bensin sudah menipis dan hingga hari Rabu, tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 02.00 WIB Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto tidak kunjung bangun walaupun sudah dibangunkan, akhirnya Terdakwa memutuskan untuk putar balik menuju Palangka Raya, dan karena bensin semakin menipis akhirnya Terdakwa memutuskan menepi di sekitar Pulang Pisau;

Menimbang bahwa sekitar pukul 07.00 WIB akhirnya Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto bangun dan bertanya mengapa berhenti di Pulang Pisau dan saat itu dijawab oleh Terdakwa bahwa bensin sudah habis, sehingga Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto menghubungi Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki meminta untuk dikirimkan uang, dan setelah itu keduanya mengisi bensin di warung karena SPBU masih tutup saat itu kemudian keduanya kembali melanjutkan perjalanan ke Palangka Raya, dan sesampainya di Kota Palangka Raya, Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto kembali mengecek aplikasi ETLE tetapi tidak menemukan kendaraan yang melanggar namun karena tidak kunjung menemukan akhirnya keduanya melanjutkan perjalanan ke arah Sampit, dan karena bahan bakar semakin menipis, Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto kembali menghubungi Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki dan dikirimkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian digunakan untuk mengisi bensin kemudian perjalanan dilanjutkan;

Menimbang bahwa sekitar pukul 13.00 WIB setelah melewati Pos Lantas Kilometer 38, Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto meminta Terdakwa agar menyetir pelan dan putar balik karena saat itu melihat Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max berisi muatan milik korban Budiman Arisandi, dan setelah tiga kali putar balik sembari Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto memeriksa identitas mobil tersebut melalui aplikasi ETLE, Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto mengatakan "Wah Anyar ini" dan memerintahkan Terdakwa untuk berhenti dekat dengan mobil milik korban Budiman Arisandi, lalu Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton

Halaman 165 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk



bin Supriyanto turun dari mobil, namun sebelum sampai ke Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max tersebut, Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto kembali ke mobil dan memindahkan senjata api milik Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto ke bawah jok, lalu Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto kembali menuju ke mobil yang dikendarai korban Budiman Arisandi, dan Terdakwa saat itu melihat dari kaca spion kalau Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto mengetuk kaca mobil korban dan keduanya berbincang di samping mobil sementara Terdakwa tetap berada di dalam mobil Siga, dan Terdakwa saat itu mendengar percakapan keduanya tentang pungli;

Menimbang bahwa Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto menyuruh korban Budiman Arisandi untuk ke Pos Lintas yang berada di belakang untuk membuktikan bahwa korban tidak ada memberikan pungli ke petugas Pos sehingga kemudian korban Budiman Arisandi turun dari mobil, mengunci Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max miliknya dan naik ke mobil Daihatsu Siga dan saat itu Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto menyuruh korban duduk di kursi penumpang sebelah kiri depan dan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto tepat di belakang korban Budiman Arisandi selanjutnya mobil dijalankan, dan saat itu kembali membahas mengenai pungli dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa mereka dari Polda dan korban Budiman Arisandi menanyakan mana surat tugas nya, pada saat di Kilometer 39, Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto menyuruh Terdakwa untuk memutar balik ke arah Palangka Raya, dan pada saat belum selesai memutar balik Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto langsung mengambil senjata api miliknya dan menembak kepala korban Budiman Arisandi sebanyak dua kali, dimana pada tembakan pertama korban Budiman Arisandi masih terduduk dan setelah tembakan kedua akhirnya korban Budiman Arisandi tersungkur dengan kondisi darah mengucur dan isi kepala keluar dari kepala korban Budiman Arisandi;

Menimbang bahwa Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto memukul pundak Terdakwa yang saat itu sudah terdiam sambil berkata "Om sadar Om sadar Om, maaf ya Om saya kasar", lalu Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto berkata "Jangan lihat Om, jangan lihat, putar balik Om", sehingga mendengar ucapan tersebut Terdakwa terus memutar setir sehingga mobil tidak jadi mengarah ke Palangka Raya dan kembali mengarah ke Kasongan dan setelah itu Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto meminta Terdakwa untuk mengambil lakban yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dalam dashboard yang kemudian digunakan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto ikatkan secara melingkar di kepala korban Budiman Arisandi untuk menghentikan darah yang keluar dari kepala korban Budiman Arisandi;

Menimbang bahwa setelah beberapa kilometer Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto memerintahkan Terdakwa untuk masuk ke sebelah kanan jalan yang penuh kebun sawit untuk mengeluarkan jenazah korban Budiman Arisandi namun sebelumnya Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto menyuruh Terdakwa untuk merogoh saku korban Budiman Arisandi yang saat itu berisi rokok dan uang tunai sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), namun karena dari arah depan ada orang yang mengendarai motor akhirnya jenazah korban tidak jadi dikeluarkan dan barang milik korban Budiman Arisandi tersebut Terdakwa masukkan ke dalam dashboard kemudian Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto menyuruh untuk menyetir ke arah Kasongan, dan sesampainya di Taman Hijau Kasongan, Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto memerintahkan Terdakwa untuk memutar balik karena di lokasi tersebut banyak orang sehingga Saksi memutar balik menuju Palangka Raya;

Menimbang bahwa sekitar 3 kilometer Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto kembali memerintahkan Terdakwa untuk memutar balik, dan sekitar 50 meter kemudian Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto menyuruh Terdakwa belok ke arah kiri ke Jalan Mansyah yang merupakan jalan kebun sawit yang baru jadi, dan sekitar 300 meter masuk ke jalan tersebut Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto menyuruh untuk menepi, kemudian Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto menyuruh Terdakwa untuk menurunkan jenazah, namun karena saat itu Terdakwa takut dan panik, akhirnya Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto turun dan karena Terdakwa takut diapa-apakah oleh Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto, akhirnya keduanya menyeret korban Budiman Arisandi bersama dimana Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto mengangkat dari bawah ketiak korban Budiman Arisandi sedangkan Terdakwa tersebut memegang kaki korban Budiman Arisandi, lalu korban Budiman Arisandi diseret ke arah kali yang ada gundukan tanah di pinggirnya dan setelah itu jenazah korban Budiman Arisandi dimasukkan ke dalam parit;

Menimbang bahwa setelah membuang jenazah korban Budiman Arisandi, Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto

Halaman 167 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan untuk pergi ke arah Kasongan, dan sekitar pukul 15.30 WIB mobil dihentikan di genangan air yang ada di tengah jalan karena air sedang naik dan selanjutnya keduanya mencuci mobil tersebut, kemudian keduanya kembali melanjutkan perjalanan ke arah Palangka Raya dan saat itu Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto mengambil alih kemudi dan Terdakwa duduk tepat di belakang Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto;

Menimbang bahwa sesampainya di posisi Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max di Kilometer 38, Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto menghentikan mobil dan memberikan kunci Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max tersebut kepada Terdakwa agar dibawa ke Palangka Raya, dan saat itu Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto kembali memutar balik mobil ke arah Tumbang Talaken untuk menitipkan barang yang sebelumnya ada di Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max ke rumah temannya, namun karena ditolak akhirnya keduanya kembali ke arah Palangka Raya dengan posisi mobil Daihatsu Siga berada di depan dan Terdakwa di belakang, dan setelah masuk ke Jalan Mahir Mahar di dekat Kantor Kecamatan, Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max tersebut tertahan di depan rumah kosong karena ambles sehingga Terdakwa disuruh oleh Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto masuk ke mobil Daihatsu Siga dan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto kemudian diantarkan ke Wisma Malawen kemudian Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto menyuruh Terdakwa untuk membersihkan mobil Daihatsu Siga dan melepas proyektil peluru sedangkan untuk biayanya akan ditanggung Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto;

Menimbang bahwa setelah sampai di barak, Terdakwa mandi dan kembali pergi menggunakan mobil Brio milik Terdakwa menuju Wisma Malawen menemui Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto dan Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki, setelah itu ketiganya pergi ke lokasi mobil di Jalan Tingang, lalu setelah itu ketiganya pergi ke bengkel milik Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm, dan sesampainya di bengkel tersebut, Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto sendiri masuk menemui Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm untuk mengajak Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm melihat Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max ke lokasi mobil tersebut ambles sehingga kemudian Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm ikut masuk ke dalam mobil Honda Brio dan duduk di kursi belakang bersama dengan Saksi Juwita alias

Halaman 168 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mama Al Faro binti Ahmad Basuki, dan setelah melihat mobil tersebut Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto meminta harga sejumlah Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) tetapi setelah nego disepakati menjadi sejumlah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah), namun Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto minta sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk *down payment* terlebih dahulu yang digunakan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto untuk jasa pick up dan di transfer ke rekening milik Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki, setelah sepakat Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm diantar kembali ke bengkelnya;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm kembali menghubungi Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon yang sebelumnya mencari kendaraan pick up kepada Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm dan setelah dilakukan nego akhirnya Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon sepakat akan membeli pick up tersebut dengan harga sejumlah Rp 56.500.000,00 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon keesokan harinya mentransfer uang sejumlah yang disepakati;

Menimbang bahwa setelah mengantar Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm, kemudian Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto, Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki dan Terdakwa pergi ke lapak Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono berjualan pentol di Jalan Temanggung Tilung 6, kemudian Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto turun menanyakan carteran mobil kepada Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono yang dijelaskan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto ingin digunakan mengirim barang ke Sampit, setelah itu Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto, Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono, dan Terdakwa mencarikan mobil pick up di pinggir jalan dan saat itu menemukan pick up dengan supir bernama Mang Miing dan dihargai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian mereka pergi menuju lokasi mobil pick up Gran Max warna hitam amblas, namun setelah tiba di lokasi Mang Miing menolak untuk mengangkut barang yang ada di mobil pick up Gran Max warna hitam dikarenakan muatan barang terlalu banyak dan mobil nya tidak memiliki keranjang sehingga tidak bisa mengangkut barang, sehingga kemudian Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto, Terdakwa, Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki, dan Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono kembali

Halaman 169 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari mobil pick up dan akhirnya menemukan mobil pick up warna putih di Simpang Hiu Putih dan akhirnya harga disepakati, kemudian Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyoono pulang dan tidak ikut menyaksikan barang dipindahkan;

Menimbang bahwa sekitar pukul 02.00 WIB Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyoono kembali dihubungi dan dikatakan bahwa barang sudah selesai dipindahkan, dan Saksi Anton Kurniawan Stiyoanto alias Anton bin Supriyanto meminta Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyoono untuk mengiringi pengantaran barang tersebut, sehingga kemudian Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyoono berangkat dan mencoba menghubungi nomor-nomor yang ada dalam nota namun sama sekali tidak ada respon, dan ternyata di perjalanan supir pick up yang disewa mengatakan bahwa sewa mengantar barang hanya sampai Kasongan, padahal setahu Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyoono barang tersebut harus diantarkan ke Sampit, sehingga kemudian atas perintah Saksi Anton Kurniawan Stiyoanto alias Anton bin Supriyanto, barang muatan tersebut Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyoono turunkan di pinggir jalan Kereng Pangi;

Menimbang bahwa sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm mentransfer uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) via transfer dari rekening BRI Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm ke rekening BCA milik Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki untuk pelunasan harga mobil, dimana dari harga yang disepakati sebelumnya yaitu sejumlah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah), uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sudah ditransfer untuk down payment terlebih dahulu, sejumlah Rp3.000.000, (tiga juta rupiah) Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm gunakan untuk upah kerja deco velg dan bak dalam mobil dari Pick Up merek Gran Max warna hitam, dan sisanya sejumlah Rp1.000.000, (satu juta rupiah) sebagai upah Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm atas penjualan pick up tersebut, dan setelah melakukan pembayaran Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm membawa mobil pick up dari lokasi mobil tersebut ambles ke bengkel milik Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm kemudian Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm mengganti Plat nomor polisi mobil Gran Max tersebut dari DA 8632 JK menjadi DR 8057 LX dan melepas stiker dikaca depan mobil dan mendeco merubah warna velg dari warna silver menjadi warna hitam serta mendeco bak mobil untuk selanjutnya diserahkan kepada Saksi M. Rizcky Diman Saputra bin Hamdon;

Halaman 170 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pickup Daihatsu Gran Max warna hitam dengan nomor polisi DA 8632 JK tersebut telah berada dalam penguasaan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto dan Terdakwa, dimana setelah Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto melakukan penembakan terhadap korban Budiman Arisandi, kemudian **Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto dan Terdakwa memindahkan mobil pick up tersebut dari lokasi penembakan di Kilometer 38 lalu ambles di Jalan Tingang**, selanjutnya Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto meminta Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyono untuk mencari mobil pick up untuk memindahkan barang muatan dari mobil pickup Daihatsu Gran Max warna hitam dengan nomor polisi DA 8632 JK tersebut agar diantarkan ke alamat pengiriman sesuai resi yang ada, dan setelah itu **atas perintah Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto juga mobil kemudian diserahkan untuk dibawa oleh Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm dan dilakukan pembayaran atas mobil tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai down payment dan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai pelunasan**, sehingga dengan demikian pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, karena keberadaannya sudah pindah tempat yang semula berada dalam penguasaan korban Budiman Arisandi dalam melaksanakan pekerjaannya kemudian berpindah tempat ke dalam penguasaan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto dan Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **“mengambil” telah terpenuhi** secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang bahwa unsur besaran/jumlah barang adalah bersifat alternatif hal ini ditandai dengan kata “atau”, yang memberi makna pilihan cukup yaitu apakah yang diambil seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian saja kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa “barang” merupakan segala sesuatu yang berwujud baik memiliki nilai ekonomis atau tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan seperti yang terurai di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang bahwa Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto dan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil pickup Daihatsu Gran Max warna hitam dengan nomor polisi DA 8632 JK, yang dihubungkan dengan unsur mengambil “barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” ataukah “barang yang sebagian kepunyaan orang lain”, Majelis Hakim menilai barang tersebut **yaitu 1 (satu) unit mobil pickup Daihatsu Gran Max warna hitam dengan nomor polisi DA 8632 JK keseluruhannya adalah kepunyaan Saksi Guskawarman alias Agus bin Kadir;**

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “**barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur “dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa “dengan maksud untuk memiliki” merupakan ada maksud (kesengajaan sebagai maksud/*opzet als oogmerk*) dari pelaku untuk memiliki suatu barang milik orang lain untuk diri sendiri, yang mana pada saat sebelum melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan miliknya;

Menimbang bahwa “melawan hukum” terbagi menjadi dua yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan seperti yang terurai di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm menghubungi Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto, menanyakan apakah ada jenis mobil pick up dengan budget sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) karena ada orang yang mencari mobil jenis tersebut kemudian Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto dan Terdakwa dengan sedemikian rupa mengambil 1 (satu) unit mobil pickup Daihatsu Gran Max warna hitam dengan nomor polisi DA 8632 JK yang semula berada dalam penguasaan korban Budiman Arisandi kemudian berpindah tempat karena Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto menembak kepala korban Budiman Arisandi sebanyak dua kali



sehingga barang tersebut berada dalam kekuasaan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto dan Terdakwa. Tujuan perbuatan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto dan Terdakwa adalah untuk dijual dan hasil penjualannya untuk Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto dan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto dan Terdakwa termasuk dalam suatu kehendak untuk memiliki barang milik orang lain sehingga unsur “dengan maksud untuk memiliki” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa apakah perbuatan Terdakwa yaitu “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki” termasuk “secara melawan hukum”, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto bersama dengan Terdakwa sebelumnya tidak ada izin dari Saksi Guskawarman Alias Agus Bin Kadir maupun korban Budiman Arisandi saat mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil pickup Daihatsu Gran Max warna hitam dengan nomor polisi DA 8632 JK dan perbuatan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto bersama Terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh rumusan perundang-undangan sebagai bentuk mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan akibat dari perbuatan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto dan Terdakwa, Saksi Guskawarman Alias Agus Bin Kadir yang menjadi korban dengan diambil barangnya dan dalam mengambil barang tersebut Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto telah melakukan penembakan sebanyak dua kali kepada korban Budiman Arisandi sehingga perbuatan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto memenuhi unsur melawan hukum secara materil maupun formil. Oleh karena itu unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **“dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi** secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;

Halaman 173 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk



Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, ditandai kata “atau” yang memberi makna pilihan dimana apabila salah satu atau lebih dari elemen unsur ini terbukti, maka sudah cukup untuk membuktikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa pengertian “kekerasan” adalah penggunaan kekuatan fisik secara paksa kepada orang lain yang dapat mengakibatkan penderitaan. Lebih lanjut kekerasan tidak terbatas pada dilakukan secara fisik namun kekerasan juga dapat dilakukan secara non fisik seperti kekerasan verbal maupun kekerasan psikis yang mengakibatkan seseorang akan merasa takut, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, atau rasa tidak berdaya;

Menimbang bahwa pengertian “ancaman kekerasan” adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap seseorang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan perbuatan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto dan Terdakwa sebelum mengambil barang milik orang didahului **dengan perbuatan kekerasan** yaitu pada saat Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto menyuruh korban Budiman Arisandi untuk ke Pos Lantas yang berada di belakang untuk membuktikan bahwa korban tidak ada memberikan pungli ke petugas Pos sehingga kemudian korban Budiman Arisandi turun dari mobil, mengunci Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max miliknya dan naik ke mobil Daihatsu Sibra dan saat itu Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto menyuruh korban duduk di kursi penumpang sebelah kiri depan dan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto tepat di belakang korban Budiman Arisandi selanjutnya mobil dijalankan, dan saat itu kembali membahas mengenai pungli dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa mereka dari Polda dan korban Budiman Arisandi menanyakan mana surat tugas nya, pada saat di Kilometer 39, Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto menyuruh Terdakwa untuk memutar balik ke arah Palangka Raya, dan pada saat belum selesai memutar balik **Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto langsung mengambil senjata api miliknya dan menembak kepala korban Budiman Arisandi sebanyak dua kali**, dimana pada tembakan pertama korban Budiman Arisandi masih terduduk dan setelah tembakan kedua akhirnya korban Budiman Arisandi tersungkur dengan kondisi darah mengucur dan isi kepala keluar dari kepala korban Budiman Arisandi;



Menimbang bahwa setelah terjadi penembakan tersebut Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto dan Terdakwa membuang jenazah korban Budiman Arisandi di Jalan Mansyah yang merupakan jalan kebun sawit lalu menuju Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max di Kilometer 38 yang dikendarai oleh korban Budiman Arisandi kemudian mobil tersebut dibawa oleh Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto dan Terdakwa;

Menimbang bahwa atas perintah Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto mobil tersebut diserahkan kepada Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm dan dilakukan pembayaran atas mobil tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai *down payment* dan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai pelunasan, sehingga dengan demikian pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, karena keberadaannya sudah pindah tempat yang semula berada dalam penguasaan korban Budiman Arisandi dalam melaksanakan pekerjaannya kemudian berpindah tempat ke dalam penguasaan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto dan Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **“didahului dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.6. Unsur “jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian”;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, ditandai kata “atau” yang memberi makna pilihan dimana apabila salah satu atau lebih dari elemen unsur ini terbukti, maka sudah cukup untuk membuktikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa “luka berat” berdasarkan Pasal 90 KUHP merumuskan tentang macamnya luka berat, yaitu:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama 4 (empat) minggu atau lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang bahwa “kematian” adalah hilangnya nyawa seseorang, yang dapat diartikan sebagai penghentian permanen semua fungsi biologis, termasuk fungsi otak;



Menimbang bahwa Majelis hakim akan menilai apakah perbuatan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto dan Terdakwa telah mengakibatkan luka berat ataupun kematian sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari keterangan yang disampaikan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto dan Terdakwa di persidangan, bahwa setelah bertemu dan sempat berbicara dengan korban Budiman Arisandi, Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto menyuruh korban Budiman Arisandi untuk ke Pos Lantas yang berada di belakang untuk membuktikan bahwa korban Budiman Arisandi tidak ada memberikan pungli ke petugas Pos sehingga kemudian korban Budiman Arisandi turun dari mobil, mengunci Mobil Pick Up Daihatsu Gran Max miliknya dan naik ke mobil Daihatsu Sibra dan saat itu Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto menyuruh korban Budiman Arisandi duduk di kursi penumpang sebelah kiri depan dan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto tepat di belakang korban Budiman Arisandi dan selanjutnya mobil dijalankan, dan saat itu kembali membahas mengenai pungli dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa mereka dari Polda dan korban Budiman Arisandi menanyakan mana surat tugas nya, dan setelah di Kilometer 39, Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto menyuruh Terdakwa untuk memutar balik ke arah Palangka Raya, dan pada saat belum selesai memutar balik Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto langsung mengambil senjata api miliknya dan menembak kepala korban Budiman Arisandi sebanyak dua kali, dimana pada tembakan pertama korban Budiman Arisandi masih terduduk dan setelah tembakan kedua akhirnya korban Budiman Arisandi langsung tersungkur dan darah serta isi kepala keluar dari kepala korban lalu meninggal, dan setelah itu Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto menggunakan lakban dengan diikatkan secara melingkar di kepala korban Budiman Arisandi untuk menghentikan darah yang keluar dari kepala korban Budiman Arisandi;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan ahli Sopan Utomo, S.T, S.I.K, senjata api milik Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto berjenis revolver merek Taurus 38 spesial yang digunakan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto untuk menembak kepala korban Budiman Arisandi apabila senjata api genggam ditembakkan dengan jarak dekat ke tubuh manusia pada obyek vital manusia seperti kepala, jantung dll dapat menyebabkan luka berat dan menghilangkan nyawa manusia;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli dr. Ricka Brillianty Zaluchu, Sp.KF, Binti Fauluaro Zaluchu dan pemeriksaan **Visum et Repertum Nomor : VER/858/XII/RES.1.6./2024/ Rumkit tertanggal 15 Desember 2024** didapati kesimpulan : “Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam (otopsi) ditemukan adanya luka kekerasan senjata api yang masuk dari tulang kepala sisi kanan atas dan keluar pada rongga mata sisi kiri, ditemukan kekerasan tumpul pada kepala dan wajah yang mengakibatkan pecahnya tulang kepala berkeping dan pendarahan di dalam rongga kepala dan **berakhir pada kematian bagi korban**, ditemukan kekerasan benda tajam pada jari kelingking tangan kiri, ibu jari tangan kanan, punggung kaki kanan. Sebab kematian kerusakan tulang tengkorak dan wajah, jaringan otak dan pembuluh darah akibat senjata api”;

Menimbang bahwa terhadap dashboard mobil Daihatsu Siga yang digunakan oleh Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto tersebut, ahli Setia Betaria Aritonang, M.Si. juga telah melakukan pemeriksaan profil DNA yang dianalisis dari tiga buah cottonbud berisi swab darah di dashboard sebelah kiri mobil merek Daihatsu Siga warna coklat dengan Nopol KH 1193 TL cocok dengan profil DNA yang dianalisis dari lima buah gigi dan satu buah tulang lengan kanan atas milik korban a.n. Budiman Arisandi, dengan demikian bercak darah pada barang bukti tersebut berasal dari individu yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka benar kematian korban Budiman Arisandi disebabkan tembakan senjata api milik Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto berjenis revolver merek Taurus 38 spesial yang mengakibatkan kerusakan tulang tengkorak dan wajah, jaringan otak dan pembuluh darah yang berakibat kematian bagi korban, dan juga sebagaimana pemeriksaan profil DNA yang dianalisis dari darah pada dashboard sebelah kiri mobil merek Daihatsu Siga warna coklat dengan Nopol KH 1193 TL cocok dengan profil DNA yang dianalisis dari lima buah gigi dan satu buah tulang lengan kanan atas milik korban a.n. Budiman Arisandi;

Menimbang bahwa Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto bersama Terdakwa telah membawa pergi 1 (satu) unit pickup Daihatsu Gran Max warna hitam didahului dengan perbuatan kekerasan yang menyebabkan korban Budiman Arisandi meninggal dunia, sehingga perbuatan mengambil tanpa izin dapat terlaksana dan akibat dari mengambil tersebut adalah hilangnya nyawa korban/kematian korban;



Menimbang bahwa dengan demikian unsur **“perbuatan mengakibatkan kematian” telah terpenuhi** secara sah menurut hukum;

Ad.7. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” yaitu perbuatan tersebut dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “bersekutu” dalam hal ini tidak dipersyaratkan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut terjadi, yang penting bahwa pada saat tindakan dilakukan sudah ada saling pengertian diantara mereka, kendati tidak terperinci, lalu selanjutnya bekerja sama dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja maka kerja sama / bersekutu tersebut telah terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan seperti yang terurai di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto melakukan perbuatan mengambil barang milik Saksi Guskawarman Alias Agus Bin Kadir yang dikendarai oleh korban Budiman Arisandi bersama-sama dengan Terdakwa, **bermula sejak Terdakwa dihubungi oleh Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto untuk mencari/ hunting mobil, terjadi penembakan, membuang jasad korban, membawa mobil korban, membersihkan bekas penembakan di dalam mobil sampai akhirnya Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto menjual Pick Up Daihatsu Gran Max milik Saksi Guskawarman Alias Agus Bin Kadir yang dikendarai oleh korban Budiman Arisandi.** Sehingga saat tindakan dilakukan sudah ada saling pengertian diantara Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **“dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu” telah terpenuhi** secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 365 ayat (4) KUHP telah terpenuhi**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu pertama primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kesatu pertama primair Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti maka Majelis Hakim tidak akan lagi mempertimbangkan dakwaan kesatu pertama subsidair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam **Pasal 181 KUHP**



juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan unsur “barang siapa” dalam dakwaan kedua, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tentang unsur “barang siapa” dalam dakwaan kesatu pertama primair, sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya”;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur yang lain dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengubur” adalah menaruh di sebuah lubang dan menimbunnya dengan tanah. Yang dimaksud dengan “menyembunyikan” adalah menyimpan di suatu tempat agar tidak diketahui orang. Yang dimaksud dengan “membawa” adalah mengangkut dengan menggunakan alat. Yang dimaksud dengan “menghilangkan mayat” adalah memasukan kedalam lubang dan menimbunnya dalam tanah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan seperti yang terurai di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah menembak kepala korban Budiman Arisandi, Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto memerintahkan Terdakwa untuk memutar setir kembali mengarah ke Kasongan dan setelah itu Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto meminta Terdakwa untuk mengambil lakban yang ada dalam dashboard yang kemudian digunakan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto ikatkan secara melingkar di kepala korban Budiman Arisandi untuk menghentikan darah yang keluar dari kepala korban Budiman Arisandi;

Menimbang bahwa setelah beberapa kilometer Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto memerintahkan Terdakwa untuk masuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan jalan yang penuh kebun sawit untuk mengeluarkan jenazah korban Budiman Arisandi namun sebelumnya Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto menyuruh Terdakwa untuk merogoh saku korban Budiman Arisandi yang saat itu berisi rokok dan uang tunai sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) namun karena dari arah depan ada orang yang mengendarai motor akhirnya jenazah korban Budiman Arisandi tidak jadi dikeluarkan dan barang milik korban Budiman Arisandi tersebut Terdakwa masukkan ke dalam dashboard kemudian Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto menyuruh untuk menyetir ke arah Kasongan, dan sesampainya di Taman Hijau Kasongan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto memerintahkan Terdakwa untuk memutar balik karena di lokasi tersebut banyak orang sehingga Saksi memutar balik menuju Palangka Raya;

Menimbang bahwa kemudian sekitar 3 kilometer, Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto kembali memerintahkan Terdakwa untuk memutar balik, dan sekitar 50 meter kemudian Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto menyuruh Terdakwa belok ke arah kiri ke Jalan Mansyah yang merupakan jalan sawit yang baru jadi, dan sekitar 300 meter masuk ke jalan tersebut Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto menyuruh untuk menepi, kemudian Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto menyuruh Terdakwa untuk menurunkan jenazah, namun karena saat itu Terdakwa takut dan panik, akhirnya Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto turun dan karena Terdakwa takut oleh Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto, akhirnya keduanya menyeret korban Budiman Arisandi bersama dimana Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto mengangkat dari bawah ketiak korban Budiman Arisandi sedangkan Terdakwa tersebut memegang kaki korban Budiman Arisandi, lalu korban Budiman Arisandi diseret ke arah kali yang ada gundukan tanah di pinggirnya dan setelah itu jenazah korban Budiman Arisandi dimasukkan ke dalam parit dan selanjutnya keduanya kembali ke Palangka Raya;

Menimbang bahwa Saksi Sidah binti Jamri yang merupakan istri korban Budiman Arisandi sejak tanggal 27 November 2024 sudah tidak bisa menghubungi suaminya akhirnya menghubungi Saksi Guskawarman alias Agus bin Kadir (Alm) yang merupakan pemilik mobil Daihatsu Gran Max yang dipakai oleh korban Budiman Arisandi menanyakan keberadaan suami nya, dan saat itu pun Saksi Fredy Sunannta bin Endek Jaya Rimba (Alm) selaku pihak ekspedisi

Halaman 180 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk



menanyakan keberadaan korban Budiman Arisandi, karena sampai tanggal 27 November 2024 barang tidak kunjung sampai di Sampit, padahal biasanya sejak berangkat tanggal 26 November 2024 harusnya barang pasti sudah sampai keesokan harinya sekitar pukul 16.00 WIB atau 17.00 WIB, dan sesuai dengan keterangan Saksi Joni Sugianto alias Joni bin Suwadi (Alm) setelah berangkat beriringan keduanya berpisah saat sudah di Jalan Cilik Riwut Kilometer 38 dekat Pos Polisi, dan sampai beberapa hari korban Budiman Arisandi dan mobilnya belum ditemukan, sehingga saat itu Saksi Guskawarman alias Agus bin Kadir (Alm) melapor ke Polsek Katingan Hilir;

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Desember 2024 di parit yang ada di kebun sawit di Jalan Mansyah AS Sayadi L Konom KM. 15 Arah Kasongan Palangka Raya Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten. Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi Jariansyah bin Alfaizal Sulaiman Alm yang saat itu sedang bekerja di kebun sawit miliknya menemukan jenazah korban Budiman Arisandi, dan setelah berita penemuan mayat ini viral, Saksi Guskawarman alias Agus bin Kadir (Alm) yang memiliki foto jenazah mengirimkan ke istri korban Budiman Arisandi yaitu Saksi Sidah binti Jamri, dan setelah Saksi Sidah binti Jamri mengkonfirmasi bersama dengan ayah mertuanya yaitu Saksi Neneng Maulana Bin Kamijan Alm, ternyata benar bahwa jenazah tersebut adalah suami Saksi Sidah binti Jamri, kemudian dilakukan penyelidikan sehingga Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto ditetapkan sebagai tersangka atas penemuan mayat korban Budiman Arisandi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka disimpulkan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto setelah menembak kepala korban Budiman Arisandi dan menghentikan pendarahan dengan mengikat kepala korban Budiman Arisandi dengan lakban untuk menyembunyikan jejak darah, selanjutnya **Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto bersama dengan Terdakwa menuju ke Jalan Mansyah yang merupakan jalan sawit yang baru jadi, dan sekitar 300 meter setelah masuk ke jalan tersebut keduanya menyeret korban Budiman Arisandi ke arah kali yang ada gundukan tanah di pinggirnya dan setelah itu jenazah korban dimasukkan ke dalam parit dan keduanya kembali ke Palangka Raya menunjukkan adanya keinginan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto dan Terdakwa untuk menyembunyikan mayat korban Budiman Arisandi agar kematian korban Budiman Arisandi agar tidak diketahui oleh orang-orang, hingga kemudian Saksi**



Jariansyah bin Alfaizal Sulaiman Alm yang saat itu sedang bekerja di kebun sawit miliknya akhirnya menemukan jenazah korban Budiman Arisandi;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **“menyembunyikan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lain dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dapat dihukum sebagai pelaku tindak pidana terdiri dari:

1. Orang yang melakukan (*pleger*). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Di sini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toch ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*). “Turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Di sini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan peran Terdakwa dalam perkara ini, apakah sebagai “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti **Terdakwa dan Saksi Anton Kurniawan Stiyo alias Anton bin Supriyanto telah bersama-sama melakukan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur Pasal 181 KUHP dengan peranannya masing-masing;**



Menimbang bahwa dalam melakukan perbuatannya, Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto sebagai pelaku utama yang memeriksa korban Budiman Arisandi dan menilai situasi, menembak kepala korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban Budiman Arisandi meninggal, memerintahkan Terdakwa untuk membawa korban Budiman Arisandi ke lokasi pembuangan mayat, dan mengarahkan tindakan berikutnya seperti membersihkan mobil dan memperbaiki bagian-bagian mobil Daihatsu sigra yang rusak dan terkena darah korban Budiman Arisandi, serta menyelesaikan penjualan mobil Pick Up Daihatsu Gran Max milik Saksi Guskawarman Als Agus Bin Kadir Alm yang dikendarai oleh korban Budiman Arisandi kepada Saksi Adi Sumiadi alias Adi bin Rustam Patin Alm;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa berperan mengemudikan mobil setelah korban Budiman Arisandi ditembak, membantu Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto untuk menyembunyikan mayat korban Budiman Arisandi di lokasi sawit milik Saksi Jariansyah bin Alfaizal Sulaiman Alm, serta melaksanakan perintah Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto untuk membersihkan mobil, membuang barang-barang milik korban, serta memperbaiki bagian-bagian mobil Daihatsu Siga yang rusak dan terkena darah korban Budiman Arisandi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat kapasitas Terdakwa dalam perkara ini adalah “Turut melakukan” atau dalam arti kata “Bersama-sama melakukan”, dimana Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto dan Terdakwa bersama-sama melakukan perbuatan yang saling melengkapi dalam pelaksanaan kejahatan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **“turut melakukan”**, telah **terpenuhi** secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 181 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang antara lain menyatakan;

1. Bahwa peristiwa penembakan yang mengesankan tersebut, telah mengakibatkan tekanan psikologis yang luar biasa yang mengacaukan proses berpikir Terdakwa, yang membuat Terdakwa hanya fokus untuk



menjauhkan diri sejauh-jauhnya dan menyelamatkan diri dari potensi bahaya tersebut, dan telah membuat Terdakwa tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah;

2. Bahwa posisi Terdakwa yang berada satu mobil dengan Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto yang mana Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto menguasai Senjata Api revolver jenis taurus dengan nomor seri XL 263620 dan dengan posisi duduk di kursi tengah mobil atau berada di belakang kursi Terdakwa (kursi sopir) sebelah kiri, membuat Terdakwa tidak ada pilihan lain, selain menuruti perintah Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto, yang apabila Terdakwa memilih untuk menolak perintah atau mencoba untuk melarikan diri, maka resikonya akan lebih besar yaitu ditembak;

3. Bahwa perbuatan Terdakwa membawa Mayat Korban Budiman Arisandi dari Km. 39 Jalan Tjilik Riwut ke areal persawitan yang berada di Jalan, dan juga perbuatan membantu Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto membuang Mayat Korban Budiman Arisandi dengan cara Terdakwa mengangkat kaki Korban untuk diseret dan digulingkan ke dalam parit, telah membantu tercapainya maksud Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto untuk membuat Mayat Korban Budiman Arisandi menjadi tersembunyi, sehingga telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana Dakwaan Kedua melanggar Pasal 181 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, oleh karena itu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Mengubur, Menyembunyikan, Membawa Lari atau Menghilangkan Mayat dengan Maksud Menyembunyikan Kematian atau Kelahirannya, merupakan suatu keadaan memaksa yang bersifat relatif karena paksaan keadaan (*duress of circumstance*), yang oleh karena itu, terhadap Terdakwa diberikan putusan lepas dari segala tuntutan;

4. Bahwa keputusan untuk melaporkan peristiwa tersebut yang melibatkan Anggota Polri, bukanlah hal yang mudah. Hal ini juga sebagaimana diterangkan oleh Ahli Reza Indragiri Amriel., M. CRIM (Forepsych), butuh waktu untuk menenangkan diri; butuh waktu untuk mengumpulkan keberanian. Hal itulah yang dialami oleh Terdakwa. Bahkan sebagaimana diungkapkan Terdakwa di Persidangan, pada saat pemeriksaan sebelum ditetapkan Tersangka, Terdakwa pun harus merasakan penyiksaan oleh Aparat Kepolisian dan dipaksa untuk mengakui perbuatan yang tidak pernah diperbuat. Kita bisa membayangkan bagaimana keadaan Terdakwa pada



saat itu yang masih mengalami ketakutan dan trauma, yang harus berupaya mengingat kembali peristiwa mengenaskan tersebut, namun harus tetap menerima perlakuan yang tidak manusiawi. Ternyata tidak mudah untuk mengungkap kebenaran; tidak cukup hanya niat baik;

Menimbang bahwa pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa aspek-aspek yang dipersoalkan tersebut telah dipertimbangkan secara keseluruhan sebagaimana dalam pertimbangan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum. Kemudian pada bagian fakta hukum, telah diuraikan secara rinci peran masing-masing pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pembelaan yang diajukan dalam Nota Pembelaan tidak perlu dipertimbangkan lebih khusus dan patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa berkaitan dengan pembelaan pribadi Terdakwa tertanggal 16 Mei 2025, setelah Majelis Hakim mencermati hal-hal yang tertuang dalam nota pembelaan tersebut pada pokoknya sama dengan apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya, maka terhadap hal yang demikian pembelaan Terdakwa patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari **Pasal 365 ayat (4) KUHP dan Pasal 181 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Pertama Primair dan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan alasan-alasan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dikarenakan pembuktian telah memenuhi ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya". Sehingga berdasarkan alat bukti yang ada dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa peristiwa pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa adalah subjek hukum yang dipersalahkan sebagai pelakunya dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan telah mengajukan permohonan agar Terdakwa ditetapkan sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*), permohonan ini disertai dengan rekomendasi dari LPSK dalam Surat LPSK tertanggal 7 Mei 2025 perihal Rekomendasi Pemberian Hak Sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*);

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu menentukan apakah tindak pidana yang dilakukan Terdakwa termasuk bagian tindak pidana yang bagi pelakunya dapat memperoleh status Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*);

Menimbang bahwa makna “Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*)” berdasarkan angka 9 huruf a dari SEMA Nomor 4 Tahun 2011 adalah “Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan”;

Menimbang bahwa makna “tindak pidana tertentu” berdasarkan angka 1 dari SEMA Nomor 4 Tahun 2011 adalah “tindak pidana tertentu yang bersifat serius, seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum”;

Menimbang bahwa lahirnya SEMA Nomor 4 Tahun 2011 di dasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dimana meskipun telah mengatur perlindungan terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) namun masih perlu pedoman lebih lanjut di dalam penerapannya;

Menimbang bahwa setelah meneliti dengan seksama SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tersebut, perlindungan yang diberikan baik kepada Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) adalah pada “tindak pidana tertentu”, sedangkan Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice*



Collaborator) yang didasarkan pada “tindak pidana dalam kasus tertentu”, belum merupakan bagian dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tersebut;

Menimbang bahwa pada tahun 2014 telah disahkan dan berlaku Undang Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dimana pedoman sebagaimana ditentukan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 sudah terakomodir. Kemudian Majelis Hakim melihat perkembangan konstruksi hukum tentang Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) tidak hanya didasarkan pada “tindak pidana tertentu” sebagaimana dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011, akan tetapi juga mengacu pada “tindak pidana dalam kasus tertentu” sebagaimana ditentukan Undang Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

Menimbang bahwa makna “tindak pidana dalam kasus tertentu” berdasarkan penjelasan pasal 5 ayat (2) dari Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah “.....tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkoba, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan/atau Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya”;

Menimbang bahwa dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Majelis Hakim berpendapat peraturan tersebut menegaskan adanya perlindungan hukum yang diberikan kepada Saksi/Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK);

Menimbang bahwa pembentuk undang-undang menghendaki LPSK diberikan kewenangan memutuskan adanya tindak pidana kasus tertentu yang antara lain “...tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya” maka sesuai rekomendasi LPSK tertanggal 7 Mei 2025, tindak pidana yang dihadapi Terdakwa dapat dikategorikan termasuk dalam pengertian, “tindak pidana dalam kasus tertentu” sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;



Menimbang bahwa syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) berdasarkan Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu:

- a. tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
- b. sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh Saksi Pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana;
- c. bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya;
- d. kesediaan mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis; dan
- e. adanya Ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya Ancaman, tekanan secara fisik atau psikis terhadap Saksi Pelaku atau Keluarganya jika tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya;

Menimbang bahwa terhadap syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dihubungkan dengan fakta persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Harry Pakpahan (Saksi Verbalisan) menerangkan bahwa untuk proses perkara *a quo* walaupun tidak ada laporan dari Terdakwa, pihak penyidik dapat menentukan yang menjadi tersangka dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah melaporkan peristiwa yang terjadi tanggal 27 November 2024 pada tanggal 10 Desember 2024 kepada Polresta Palangka Raya kemudian oleh penyidik dibuatlah Laporan Polisi Nomor: LP/A/13/XII/2024/SPKT.SATRESKRIM /POLRESTA PALANGKA RAYA/POLDA Kalimantan Tengah, tanggal 11 Desember 2024. Lalu pada tanggal 12 Desember 2024 dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi-saksi lainnya yang dilakukan oleh penyidik dan berdasarkan pada berkas perkara ini penyidikan dimulai sejak tanggal 12 Desember 2024 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/69/XII/RES.1.8./2024/Ditreskrimum tanggal 12 Desember 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan penyidik bila dihubungkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaporan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dilakukan proses penyidikan maka laporan dari Terdakwa telah membuat terang suatu peristiwa pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat dari LPSK tanggal 7 Mei 2025 dan setelah melakukan kajian terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa layak sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*). Hal ini akan menjadi dasar penilaian Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat putusan yang dijatuhkan telah didasarkan pada fakta yang terjadi di persidangan dan refleksi dari tujuan hukum itu sendiri yang menciptakan keadilan, kepastian dan kemanfaatan sehingga diharapkan dapat memberikan keadilan baik kepada Terdakwa, korban dan masyarakat secara luas;

Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Penuntut Umum dalam surat tuntutan menuntut Terdakwa dengan penjara 15 (lima belas) tahun dan atas tuntutan tersebut Terdakwa. Selanjutnya Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa dilihat dari suatu nilai tujuan hukum yang mengandung arti diawali dengan **keadilan** harus dapat diwujudkan bagi pelaku (Terdakwa), korban, dan masyarakat. Lalu hukum jika dilihat sebagai nilai **kepastian**, mengandung arti bahwa kaidah dan norma yang telah ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang sah harus ditegakkan. Kemudian hukum jika dilihat sebagai nilai **kemanfaatan** mengandung arti bahwa hukum pada dasarnya membawa kemanfaatan bagi kehidupan di masyarakat;

Menimbang bahwa dalam menegakkan hukum dan keadilan apabila terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka Hakim wajib mengutamakan keadilan. Dalam perkara ini, Terdakwa dihadapkan pada tindak pidana yang cukup berat yakni Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan mengakibatkan mati**" dan "**turut serta menyembunyikan kematian**" sehingga mengingat beratnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan atas perbuatan Terdakwa yaitu meninggalnya korban sehingga berdampak melukai keluarga korban dan meresahkan masyarakat luas, maka Majelis Hakim merasa perlu untuk memberikan pidana kepada Terdakwa dengan dasar yang adil kepada Terdakwa, keluarga korban dan

Halaman 189 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk



masyarakat. Dengan demikian dapat memberikan rasa keadilan yang utuh bagi semua pihak;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berharap dalam putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, telah sesuai dengan rasa keadilan yang baik dan patut (*ars boni et aequi*) sesuai dengan perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi, sebagaimana penghukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mobil Merek Daihatsu Siga, Warna Coklat Metalik dengan Nopol terpasang di mobil B 1360 NZI, Noka MHKS6DJ2JKJ025095, Nosin 1KRA527663;
2. 1 (satu) Buah Dashboard dari Mobil Merek Daihatsu Siga, Warna Coklat Metalik dengan Nopol terpasang di mobil B 1360 NZI, Noka MHKS6DJ2JKJ025095, Nosin 1KRA527663;
3. 1 (satu) bundle Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor a.n. IRMA YULIANA dengan Nopol KH 1193 TL, Merek Daihatsu Siga, Warna Coklat Metalik, Noka MHKS6DJ2JKJ025095, Nosin 1KRA527663;
4. 1 (satu) buah Dashboard depan milik mobil Merek Daihatsu Siga. Warna Coklat Metalik dengan Nopol terpasang di mobil B 1360 NZI. Noka MHKS6DJ2JKJ025095. Nosin 1KRA527663 yang digunakan oleh Sdr. ANTON KURNIAWAN STIYANTO dan Sdr. MUHAMMAD HARYONO alias HERI pada saat kejadian;

Barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan berdasarkan fakta persidangan bahwa barang bukti tersebut telah dapat dibuktikan kepemilikannya yaitu milik PT. SINARMAS MULTIFINANCE Cab. Palangka Raya maka sesuai pasal 46 ayat (1) KUHAP perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang paling berhak, yaitu PT. SINARMAS MULTIFINANCE Cab. Palangka Raya melalui Saksi Rafael Manullang anak dari Alm M. Manullang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo V27e, Model V2237, dengan Nomor IMEI (slot sim 1) 863818068388355, Nomor IMEI (slot sim 2) 863818068388348, Dengan Sim Card 1 Provider XL nomor telepon 087840111025 dan Sim Card 2 Provider Telkomsel nomor telepon 085250005333;

6. 1 (Satu) unit Hp merek Oppo reno 7 warna biru tua No IMEI Slot 1 (860891051933035) dan No IMEI Slot 2 (860891051933027);

7. 1 (Satu) Unit Handphone merek Oppo A53, Model CPH2127, Warna Electric Black, dengan Nomor IMEI (slot sim 1) 867919056941373, Nomor IMEI (slot sim 2) 867919056941365, Dengan Sim Card 1 Provider Telkomsel nomor telepon 082393370737;

Barang bukti tersebut adalah alat komunikasi yang digunakan untuk melakukan kejahatan sehingga sesuai pasal 46 ayat (2) KUHAP perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

8. 1 (Satu) buah Tas selempang warna hitam Merek "Touch Warrior";

9. 1 (Satu) lembar kaos oblong warna hitam dengan gambar kepala gajah warna putih di bagian dada bagian tengah;

10. 1 (Satu) lembar celana Panjang jeans warna biru merek "Vintage M3M";

11. 1 (Satu) buah buku Tabungan BRI An. Muhammad Haryono;

12. 1 (Satu) buah dompet warna coklat merek "Ghost Army" beserta isinya;

Barang bukti tersebut adalah barang yang berkaitan dengan perkara *a quo* dan berdasarkan fakta persidangan bahwa barang bukti tersebut telah dapat dibuktikan kepemilikannya yaitu milik Terdakwa maka sesuai pasal 46 ayat (1) KUHAP perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang paling berhak, yaitu Terdakwa;

13. 2 (Dua) bundel rekening koran Bank BRI dengan No Rek.181001003890501 An. Muhammad Haryono;

14. 2 (Dua) bundel rekening koran Bank BRI dengan No Rek.454101034560535 An. ADI SUMIADI;

Barang bukti tersebut adalah hanya berupa lampiran berkas perkara sehingga menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

15. 1 (Satu) Unit Kendaraan Bermotor a.n. GUSKAWARMAN dengan Nopol DA 8632 JK, Merek Daihatsu S403RP-PMRFJJ NP (GRAN MAX), Warna Hitam, Noka MHKP3FA1JRK066009, Nosin 2NR4C77885;

16. 1 (Satu) bundle Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor a.n. GUSKAWARMAN dengan Nopol DA 8632 JK, Merek Daihatsu S403RP-

Halaman 191 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PMRFJJ NP (GRAN MAX), Warna Hitam, Noka MHKP3FA1JRK066009, Nosin 2NR4C77885;

17. 1 (Satu) buah Kunci mobil dengan Nopol DA 8632 JK, Merek Daihatsu S403RP-PMRFJJ NP (GRAN MAX), Warna Hitam, Noka MHKP3FA1JRK066009, Nosin 2NR4C77885;

18. 1 (Satu) buah Tas warna hitam bertuliskan GENUINE ACCESSORIES yang berisikan dokumen kelengkapan kendaraan dengan nopol DA 8632 JK, Merek Daihatsu S403RP-PMRFJJ NP (GRAN MAX), Warna Hitam, Noka MHKP3FA1JRK066009, Nosin 2NR4C77885;

Barang bukti tersebut adalah barang yang berkaitan dengan perkara *a quo* dan berdasarkan fakta persidangan bahwa barang bukti tersebut telah dapat dibuktikan kepemilikannya yaitu milik Saksi Guskawarman Als Agus Bin Kadir (Alm) maka sesuai pasal 46 ayat (1) KUHAP perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang paling berhak, yaitu Saksi Guskawarman Als Agus Bin Kadir (Alm);

19. 1 (Satu) Lembar celana pendek warna Cream Merek "ELSOGO";

20. 1 (Satu) Lembar baju warna merah dengan merek "THREE SECOND";

21. 1 (Satu) Unit Handphone merek Iphone, Model Iphone 11, Warna Putih, dengan Nomor IMEI 356446476214627, Nomor IMEI2 356446476623975, Dengan Sim Card 1 Provider Telkomsel nomor telepon 087794307556;

22. 1 (Satu) Buah buku rekening BCA a.n. JUWITA, dengan nomor rekening 8600805291;

23. 2 (Dua) bundel rekening koran Bank BCA dengan No Rek.8600805291 An. JUWITA;

Barang bukti tersebut adalah barang yang berkaitan dengan perkara *a quo* dan berdasarkan fakta persidangan bahwa barang bukti tersebut telah dapat dibuktikan kepemilikannya yaitu milik Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki maka sesuai pasal 46 ayat (1) KUHAP perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang paling berhak, yaitu Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki;

24. 1 (Satu) Buah Blower Gun merek warna hijau;

25. 1 (Satu) Buah obeng kembang Min Plus Warna Merah Putih;

Barang bukti tersebut adalah barang yang berkaitan dengan perkara *a quo* dan berdasarkan fakta persidangan bahwa barang bukti tersebut telah dapat dibuktikan kepemilikannya yaitu milik Saksi Mannan maka sesuai pasal 46 ayat (1) KUHAP perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang paling berhak, yaitu Saksi Mannan;

Halaman 192 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (Satu) buah tali tambang berukuran kecil warna biru dengan panjang $A \pm 5$ Meter;
27. 1 (Satu) buah botol air mineral merek Le Minerale beserta sedotan yang berada di dalam botol;
28. 1 (Satu) buah keset warna biru putih abu-abu;
29. 1 (Satu) buah keset warna coklat putih abu-abu;
30. 1 (Satu) buah keset warna hitam putih abu-abu;
31. 1 (Satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu;
32. 1 (Satu) lembar celana pendek warna biru;
33. 1 (Satu) bauh lakban hitam;
34. 2 (Dua) buah dudukan plat berwarna hitam terbuat dari plastik;
35. 1 (Satu) buah kardus tempat menyimpan plat;

Barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipakai Terdakwa untuk mengulangi perbuatannya lagi, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

36. 1 (Satu) Unit Handphone merek Oppo F1s warna putih. Model Oppo F1s. dengan Nomor IMEI (slot sim 1) 867583055741224. Nomor IMEI (slot sim 2) 867583055741232. Dengan Sim Card 1 Provider XL nomor telepon 081807101098;

Barang bukti tersebut adalah barang yang berkaitan dengan perkara *a quo* dan berdasarkan fakta persidangan bahwa barang bukti tersebut telah dapat dibuktikan kepemilikannya yaitu milik Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyo maka sesuai pasal 46 ayat (1) KUHP perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang paling berhak, yaitu Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyo;

37. 3 (Tiga) Buah Gigi;
38. 1 (Satu) Buah Tulang Lengan Bagian Atas;
39. 1 (Satu) Buah Potongan Kapret yang ada bekas darah;
40. 3 (Tiga) Buah Cotton Bed yang ada bercak darah;
41. Sampel darah yang diambil dari orang tua korban;

Barang bukti tersebut adalah barang yang berkaitan dengan perkara *a quo* dan berdasarkan fakta persidangan bahwa barang bukti tersebut telah dapat dibuktikan kepemilikannya yaitu milik Saksi Sidah binti Jamri maka sesuai pasal 46 ayat (1) KUHP perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang paling berhak, yaitu Saksi Sidah binti Jamri;

Halaman 193 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (Satu) buah Senjata Api revolver Jenis Taurus dengan Nomor Seri XL 263620 ;

43. 5 (Lima) buah peluru Revolver;

Barang bukti tersebut adalah barang yang berkaitan dengan perkara *a quo* dan berdasarkan fakta persidangan bahwa barang bukti tersebut telah dapat dibuktikan kepemilikannya yaitu inventaris dari Polresta Palangka Raya maka sesuai pasal 46 ayat (1) KUHP perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang paling berhak, yaitu Polresta Palangka Raya melalui Saksi I Made Sumena anak dari Made Suma Alm;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa ikut membantu Saksi Anton Kurniawan Stiyanto alias Anton bin Supriyanto dalam mengaburkan barang bukti dari suatu perbuatan pidana;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa kooperatif untuk melaporkan peristiwa tindak pidana yang terjadi;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa ditetapkan sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collabulator*);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Sidang menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (4) KUHP, Pasal 181 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 194 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Haryono alias Heri bin Alm. Mulyono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan mengakibatkan mati”** dan **“turut serta menyembunyikan kematian”** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pertama Primair dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Merek Daihatsu Siga, Warna Coklat Metalik dengan Nopol terpasang di mobil B 1360 NZI, Noka MHKS6DJ2JKJ025095, Nosin 1KRA527663;
 - 1 (satu) Buah Dashboard dari Mobil Merek Daihatsu Siga, Warna Coklat Metalik dengan Nopol terpasang di mobil B 1360 NZI, Noka MHKS6DJ2JKJ025095, Nosin 1KRA527663;
 - 1 (satu) bundle Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor a.n. IRMA YULIANA dengan Nopol KH 1193 TL, Merek Daihatsu Siga, Warna Coklat Metalik, Noka MHKS6DJ2JKJ025095, Nosin 1KRA527663;
 - 1 (satu) buah Dashboard depan milik mobil Merek Daihatsu Siga. Warna Coklat Metalik dengan Nopol terpasang di mobil B 1360 NZI. Noka MHKS6DJ2JKJ025095. Nosin 1KRA527663 yang digunakan oleh Sdr. ANTON KURNIAWAN STIYANTO dan Sdr. MUHAMMAD HARYONO alias HERI pada saat kejadian;

Dikembalikan kepada PT. SINARMAS MULTIFINANCE Cab. Palangka Raya melalui Saksi Rafael Manullang anak dari Alm M. Manullang;

- 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo V27e, Model V2237, dengan Nomor IMEI (slot sim 1) 863818068388355, Nomor IMEI (slot sim 2) 863818068388348, Dengan Sim Card 1 Provider XL nomor telepon 087840111025 dan Sim Card 2 Provider Telkomsel nomor telepon 085250005333;
- 1 (satu) unit Hp merek Oppo reno 7 warna biru tua No IMEI Slot 1 (860891051933035) dan No IMEI Slot 2 (860891051933027);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Handphone merek Oppo A53, Model CPH2127, Warna Electric Black, dengan Nomor IMEI (slot sim 1) 867919056941373, Nomor IMEI (slot sim 2) 867919056941365, Dengan Sim Card 1 Provider Telkomsel nomor telepon 082393370737;

Dirampas untuk negara;

- 1 (Satu) buah Tas selempang warna hitam Merek "Touch Warrior";
- 1 (Satu) lembar kaos oblong warna hitam dengan gambar kepala gajah warna putih dibagian dada bagian tengah;
- 1 (Satu) lembar celana Panjang jeans warna biru merek "Vintage M3M";
- 1 (Satu) buah dompet warna coklat merek "Ghost Army" beserta isinya;
- 1 (Satu) buah buku Tabungan BRI An. Muhammad Haryono;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 2 (Dua) bundel rekening koran Bank BRI dengan No Rek.181001003890501 An. Muhammad Haryono;
- 2 (Dua) bundel rekening koran Bank BRI dengan No Rek.454101034560535 An. ADI SUMIADI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (Satu) Unit Kendaraan Bermotor a.n. GUSKAWARMAN dengan Nopol DA 8632 JK, Merek Daihatsu S403RP-PMRFJJ NP (GRAN MAX), Warna Hitam, Noka MHKP3FA1JRK066009, Nosin 2NR4C77885;
- 1 (Satu) bundle Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor a.n. GUSKAWARMAN dengan Nopol DA 8632 JK, Merek Daihatsu S403RP-PMRFJJ NP (GRAN MAX), Warna Hitam, Noka MHKP3FA1JRK066009, Nosin 2NR4C77885;
- 1 (Satu) buah Kunci mobil dengan Nopol DA 8632 JK, Merek Daihatsu S403RP-PMRFJJ NP (GRAN MAX), Warna Hitam, Noka MHKP3FA1JRK066009, Nosin 2NR4C77885;
- 1 (Satu) buah Tas warna hitam bertuliskan GENUINE ACCESSORIES yang berisikan dokumen kelengkapan kendaraan dengan nopol DA 8632 JK, Merek Daihatsu S403RP-PMRFJJ NP (GRAN MAX), Warna Hitam, Noka MHKP3FA1JRK066009, Nosin 2NR4C77885;

Dikembalikan kepada Saksi Guskawarman Als Agus Bin Kadir (Alm);

- 1 (Satu) Lembar celana pendek warna Cream Merek "ELSOGO";
- 1 (Satu) Lembar baju warna merah dengan merek "THREE SECOND";
- 1 (Satu) Unit Handphone merek Iphone, Model Iphone 11, Warna Putih, dengan Nomor IMEI 356446476214627, Nomor IMEI2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

356446476623975, Dengan Sim Card 1 Provider Telkomsel nomor telepon 087794307556;

- 1 (Satu) Buah buku rekening BCA a.n. JUWITA, dengan nomor rekening 8600805291;

- 2 (Dua) bundel rekening koran Bank BCA dengan No Rek.8600805291 An. JUWITA;

Dikembalikan kepada Saksi Juwita alias Mama Al Faro binti Ahmad Basuki;

- 1 (Satu) Buah Blower Gun merek warna hijau;

- 1 (Satu) Buah obeng kembang Min Plus Warna Merah Putih;

Dikembalikan kepada Saksi Mannan;

- 1 (Satu) buah tali tambang berukuran kecil warna biru dengan panjang $A \pm 5$ Meter;

- 1 (Satu) buah botol air mineral merek Le Minerale beserta sedotan yang berada di dalam botol;

- 1 (Satu) buah keset warna biru putih abu-abu;

- 1 (Satu) buah keset warna coklat putih abu-abu;

- 1 (Satu) buah keset warna hitam putih abu-abu;

- 1 (Satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu;

- 1 (Satu) lembar celana pendek warna biru;

- 1 (Satu) buah lakban hitam;

- 2 (Dua) buah dudukan plat berwarna hitam terbuat dari plastik;

- 1 (Satu) buah kardus tempat menyimpan plat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) Unit Handphone merek Oppo F1s warna putih. Model Oppo F1s. dengan Nomor IMEI (slot sim 1) 867583055741224. Nomor IMEI (slot sim 2) 867583055741232. Dengan Sim Card 1 Provider XL nomor telepon 081807101098;

Dikembalikan kepada Saksi Mardi Prastyant alias Pras bin Kardiyo;

- 3 (Tiga) Buah Gigi;

- 1 (Satu) Buah Tulang Lengan Bagian Atas;

- 1 (Satu) Buah Potongan Kapret yang ada bekas darah;

- 3 (Tiga) Buah Cotton Bed yang ada bercak darah;

- Sampel darah yang diambil dari orang tua korban;

Dikembalikan kepada Saksi Sidah binti Jamri;

- 1 (Satu) buah Senjata Api revolver Jenis Taurus dengan Nomor Seri XL 263620 ;

Halaman 197 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (Lima) buah peluru Revolver;

Dikembalikan kepada Polresta Palangka Raya melalui Saksi I Made Sumena anak dari Made Suma Alm;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Jumat, tanggal 16 Mei 2025 oleh kami, **Muhammad Ramdes, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sumaryono, S.H., M.H.** dan **H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Efraim, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh **Dwinanto Agung Wibowo, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sumaryono, S.H., M.H.

Muhammad Ramdes, S.H.

H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Efraim, S.H.

Halaman 198 dari 198 Putusan Nomor 50/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)